SOZIALRECHT

Skript-Inhalte 2026

Lektionen 1–6 · Pflichtstoff strukturiert · mit Kommentaren

LEKTION 1

Einführung in das Sozialrecht

L1.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen

1. Praxisbezug: Bezahlkarte für Geflüchtete (Skript S. 12)

Skript-Einstieg über aktuellen Fall:

- Seit **16. Mai 2024** Änderung des **AsylbLG** (Asylbewerberleistungsgesetz): zusätzlich zur Geldleistung **Bezahlkarte** möglich
- **Bargeldgrenze 50 €/Monat** (Erwachsene) bzw. 60 € (Minderjährige); keine SEPA-Überweisungen, keine Internetkäufe; Bezahlung nur in Ladengeschäften, die Kartenzahlung akzeptieren
- Verfassungsrechtlicher Diskussionspunkt: **Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V.** sieht Bedenken — in vielen kleinen Läden ist Kartenzahlung nicht möglich
- Andere bezeichnen die Karte als **„Diskriminierungskarte"**
- **BVerfG 2021** (Az. 1 BvL 10/10, im Skript zitiert): Das GG garantiert allen Menschen das **Recht auf menschenwürdiges Existenzminimum**, unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus — und zwar nicht nur **physisches**, sondern auch **soziokulturelles** Existenzminimum
- Rechtsgrundlage: **Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG**
- Die Bezahlkarte könnte als Verletzung dieses Rechts gewertet werden; eine BVerfG-Entscheidung steht noch aus

Lernhinweis: Skript will mit diesem Beispiel zeigen: Verfassungsrecht ist **praktisch wirksam** im Sozialrecht — keine „graue Theorie". Beispiel ist als Einstieg zu kennen, aber **nicht** als prüfungstaugliches Hauptthema.

2. Was ist eine Verfassung? (Skript S. 13)

Definition

Eine Verfassung **„trifft die höchstrangige Aussage über die Grundprinzipien der Herrschafts- und Wertordnung innerhalb eines Staates"** (Jansen/Salewski). Die deutsche Verfassung ist das **Grundgesetz (GG) vom 23. Mai 1949**.

Doppelte Funktion der Verfassung

Funktion	Bedeutung
Berechtigung	erlaubt dem Staat überhaupt, tätig zu werden — insbesondere in die Rechte der Bürger einzugreifen
Begrenzung	beschränkt diese Eingriffsrechte und damit die Macht des Staates

Drei Regelungsbereiche des Grundgesetzes

1. **Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen** — politische Grundentscheidungen zur Ausgestaltung der BRD (Art. 20 GG)
2. **Organisationsnormen** — Organisation und Verfahrensvorschriften der Staatsorgane (z. B. Bundesrat in Art. 51 ff. GG)
3. **Grundrechte** — Regelung der Verhältnisse zwischen Bürger und Staat (z. B. Religionsfreiheit Art. 4 GG, Meinungsfreiheit Art. 5 Abs. 1 GG)
   - Grundrechte sind **primär Abwehrrechte** gegen staatliche Eingriffe — sie schützen die Freiheit der Bürger

3. Art. 20 GG — „Verfassung in Kurzform" (Skript S. 13–14)

Art. 20 GG fasst die zentralen Staatsstrukturprinzipien zusammen — wird deshalb auch als **„Verfassung in Kurzform"** bezeichnet.

Wortlaut Art. 20 GG

> **(1)** Die Bundesrepublik Deutschland ist ein **demokratischer und sozialer Bundesstaat**.
>
> **(2)** Alle **Staatsgewalt geht vom Volke aus**. Sie wird vom Volke in **Wahlen und Abstimmungen** und durch besondere Organe der **Gesetzgebung**, der **vollziehenden Gewalt** und der **Rechtsprechung** ausgeübt.
>
> **(3)** Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an **Gesetz und Recht** gebunden.
>
> **(4)** Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das **Recht zum Widerstand**, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Die fünf Staatsstrukturprinzipien (Art. 20 GG, in Stichwörtern)

1. **Republik**
2. **Demokratie**
3. **Sozialstaat**
4. **Bundesstaat**
5. **Rechtsstaat**

> **Skripthinweis:** Für das Sozialrecht ist **vor allem das Sozialstaatsprinzip** relevant. Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip sind Kontext; Republik wird im Skript ausdrücklich **nicht vertieft** („um den Umfang nicht zu sprengen"). Bundesstaat wird kurz behandelt.

4. Demokratieprinzip (Skript S. 14)

Kerngedanke

- **„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus"** (Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG)
- Volk ist **stets Träger** der Staatsgewalt
- In Deutschland übt das Volk diese Staatsgewalt **„nur" in Wahlen und Abstimmungen** aus
- **„Die alltägliche Ausübung der Staatsgewalt obliegt […] den besonderen Organen der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung"**

Republik-Prinzip

Im Skript bewusst **knapp gehalten**:

- Eng mit dem Demokratieprinzip verwandt
- Bildet im Wesentlichen die **Abgrenzung zu monarchischen Staatsformen**
- Mehr Details werden „um den Umfang des Skripts nicht zu sprengen" nicht behandelt

Bundesstaat-Prinzip (Art. 20 Abs. 1 GG)

- BRD = **Bundesstaat** mit **16 Gliedstaaten (Bundesländer)**
- Ausübung der Staatsgewalt ist **zwischen Bund und Bundesländern aufgeteilt**

> **Skripthinweis:** Die beiden weiteren Staatsstrukturprinzipien — **Rechtsstaat** und **Sozialstaat** — werden danach im Skript ausführlich behandelt. Sie sind „die Basis des Sozialrechts und für dieses unverzichtbar".

5. Rechtsstaatsprinzip (Skript S. 15–17)

Verortung

- **Nicht** explizit in Art. 20 GG benannt
- **Teilweise** in **Art. 20 Abs. 3 GG** beschrieben (Bindung an Gesetz und Recht)
- Wird in **mehreren Säulen** ausgestaltet

Säule 1 — Gleichheit vor dem Gesetz

- **Art. 3 Abs. 1 GG**: Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz

Säule 2 — Gewaltenteilung

- **Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG**: Trennung in drei Staatsgewalten
  - **Legislative** (Gesetzgebung)
  - **Exekutive** (vollziehende Gewalt)
  - **Judikative** (Rechtsprechung)
- Zweck: **Machtkonzentration im Staat begrenzen**

Säule 3 — Grundrechte

- **Art. 1–19 GG** sichern die Bürger vor staatlichen Übergriffen
- Beispiel **Art. 1 GG (Menschenwürde)**: umfasst das **Verbot entwürdigender Erziehungsmaßnahmen**, z. B. „In-die-Ecke-Stellen" in der Schule — Teil des Anspruchs auf **gewaltfreie Erziehung**

Säule 4 — Verhältnismäßigkeit (zentrale Klausur-Subsumtion!)

Vier Schritte:

	Schritt	Frage
1	**Legitimer Zweck**	Verfolgt der Staat einen erlaubten Zweck?
2	**Geeignetheit**	Ist das Mittel zur Erreichung des Zwecks tauglich?
3	**Erforderlichkeit**	Gibt es ein gleich geeignetes, milderes Mittel? Wenn ja → unverhältnismäßig
4	**Angemessenheit**	Steht der Eingriff im richtigen Verhältnis zum Zweck?

Skript-Beispiel: Der nicht mitwirkende Pflegebedürftige (S. 15–16):

A bezieht **Pflegegeld nach SGB XI**, ist auf dem Wege der Besserung, ruft aber die **viertel- bzw. halbjährlichen Beratungen nach § 37 Abs. 3 Nr. 2 SGB XI** nicht ab.

1. **Legitimer Zweck**: Nach § 66 SGB I darf die Kasse die Leistung bei fehlender Mitwirkung **bis zur Nachholung** entziehen — legitim.
2. **Geeignet**: Entzug der Leistung veranlasst A, sich begutachten zu lassen, wenn er weiter Leistung möchte.
3. **Erforderlich**: Die Kasse muss Verschwendung vermeiden; weitere Möglichkeiten als Entziehung gibt es kaum. ABER: **Milderes Mittel** wäre nur **teilweise Leistungsentziehung** — denn A wird sich nicht „binnen kürzester Zeit von Pflegegrad 4 auf 0 verbessern".
4. **Angemessen**: Hängt vom Einzelfall ab. Wenn A sich **grundlos** weigert → eher angemessen. Wenn A im Krankenhaus liegt und die Beratung **nicht abrufen kann** → nicht angemessen, denn **Pflichtverletzung ohne Verschulden darf nicht geahndet werden**.

Säule 5 — Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes

Prinzip	Bedeutung	Faustformel
Vorrang des Gesetzes	Jegliches Verwaltungshandeln ist an die Gesetze gebunden — Verwaltung darf nicht gegen geltende Gesetze verstoßen	„Kein Handeln **gegen** das Gesetz"
Vorbehalt des Gesetzes	Verwaltungsmaßnahmen brauchen eine gesetzliche Ermächtigung — jedenfalls, wenn sie **belastend** in die Rechte des Bürgers eingreifen	„Kein Handeln **ohne** Gesetz"

Skript-Beispiel: Der eigenmächtige Arbeitsagenturdirektor (S. 16–17):

Direktor B ärgert sich über unregelmäßige Teilnahme an staatlich finanzierten Weiterbildungen. Er erlässt zwei Anordnungen:

1. **„Ein halbes Jahr lang kein Arbeitslosengeld bei nicht-täglicher Anwesenheit"** → **Verstoß gegen Vorrang des Gesetzes**: ALG-Sperren sind nach **§ 159 Abs. 3 SGB III** auf **maximal 12 Wochen** und nur bei bestimmten Pflichtverletzungen möglich.
2. **„12 Monate Antragsverbot für SGB III"** → **Verstoß gegen Vorbehalt des Gesetzes**: für eine solche Maßnahme gibt es **keine gesetzliche Grundlage**.

6. Sozialstaatsprinzip (Skript S. 17–18)

Verortung

- Sowohl **Art. 20 Abs. 1 GG** (BRD = „sozialer Bundesstaat") **als auch Art. 28 Abs. 1 S. 1 GG** (BRD = „sozialer Rechtsstaat")
- Im GG **nicht näher definiert**
- **Abzuleiten:** der Staat muss jedes Handeln nach **zwei Staatszielen** ausrichten:
  1. **Soziale Sicherheit**
  2. **Soziale Gerechtigkeit**
- Beide werden in **§ 1 SGB I** ausdrücklich niedergelegt

Soziale Gerechtigkeit

- Frage der **Verteilungsgerechtigkeit**: Wie verteilt man knappe Güter zwischen unterschiedlichen Personen und Gruppen?

Skript-Beispiel: Nicht jeder hat die gleichen körperlichen, geistigen, sozialen oder finanziellen Voraussetzungen — also auch nicht die gleichen **(Start-)Chancen**. Deshalb bietet der Sozialstaat **Transferleistungen**.

Marginalbox „Transferleistungen" (Skript S. 17)

Zahlungen des Staates an private Haushalte (und Subventionen an Unternehmen) **ohne Gegenleistung**. Beispiele: - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Eltern-, Kinder-, Wohn- und Bürgergeld - BAföG-Leistungen - Regelleistungen nach AsylbLG - Sozialhilfe

Soziale Sicherheit

Skripttext wörtlich (Marginalbox): „Soziale Sicherheit verlangt die Schaffung und Erhaltung von Einrichtungen zum Schutz vor sozialen Risiken wie Alter, Krankheit, Invalidität, Pflegebedürftigkeit, Arbeitsplatzverlust, Obdachlosigkeit, Behinderung, Unfall oder Tod. Soweit Betroffene und deren Familien keine eigenen Ressourcen haben, gewährleistet der Staat ihre Sicherheit."

Umsetzungsspielraum des Gesetzgebers

- Über die konkrete Umsetzung von sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit entscheidet der **Staat**
- Es liegt also **„im Wesentlichen in der Hand des Gesetzgebers"**, wie er das Sozialstaatsprinzip umsetzt
- Das ist auch der Grund, warum es keine einklagbaren Leistungsrechte aus dem Sozialstaatsprinzip allein gibt — die werden erst durch einfache Gesetze konkretisiert (siehe Querverweis L1.2 / L1.4)

7. Ewigkeitsklausel — Art. 79 Abs. 3 GG (Skript S. 18)

Schutzwirkung

Bestimmte Vorgaben des GG dürfen **niemals abgeändert werden** — auch nicht mit verfassungsändernder Mehrheit.

Unabänderlich sind insbesondere:

1. **Die Menschenwürde** (Art. 1 GG)
2. **Alle Staatsstrukturprinzipien** (Art. 20 GG) — und damit auch das **Sozialstaatsprinzip**

> **Konsequenz für das Sozialrecht:** Das Sozialstaatsprinzip kann nicht abgeschafft werden. Wie der Staat es ausgestaltet, bleibt aber **in der Hand des einfachen Gesetzgebers** (z. B. konkrete Höhe von Bürgergeld, Pflegeleistungen etc. kann geändert werden).

L1.2 Grundprinzipien der sozialen Sicherung, Existenzsicherung

1. Soziale Sicherung — braucht man die? (Skript S. 18)

Skript-Einstieg über Kritik am Sozialstaat:

> Der Sozialstaat wird oft gescholten: Er sei **langsam, verleite zu Faulheit, stelle eine soziale Hängematte dar, sei teuer** und ohne ihn habe man viel mehr Geld zur Verfügung.

Zwei Beispiele für „Deutschland ohne Sozialleistungen"

Fall	Ohne Sozialleistungen
Fall 1 (Kita):	für Kitas in freier Trägerschaft müssten Eltern pro Kind durchschnittlich **12.300 € jährlich** zahlen
Fall 2 (Pflege):	Frau A bezieht private Rente von 1.200 €, Heimplatz Pflegegrad 4 kostet 3.800 €. Nach Aufbrauchen der Ersparnisse kündigt das Heim. Frau A müsste **selbst** Pflege organisieren

Warum private Vorsorge nicht ausreicht

Nicht jeder kann sich durch private Versicherungen, Altersvorsorge, Arbeitgeberleistungen oder Familien-Unterhalt sichern: - manche Versicherungsprämie ist **nicht bezahlbar** - manches Risiko lässt sich **kaum versichern** - alte/kranke Menschen würden von **keinem privaten Unternehmen** versichert - Versicherungen erweisen sich beim Leistungsbezug oft als **die falschen**

2. Warum brauchen wir eine Sozialversicherung? Fünf strukturelle Gründe (Skript S. 19)

Das Skript listet **fünf zentrale Gründe**, weshalb private Vorsorge nicht ausreicht und der Staat als Sozialstaat eingreifen muss:

	Grund	Erklärung
1	**Arbeitsteilung und Spezialisierung**	Nicht jeder kann jede Arbeit verrichten. Wer nichts zu bieten hat oder dessen Leistung nicht gebraucht wird, kann nicht tauschen oder bekommt keinen angemessenen Gegenwert
2	**Zu hohe Zahl hilfsbedürftiger Personen**	Private, kirchliche oder karitative Hilfsorganisationen reichen mengenmäßig nicht aus
3	**Wandel von Groß- zur Kernfamilie**	Früher pflegten Großfamilien Alte und Kranke. Moderne Kernfamilien (Eltern + Kinder) können und wollen das nicht übernehmen
4	**Stark gestiegene Lebenserwartung + medizinischer Fortschritt**	Lange, teure Heilbehandlungen und Pflegeleistungen im Alter werden zur Regel
5	**Bestimmte Risiken sind kaum privat absicherbar**	Risiko ist privaten Versicherern zu hoch; oder die, die Schutz am dringendsten brauchen (z. B. Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen) können sich die Prämien nicht leisten. Außerdem: **komplexe Versicherungsbedingungen** führen dazu, dass im Versicherungsfall oft nicht gezahlt wird, obwohl der Versicherte das Risiko vermeintlich abgedeckt hatte

Definition Soziale Sicherung

> **Skripttext wörtlich (Skript S. 19):** „Die soziale Sicherung beschreibt ein System staatlicher Leistungen, die Menschen vor einem Abrutschen in Armut oder einem plötzlichen Absinken des Lebensstandards schützen."

3. Klassische Dreiteilung der sozialen Sicherung (Skript S. 20)

Staatliche Leistungen werden nach einem **älteren, aber immer noch verwendeten** System in **drei Prinzipien** unterteilt:

1. **Vorsorgeprinzip**
2. **Versorgungsprinzip**
3. **Fürsorgeprinzip**

3.1 Vorsorgeprinzip (= Versicherungsprinzip)

Merkmal	Inhalt
Wer sorgt vor?	der Einzelne sichert sich selbst ab
Wie?	**Pflichtbeiträge** an die Sozialversicherungsträger
Wofür?	gegen **existenzbedrohende, aber vorhersehbare Risiken**
Gegenleistung	Versicherungsansprüche stehen den Beiträgen gegenüber
Umsetzung in DE	gesetzliche Sozialversicherung mit **fünf Bereichen**: Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfallversicherung
Finanzierung	**Beiträge**

3.2 Versorgungsprinzip

Staatliche Leistungen + Versorgung für **drei bestimmte Personengruppen**:

Gruppe	Beispiele
Personen im **öffentlichen Dienstverhältnis** zum Staat	Beamte, Richter, Soldaten — laufende Besoldung + Versorgung bei Krankheit, Alter etc.
Personen mit **besonderen Belastungen im öffentlichen Interesse**	Eltern (Kinder-/Elterngeld), Wohngeld-Bezieher, BAföG-Bezieher (Unterstützung bei Ausbildung/Studium)
Personen, die für den Staat ein **Sonderopfer** erbracht haben	Opfer von Kriegen, Straftaten, Impfschäden (→ Soziale Entschädigung, siehe L6.3 SGB XIV)

Merkmal	Inhalt
Finanzierung	**Steuern** (nicht Beiträge!)

3.3 Fürsorgeprinzip

Merkmal	Inhalt
Zweck	Linderung sozialer Not
Voraussetzung	**individuelle Bedürftigkeit**
Finanzierung	**Steuern** — unabhängig von vorher gezahltem Beitrag oder eigener Leistung
Umsetzung in DE	insbesondere **Sozialhilfe (SGB XII)** und **Bürgergeld (SGB II)**
Besonderheit	gilt das **Subsidiaritätsprinzip** (siehe Marginalbox)

Hinweis zur Aktualität

Das Skript räumt selbst ein:

> „Diese klassische Dreiteilung ist nicht mehr ganz auf die heutigen umfangreicheren Sozialleistungen übertragbar [...]. Manche schlagen ein viergliedriges System vor, andere ein noch umfangreicheres System."

→ Im Skript wird das nicht vertieft („um den Umfang nicht zu sprengen"). Für die Klausur reicht die **klassische Dreiteilung**.

4. Marginalbox „Subsidiaritätsprinzip" (Skript S. 22)

Skripttext wörtlich: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip (auch ‚Nachrangigkeitsprinzip') werden Leistungen nur dann erbracht, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind und der Betroffene sich nicht selbst helfen kann (beispielsweise kein eigenes Vermögen, kein Anspruch auf andere vorrangige Sozialleistungen oder auch Unterhaltsansprüche). Geregelt ist es u. a. in **§ 3 Abs. 5 S. 1 SGB II** und **§ 2 SGB XII**."

Kernpunkte

Punkt	Inhalt
Was?	Leistung nur, wenn **alle anderen Möglichkeiten erschöpft** sind
Wer?	Betroffener kann sich **nicht selbst helfen**
Was wird zuerst geprüft?	eigenes **Vermögen**, andere **vorrangige Sozialleistungen**, **Unterhaltsansprüche**
Norm-Anker	§ 3 Abs. 5 S. 1 SGB II · § 2 SGB XII
Zuordnung zur Dreiteilung	gehört zum **Fürsorgeprinzip**

5. Marginalbox „Steuern" (Skript S. 22)

Skripttext wörtlich: „Steuern haben **keine direkte Gegenleistung** und keine Zweckbindung wie Sozialversicherungsbeiträge; sie dienen der Finanzierung des Gemeinwesens (§ 3 Abs. 1 AO). So kann z. B. die Hundesteuer zum Klinikbau eingesetzt werden."

Abgrenzung Steuer ↔ Sozialversicherungsbeitrag

Merkmal	Steuer	Sozialversicherungsbeitrag
Gegenleistung	keine direkte	konkrete Versicherungsansprüche
Zweckbindung	keine	zweckgebunden für den jeweiligen Versicherungszweig
Rechtsgrundlage	§ 3 Abs. 1 AO	SGB IV + spezifische SGB-Vorschriften

L1.3 Die gesetzliche Sozialversicherung

1. Historischer Hintergrund (Skript S. 21–22)

Der Sozialstaat in Deutschland ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Auslöser war die **Industrielle Revolution** im 18. Jahrhundert.

Folgen der Industrialisierung

Phänomen	Inhalt
Wirtschaftswachstum + Urbanisierung	Maschinen verdrängen Berufssparten (z. B. Weber); Menschen ziehen in die Städte, in Hoffnung auf Industriearbeit
Pauperismus	strukturelle **Massenverelendung** der Bevölkerung durch wegbrechende Berufe und Lohndumping
Wohn-/Hygieneprobleme	dramatische Lebens- und Wohnverhältnisse, Seuchen (z. B. Cholera 1831)
Lohndumping	Überangebot an Arbeitskräften → fallende Löhne
Schlechte Arbeitsbedingungen	mangelnde Sicherheitsstandards, hohe Zahl von Arbeitsunfällen
Keine Absicherung	erlitt ein Arbeiter einen Unfall → keinerlei Versicherungsschutz (vereinzelt humanitäre Industrielle gründeten eigene Unterstützungssysteme — die wurden später z. T. zu Betriebskrankenkassen)

Die „Soziale Frage"

> **Skripttext:** Die wachsende Unzufriedenheit wurde zur beherrschenden **„Sozialen Frage"** der Zeit, die der Staat zunächst lange ignorierte.

Politisches Motiv

Um dem stärker werdenden **Sozialismus den Nährboden zu entziehen** und die **bestehende Monarchie zu erhalten**, versuchte Reichskanzler **Otto von Bismarck (1871–1890)** die unzufriedenen Arbeiter mit dem Staat zu versöhnen.

2. Bismarck'sche Sozialgesetzgebung (Skript S. 22)

Vier zentrale Reformschritte

Jahr	Was wurde eingeführt?
1881	Beschluss zur Schaffung einer Sozialversicherung
1883	**Krankenversicherung** der Arbeiter
1884	**Unfallversicherung**
1889	**Invaliditäts- und Altersversicherung**

→ Damit waren das die **weltweit ersten Sozialversicherungen**.

Spätere Erweiterungen

Jahr	Säule	Anlass
1927	**Arbeitslosenversicherung**	Folgen des verlorenen Ersten Weltkriegs + Hyperinflation + Vielzahl von Erwerbslosen
1995	**Soziale Pflegeversicherung**	Entlastung der finanziell überlasteten **Kommunen als Träger der Sozialhilfe** — diese mussten zuvor immer mehr Sozialhilfe für mittellose Pflegebedürftige leisten

Marginalbox „Hyperinflation" (Skript S. 23)

> Eine Inflation mit Preissteigerungen von **über 50 %** bezeichnet man als Hyperinflation. Dabei steigen die Preise so schnell, dass der erhaltene Lohn schon nicht mehr ansatzweise im Gegenwert zu der dafür geleisteten Arbeit steht.

3. Die fünf Säulen der gesetzlichen Sozialversicherung

Aus historischer Sicht ergeben sich **fünf Versicherungszweige** in der Reihenfolge ihrer Einführung:

	Säule	Jahr	SGB
1	**Krankenversicherung**	1883	SGB V
2	**Unfallversicherung**	1884	SGB VII
3	**Renten- / Invaliditäts- und Altersversicherung**	1889	SGB VI
4	**Arbeitslosenversicherung**	1927	SGB III
5	**Soziale Pflegeversicherung**	1995	SGB XI

> **Skripttext:** „Diese Grundprinzipien werden im nun Folgenden näher erläutert."

4. Vier Grundprinzipien der Sozialversicherung (Skript S. 23–25)

Das Bismarck'sche Sozialversicherungssystem wurde Vorbild für andere europäische Systeme. Es ruht auf vier Grundprinzipien:

Skripttext wörtlich (Aufzählung im Skript S. 23):

- Versicherungspflicht
- Beitragsfinanzierung
- Solidarität
- Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger

4.1 Versicherungspflicht (Skript S. 23–24)

Merkmal	Inhalt
Anknüpfungspunkt	grundsätzlich die **Aufnahme einer Erwerbstätigkeit**
Versicherte Personen	rund **90 % der Deutschen** sind in der gesetzlichen Sozialversicherung pflichtversichert
Geschützte Risiken	Arbeitslosigkeit · Unfall · Krankheit · Pflegebedürftigkeit · Alter · Invalidität · Tod

4.2 Beitragsfinanzierung (Skript S. 24)

Merkmal	Inhalt
Finanzierungsart	**bruttolohnbezogene Beiträge**
Verfahren	**Umlageverfahren** (keine langfristigen Reserven, siehe Marginalbox)
Nachteil	hohe **Anfälligkeit für Konjunkturschwankungen** — in Zeiten geringer Lohnentwicklung und hoher Arbeitslosigkeit fließen weniger Beiträge

Marginalbox „Umlageverfahren" (Skript S. 24)

Im **solidarischen Umlageverfahren** werden die Beiträge so bemessen, dass sie die in einem bestimmten Zeitraum anfallenden Ausgaben aller Mitglieder decken. **Keine langfristigen Reserven**. Gegenstück: **Kapitaldeckungsverfahren** (Privatversicherung) — Beitrag jedes Versicherten wird am Kapitalmarkt angelegt, individuelles Vermögen, „unsolidarisch".

Marginalbox „Äquivalenzprinzip" (Skript S. 24)

Das in der **Privatversicherung** geltende Äquivalenzprinzip besagt: je umfassender der Versicherungsschutz, desto höher die Beiträge. **Gilt nicht** für die Beitragsbemessung in der gesetzlichen Sozialversicherung — dort wird einkommensproportional bemessen. **Eingeschränkt** gilt es aber für **Geldleistungen** (Krankengeld, Rente, ALG) — sie orientieren sich am Gehalt, dienen also der Sicherung des bisherigen Lebensstandards.

4.3 Solidaritätsprinzip (Skript S. 25)

Die Risiken werden von **allen Versicherten gemeinsam getragen**. Konkret:

Leistungsart	Bemessung
Beiträge	**einkommensproportional** (Solidarität nach Leistungsfähigkeit)
Sachleistungen	grundsätzlich **für alle Versicherten gleich**
Geldleistungen (Krankengeld, Rente, Arbeitslosengeld)	am Gehalt orientiert (bis zu gewissen Höchstgrenzen — eingeschränkte Äquivalenz)

4.4 Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger (Skript S. 25)

Merkmal	Inhalt
Rechtsform	rechtsfähige **Körperschaften des öffentlichen Rechts** (vom Staat abgegrenzt)
Vorteile	**flexibel** agieren; **Wettbewerb** der Träger untereinander führt zu effizientem Mitteleinsatz

5. Das Beveridge-System als Gegenmodell (Skript S. 26)

Neben Bismarcks System hat sich in Europa das **Beveridge-System** etabliert.

Merkmale des Beveridge-Systems

Merkmal	Beveridge-System
Versicherte	**gesamte Bevölkerung**, nicht primär Erwerbstätige
Finanzierung	vorwiegend **Steuermittel**
Leistungen	**einheitliche Pauschalleistungen** durch eine **nationale Gesundheitsbehörde** auf einem (eher geringen) **Existenzsicherungsniveau**
Arzt-/Krankenhauswahl	eingeschränkt

Nachteile des Beveridge-Systems

- **Geringe Effizienz** wegen fehlenden Wettbewerbs
- **Mittelverschwendung** denkbar wegen behördlicher Strukturen und fehlender Verantwortlichkeit
- **Schwerfälligkeit** + **lange Wartezeiten** wegen Abhängigkeit von staatlichen Budgetzuweisungen
- **Konjunkturanfälligkeit** — bei niedrigen Steuereinnahmen sinkt das Versorgungsbudget

L1.4 Formelles und materielles Sozialrecht

1. Was ist Sozialrecht? (Skript S. 26)

> **Skripttext wörtlich:** „Unter Sozialrecht kann man die Summe aller Rechtsvorschriften verstehen, mit denen der Gesetzgeber die Ziele der sozialen Sicherung und der sozialen Gerechtigkeit verfolgt."

Zwei Kategorien

Das Skript unterteilt **alle sozialrechtlichen Vorschriften** in zwei Kategorien:

1. **Formelles Sozialrecht** (der **engere** Begriff)
2. **Materielles Sozialrecht** (der **weitere** Begriff)

→ Diese Unterscheidung ist die zentrale Frage des Kapitels 1.4.

2. Formelles Sozialrecht (Skript S. 26–27)

Definition

> **Skripttext:** „Das formelle Sozialrecht umfasst alle **13 Sozialgesetzbücher**, also die Bücher I–XIV SGB."

Marginalbox „13 Sozialgesetzbücher" (Skript S. 27)

> Es gibt nur insgesamt **13 Sozialgesetzbücher**, die **SGB I–SGB XII und das SGB XIV**. **Ein SGB XIII gibt es nicht** — was mit dem Aberglauben vieler Menschen im Hinblick auf die vermeintliche Unglückszahl 13 begründet wird.

Hinzu: § 68 SGB I-Nebengesetze

> **Skripttext:** „Hinzu kommen die in **§ 68 SGB I** genannten Gesetze, die bis zu ihrer Einordnung in das Sozialgesetzbuch (als Bände XV bis ...) bereits als dessen **besondere Teile** gelten. Diese sollen künftig nach und nach als eigene Bücher in das SGB integriert werden."

Beispiel	Norm
BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz)	§ 68 Nr. 1 SGB I

→ Weitere Nebengesetze des § 68 SGB I (z. B. Wohngeldgesetz, Bundeskindergeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) können bei Bedarf im **zugelassenen Gesetzestext** nachgeschlagen werden.

Übersicht: Was gehört zum formellen Sozialrecht?

Gehört dazu	Beispiel
alle 13 SGB (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV)	SGB II (Bürgergeld), SGB V (KV), SGB XII (Sozialhilfe) ...
Nebengesetze nach **§ 68 SGB I**	BAföG, Wohngeldgesetz, BKGG, BEEG ...

Gehört NICHT zum formellen Sozialrecht

Nicht dazu	Warum?
BGB	nicht Teil der SGB-Reihe und nicht in § 68 SGB I genannt
Arbeitsrechtliche Schutzgesetze	nicht in SGB I–XIV oder § 68 SGB I

3. Materielles Sozialrecht (Skript S. 27)

Definition

> **Skripttext:** „Materielles Sozialrecht umfasst dagegen **alle Rechtsvorschriften, welche die Ziele der sozialen Gerechtigkeit und sozialen Sicherheit verfolgen**."

Verhältnis formell ↔ materiell

> **Skripttext:** „Formelles Sozialrecht ist damit der engere Begriff und damit unterfällt jede Rechtsvorschrift des formellen Sozialrechts stets auch dem materiellen Sozialrecht."

Aussage	Wahr?
Jedes formelle Sozialrecht ist auch materielles Sozialrecht	✓ Ja
Jedes materielle Sozialrecht ist auch formelles Sozialrecht	× Nein

→ **Materielles Sozialrecht ist die größere Menge**, formelles ist die kleinere Teilmenge.

Bildlich (Mengenlehre)

Materielles Sozialrecht (weiter Begriff)

Mietrechtliche Schutznormen im BGB
Arbeitsrechtliche Kündigungsschutznormen
Steuerrechtliche Vergünstigungen mit sozialem Bezug

Formelles Sozialrecht (enger Begriff)

- SGB I–XII, XIV
- § 68 SGB I-Nebengesetze (BAföG, ...)

4. Beispielfall „Mietrecht" (Skript S. 27)

Skripttext wörtlich: „Das Mietrecht enthält eine Vielzahl sozialer Komponenten, z. B. den **Kündigungsschutz des Wohnraummieters** oder **Beschränkungen für Mieterhöhungen** (jeweils geregelt im BGB). Diese Gesetze gehören zum **materiellen Sozialrecht**, da sie neben den vertraglichen Beziehungen zwischen Mieter und Vermieter damit auch die Ziele der sozialen Sicherheit und sozialen Gerechtigkeit verfolgen. (Aufgrund der Regelung im BGB unterfällt es aber nicht dem formellen Sozialrecht, weil das BGB nicht Teil der Sozialgesetzbücher I–XIV ist und nicht in § 68 SGB I als dessen besonderer Teil aufgeführt ist.)"

Subsumtion in der Klausur — Vorgehensweise

Prüfschritt	Frage
1. **Materielles Sozialrecht?**	Verfolgt die Norm Ziele der sozialen Gerechtigkeit oder sozialen Sicherheit?
2. Wenn ja → **Formelles Sozialrecht?**	Steht die Norm in SGB I–XII oder XIV — oder in einem in § 68 SGB I aufgezählten Nebengesetz?
3. Ergebnis	(1) ja + (2) ja → **beides** · (1) ja + (2) nein → **nur materielles** · (1) nein → kein Sozialrecht

Im Mietrechts-Beispiel

Frage	Antwort
Soziales Ziel?	✓ Schutz des Mieters vor Wohnraumverlust → soziale Sicherheit + Gerechtigkeit
In SGB I–XII, XIV oder § 68 SGB I?	× Nein — geregelt im BGB
Ergebnis	**Nur materielles Sozialrecht**, kein formelles

LEKTION 2

Das Sozialrecht in der deutschen Rechtsordnung

L2.1 Privatrecht und öffentliches Recht

1. Praxisbezug: Kindheitspädagogen (Skript S. 30)

Skript-Einstieg in Lektion 2 über ein Berufsfeld der Sozialen Arbeit:

- **Kindheitspädagogen** arbeiten mit Kindern in frühen Jahren und müssen **beide Rechtsbereiche** beachten:
  - **öffentlich-rechtliche** Vorgaben — z. B. Vorgehen bei **Kindeswohlgefährdung**
  - **privatrechtliche** Fragen — z. B. **elterliche Sorge** und **Umgangsrecht**
- Aussage des Skripts: Für die meisten Berufsfelder der Sozialen Arbeit ist es **unumgänglich**, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vorschriften im Ansatz zu verstehen — um die Tätigkeit voll ausüben und **Gefahren, Sicherheitslücken und Haftungsrisiken** erkennen zu können.

Lernhinweis: Didaktischer Einstieg, der zeigt, warum die Abgrenzung praktisch wichtig ist. Als Beispiel zu kennen, **nicht** als prüfungstaugliches Hauptthema.

2. Die Zweiteilung der Rechtsordnung (Skript S. 30)

Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften in Deutschland (die **Rechtsordnung**) teilt sich in zwei Teilbereiche. **Jede** Rechtsvorschrift ist **entweder** dem Privatrecht **oder** dem öffentlichen Recht zuzuordnen.

Öffentliches Recht regelt …

- die Rechtsbeziehungen der **Träger öffentlichen Rechts untereinander**, oder
- deren Rechtsbeziehungen **zu privaten Rechtsträgern**.

Schwerpunkt in der Praxis: das Verhältnis **Träger öffentlichen Rechts ↔ privater Rechtsträger**. Dort agiert der Träger typischerweise als **Hoheitsträger** — er geht mit staatlicher Macht im **Über-/Unterordnungsverhältnis** gegen den privaten Rechtsträger vor und **gebietet oder verbietet** ihm etwas.

Marginalbox „Träger des öffentlichen Rechts" (Skript S. 31)

Form	Bedeutung	Beispiele im Sozialrecht
Unmittelbare Staatsverwaltung	„Der Staat verwaltet sich selbst"	Ministerien (Familienministerium), einzelne Behörden (Jugendamt), Städte und Gemeinden
Mittelbare Staatsverwaltung	Der Staat lässt sich durch Dritte verwalten — vom Staat dazu befugte/beauftragte Einrichtungen	die **eigenständigen Sozialversicherungsträger**

Skripthinweis: Im weiteren Skript werden alle Träger öffentlichen Rechts undifferenziert als **„Behörden", „Staat"** oder **„die Verwaltung"** bezeichnet (wie im täglichen Sprachgebrauch).

3. Privatrecht / Zivilrecht (Skript S. 31)

Das **Privatrecht** (auch **„Zivilrecht"**) regelt die Rechtsbeziehungen zwischen **natürlichen und eigenständigen Organisationen des Privatrechts** — also zwischen Menschen untereinander oder von Menschen zu Unternehmen.

Marginalbox „Private Rechtsträger" (Skript S. 31)

- **Natürliche Personen** (= Menschen)
- **Juristische Personen des Privatrechts**, besonders Unternehmen: **GmbH**, **gGmbH** (gemeinnützige GmbH), **AG**
- außerdem: **Vereine (e. V.)**, **Genossenschaften (e. G.)**, **Stiftungen des Privatrechts**

Gleichordnung statt Über-/Unterordnung (Skript S. 32)

- Anders als im öffentlichen Recht stehen die Beteiligten im Privatrecht im **Verhältnis der Gleichordnung** (nicht Über-/Unterordnung).
- Ist eine Partei im Einzelfall **stärker**, sorgt der Staat ggf. durch **Schutzgesetze** für angemessene Berücksichtigung der schwächeren Partei.
- **Skript-Beispiel:** Schutz des **Wohnraummieters** gegen den Vermieter bei Kündigungen (im **BGB**).

4. Beispiel: Wann handelt der Staat öffentlich-rechtlich? (Skript S. 32)

Fall 1 — Krankenkassenbeiträge: Die gesetzlichen Krankenkassen verpflichten ihre Mitglieder zur **Zahlung von Beiträgen** → klassische **Über-/Unterordnung**.

Fall 2 — Abschiebung: Schiebt die **Ausländerbehörde** eine Person ab, greift sie elementar in deren Rechte ein → klassische **Über-/Unterordnung**.

5. Sonderfall: Das gespaltene Arbeitsrecht (Skript S. 32)

Manche Rechtsgebiete enthalten **sowohl** Elemente des öffentlichen Rechts **als auch** des Privatrechts. Das Skript nennt als Beispiel das **Arbeitsrecht**:

Teilbereich	Zuordnung	Gegenstand
Individualarbeitsrecht	**Privatrecht**	Rechtsbeziehung Arbeitgeber ↔ Arbeitnehmer, z. B. **Kündigungsschutzrecht**
Arbeitsschutzrecht	**öffentliches Recht**	staatliche Schutzvorgaben
Kollektives Arbeitsrecht	**Sonderprivatrecht** (Teil des Privatrechts)	Arbeitnehmervertreter (Gewerkschaften) ↔ Arbeitgeberverbände, z. B. **Aushandlung von Tarifverträgen**

6. Funktionen der beiden Rechtsbereiche (Skript S. 33)

Bereich	Funktion
Öffentliches Recht	(a) **ermächtigt** den Staat, überhaupt tätig zu werden; (b) setzt ihm zugleich **Schranken** bei der Ausübung seiner einseitigen Anordnungs- und Regelungsbefugnisse
Privatrecht	stellt einen **fairen Ausgleich** zwischen den Beteiligten her und sorgt für einen **reibungslosen Ablauf des Rechtsverkehrs**

7. Relevanz der Abgrenzung — die praktischen Folgen (Skript S. 33–34)

Die Unterscheidung ist insbesondere relevant für **die Wahl des richtigen Rechtswegs** und **die richtigen Instrumente zur Durchsetzung von Rechten und Pflichten**. Gerade im sozialen Umfeld wichtig, um an die richtige Stelle / Behörde / das richtige Gericht zu verweisen.

Marginalbox „Wichtigste Unterschiede von öffentlichem Recht und Privatrecht" (Skript S. 33–34)

Folge	Öffentliches Recht	Privatrecht (Zivilrecht)
Rechtsweg	**Sozialgerichte** und **Verwaltungsgerichte**	**ordentliche Gerichte** (Amts- und Landgerichte, Oberlandesgerichte, BGH)
Handlungsform	Gesetze, Verordnungen, **Verwaltungsakte** — wichtigste: der **Verwaltungsakt**	**Vertrag** (wichtigste Handlungsform)
Vortrag vor Gericht	**Amtsermittlungsgrundsatz Parteimaxime** (=	Verhandlungs-/Beibringungsgrundsatz)
Kosten	Sozialgericht: **gerichtskostenfrei** für Versicherte, sonstige Leistungsempfänger, Menschen mit Behinderung (**§ 183 SGG**); Verwaltungsgericht: i. d. R. Gebühren, einzelne Verfahren kostenfrei	nach **Streitwert** (**§ 34 GKG**) — Ausnahme: Prozesskostenhilfe

Vortrag vor Gericht — Kerngedanke (Skript S. 33): - **Parteimaxime** (zivilgerichtlich): mündige Personen stehen sich **auf Augenhöhe** gegenüber, das Gericht bleibt **neutral**. Nur der **Parteivortrag** bildet die Entscheidungsgrundlage. Vergisst eine Partei etwas für sie Günstiges vorzutragen, **ermittelt das Gericht nicht von sich aus**. - **Amtsermittlungsgrundsatz** (verwaltungs-/sozialgerichtlich): hier steht der Bürger dem **machtvolleren Staat** gegenüber. Deshalb **ermittelt das Gericht von Amts wegen** den gesamten entscheidungsrelevanten Sachverhalt. Die Partei muss inhaltlich nichts vortragen (es bleibt aber sinnvoll). Die Gerichte sind an den Parteivortrag **nicht gebunden** und müssen ggf. **selbst ermitteln**.

Kosten — Vertiefung (Skript S. 34): Vor Verwaltungsgerichten werden grundsätzlich Gebühren erhoben, aber **bestimmte Verfahren sind gerichtskostenfrei**: **Asylverfahren** (§ 83b AsylG), **Kinder- und Jugendhilfe** (SGB VIII), **Ausbildungsförderung** (BAföG) und Klagen wegen **Wohngeld**.

8. Beispiel: Die verjährte Forderung (Skript S. 34–35)

Demonstrationsfall für den Unterschied **Amtsermittlung ↔ Parteimaxime**:

> **Öffentlich-rechtlich:** Behörde A verlangt klageweise die Rückerstattung zu viel erbrachter Leistungen; die Forderung ist **berechtigt, aber verjährt**. Das **Sozial- oder Verwaltungsgericht weist den beklagten Bürger** darauf hin, dass er die **Verjährungseinrede** erheben kann — der Bürger muss dann **nicht mehr zahlen**.
>
> **Privatrechtlich:** Das **private Klinikum K** verklagt Patient P auf Erstattung von Kosten für eine Chefarztbehandlung; die Forderung ist verjährt. Das **Zivilgericht weist den Beklagten NICHT** darauf hin, dass er die Verjährungseinrede erheben kann.

Marginalbox „Verjährung" (Skript S. 35)

- **Verjährung** = Ablauf eines bestimmten Zeitraums, nach dem der Schuldner das Recht hat, die geschuldete Leistung zu **verweigern**.
- **Zivilrecht:** regelmäßige Verjährungsfrist **3 Jahre** (**§ 195 BGB**).
- **Sozialrecht:** für zu Unrecht erbrachte Sozialleistungen **4 Jahre** nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der **Rückforderungsbescheid bestandskräftig** wurde (**§ 50 Abs. 3, 4 SGB X**).

L2.2 Verwaltung und Soziales

1. Einordnung des Sozialrechts (Skript S. 35)

- Sozialrecht ist die **Summe einer Vielzahl von Rechtsvorschriften** auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Rechtsbereichen.
- Allen gemeinsam: Sie verfolgen die Ziele der **sozialen Gerechtigkeit** und der **sozialen Sicherheit** (Anknüpfung an das Sozialstaatsprinzip, L1.1).
- **Kernaussage:** Das Sozialrecht ist **grundsätzlich ein Teilbereich des öffentlichen Rechts**.

2. Aufbau des öffentlichen Rechts — sechs Rechtsgebiete (Skript S. 35– 36)

	Rechtsgebiet	Inhalt	Beispiel
1	**Völkerrecht**	Vereinbarungen einzelner Staaten untereinander	Klimaschutz-, Handelsabkommen
2	**Europarecht (EU-Recht)**	Rechtsvorschriften der Organe der EU	Ansprüche nach **VO (EG) Nr. 883/2004** (Koordinierung soziale Sicherheit, EU-Krankenversicherungskarte)
3	**Verfassungsrecht**	Staatsstrukturprinzipien, Organisationsnormen, Grundrechte	das **Grundgesetz** (vgl. L1.1)
4	**Allgemeines Verwaltungsrecht**	allgemeine Rechtsinstitute + Verfahren, die **überall** in der Verwaltung gelten	**VwVfG** ✎ Verwaltungsverfahrensgesetz
5	**Besonderes Verwaltungsrecht**	Regeln nur für **spezielle Verwaltungsbereiche**	Ausländer-/Asylrecht, öffentliches Baurecht, KiTa-Recht, Schulrecht — **und das Sozialrecht**
6	**Prozessrecht**	Ablauf gerichtlicher Verfahren (immer öffentlich-rechtlich)	**ZPO** (zivil), **VwGO** (verwaltung), **SGG** (sozial)

Sozialrecht als besonderer Teil des Verwaltungsrechts (Skript S. 36)

Das Sozialrecht gilt als **besonderer Teil des Verwaltungsrechts**, hat aber drei **Besonderheiten**:

Besonderheit	Vorschrift
eigenes **Verwaltungsverfahrensrecht**	**SGB X**
eigenes **Datenschutzrecht**	ebenfalls **SGB X**
teilweise **eigener Rechtsweg** zu den Sozialgerichten	**SGG** (Sozialgerichtsgesetz)

Skripthinweis (Skript S. 36, wörtlich): „Leider hält sich der Gesetzgeber nicht immer an die Abgrenzung und so werden nicht alle Prozesse, die sich mit Sozialrecht bzw. sozialen Rechten befassen, vor den Sozialgerichten geführt." → Das löst sich in der **Negativliste** auf (siehe Abschnitt 5): **Wohngeld, Asyl, BAföG und das Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII)** gehen trotz Sozialrechtsbezug an die **Verwaltungs**gerichte.

3. Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) — Beratung durch Sozialarbeitende (Skript S. 36–37)

Grundregel: Sozialarbeitende **ohne volljuristische Ausbildung** dürfen grundsätzlich **keine juristische Beratung** vornehmen.

Definition (Skript S. 36)

> Eine **Rechtsdienstleistung** ist gemäß **§ 2 Abs. 1 RDG** jede Tätigkeit in **konkreten fremden Angelegenheiten**, sobald sie eine **rechtliche Prüfung des Einzelfalls** erfordert. Das RDG erlaubt solche Tätigkeiten grundsätzlich (mit engen Ausnahmen) nur **zugelassenen Rechtsanwälten**.

Ausnahmen — wer trotzdem beraten darf (Skript S. 37)

Norm	Personenkreis
§ 7 Abs. 1 RDG	bestimmte Berufs- und Interessenvereinigungen bzw. Genossenschaften
§ 8 Abs. 1 RDG	öffentliche oder öffentlich anerkannte Stellen

Voraussetzung in allen Fällen: Die Rechtsdienstleistung muss durch eine Person mit **Befähigung zum Richteramt** (Volljurist) erbracht oder **unter deren Anleitung / Überwachung** verrichtet werden.

Beispiel: Der in Asylfragen beratende Jugendamtsmitarbeiter (Skript S. 37)

> A (Master Soziale Arbeit, Mitarbeiter eines Jugendamts, Jugendgerichtshilfe). Frau O kommt verzweifelt ins Büro, weil ihr 19-jähriger Sohn M (Heranwachsender) wegen mehrfachen Diebstahls vor dem Jugendgericht angeklagt ist. Sie will wissen: (a) Ablauf des Strafverfahrens und (b) ob M abgeschoben werden kann.

Beratung	Befugnis	Begründung
(1) allgemeine Information über den Ablauf des Strafverfahrens gegen Heranwachsende	✓ erlaubt	keine Einzelfallprüfung — nicht zu beanstanden
(2) Beratung über die **Erfolgsaussichten einer Abschiebung**	× unzulässig	gehört **nicht** zu den Aufgaben der Jugendhilfe nach **§ 2 SGB VIII**; **Einzelfallprüfung → Verstoß gegen das RDG**, mögliche **dienstrechtliche Konsequenzen**

> **Klausur-Kerngedanke:** Sozialarbeitende dürfen nur in ihrem **gesetzlichen Aufgabenbereich** rechtlich beraten. Liegt das Thema außerhalb (hier: Aufenthalts-/Abschiebungsrecht), ist an einen Volljuristen weiterzuverweisen.

✎ MEIN KOMMENTAR

Sozialarbeitende dürfen nur ausnahmsweise beraten — über § 7 Abs. 1 RDG oder § 8 Abs. 1 RDG — und auch dann nur, wenn die Beratung sich im (satzungsmäßigen bzw. Aufgaben- und Zuständigkeits-)Bereich der Stelle hält und die personellen Anforderungen des § 7 Abs. 2 RDG (für § 8: über den Verweis in § 8 Abs. 2 RDG) erfüllt sind: Erbringung durch einen Volljuristen bzw. unter dessen Anleitung, bei ausreichender Ausstattung.

Kleiner Zusatzhinweis zur Präzision: „gesetzlicher Aufgabenbereich" ist etwas unscharf – § 7 spricht von satzungsmäßigem Aufgabenbereich, § 8 vom Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich.

4. Zuständigkeit von Verwaltungs- und Sozialgerichten (Skript S. 37–39)

Ausgangspunkt: § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO (Generalklausel)

> Nach **§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO** ist grundsätzlich in **allen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nichtverfassungsrechtlicher Art** der Rechtsweg zu den **Verwaltungsgerichten** eröffnet — **soweit** die Streitigkeit nicht durch Gesetz einem anderen Gericht **ausdrücklich zugewiesen** ist.

Da Sozialrecht **besonderes Verwaltungsrecht** ist, fielen alle sozialrechtlichen Streitigkeiten im Ausgangspunkt den Verwaltungsgerichten zu — **soweit § 51 SGG** sie nicht ausdrücklich den Sozialgerichten zuweist.

Sondervorschrift: § 51 Abs. 1 SGG (Skript S. 38)

> **Marginalbox „Erfasste sozialrechtliche Streitigkeiten nach § 51 Abs. 1 SGG":**

	Materie
1	gesetzliche **Rentenversicherung**
2	gesetzliche **Krankenversicherung**, **soziale Pflegeversicherung** und **private Pflegeversicherung** (SGB XI)
3	gesetzliche **Unfallversicherung**
4	**Arbeitsförderung**
4a	**Grundsicherung für Arbeitsuchende** (SGB II)
5	sonstige Angelegenheiten der Sozialversicherung
6	**Soziales Entschädigungsrecht**
6a	**Sozialhilfe**
7	**Feststellung von Behinderungen**
10	Materien, für die **durch Gesetz** der Rechtsweg vor den Sozialgerichten eröffnet wird (Auffangklausel)

Zusammenfassung der Zuständigkeit (Skript S. 38)

- Streitigkeiten im Sozialrecht gehen grundsätzlich **entweder** vor die **Verwaltungsgerichte oder** die **Sozialgerichte** (sog. **sachliche Zuständigkeit**).
- **Nur** die in **§ 51 SGG** genannten Streitigkeiten sind den **Sozialgerichten** zugewiesen.

5. Auffangklausel + Negativliste (Skript S. 39)

Auffangklausel § 51 Abs. 1 Nr. 10 SGG

Alle Gesetze, die **selbst ausdrücklich** auf die Zuständigkeit der Sozialgerichte verweisen, aber **nicht** in § 51 SGG genannt sind, sind damit ebenfalls den Sozialgerichten zugewiesen — z. B.:

- **§ 15 BKGG** → Bundeskindergeld
- **§ 57a SGG** → Vertragsarztrecht
- **§ 13 BEEG** → Elterngeld und Elternzeit

Negativliste — trotz sozialer Materie vor den Verwaltungsgerichten

Weil diese Materien **nicht** in § 51 SGG aufgeführt sind und ihre Gesetze nicht über Nr. 10 auf das SGG verweisen:

- **Wohngeldrecht**
- **Asylrecht**
- **Ausbildungsförderung (BAföG)**
- **Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII)** — obwohl SGB-Kerngesetz!

> **Klausurfalle:** Das **Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII)** geht trotz seiner Stellung im SGB an die **Verwaltungsgerichte**, nicht an die Sozialgerichte.

6. Örtliche Zuständigkeit (Skript S. 39)

Grundregel § 57 Abs. 1 S. 1 SGG

Örtlich zuständig ist grundsätzlich das **Sozialgericht**, in dessen Bezirk der **Kläger** zur Zeit der Klageerhebung seinen **Sitz / Wohnsitz** oder — in Ermangelung dessen — seinen **Aufenthaltsort** hat.

Legaldefinitionen § 30 Abs. 3 SGB I

Begriff	Legaldefinition
Wohnsitz	dort, wo jemand eine Wohnung **innehat unter Umständen, die darauf schließen lassen, dass er sie beibehalten und benutzen wird**
Gewöhnlicher Aufenthalt	dort, wo jemand sich **unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort nicht nur vorübergehend verweilt**

Beispiel: Der Oberschenkelbruch (Skript S. 39–40)

> Die 93-jährige R aus **Prenzlau** (Brandenburg) ist zu Besuch bei ihrem Sohn in **Blieskastel** (Saarland), wo sie bei einem Treppensturz einen Oberschenkelbruch erleidet. Der Krankenhaussozialdienst beantragt eine **geriatrische Reha**; die **Krankenkasse X** lehnt ab.

- **Sachliche** Zuständigkeit: **Sozialgericht** nach **§ 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG**.
- **Örtliche** Zuständigkeit: R hat ein **Wahlrecht** — entweder **Sozialgericht Neuruppin** (Wohnsitz Prenzlau) oder **Sozialgericht Saarbrücken** (Aufenthaltsort Saarland, da der Aufenthalt wegen der Erkrankung **nicht nur vorübergehend** ist).

Sonderfall § 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG — PKV ↔ private Pflegeversicherung (Skript S. 40)

Konstellation	Rechtsweg
Streit mit der **privaten Krankenversicherung**	**Zivilgerichte** (privater Rechtsträger)
Streit mit der **privaten Pflegeversicherung**	**Sozialgerichte** — obwohl privater Rechtsträger, ausdrücklich in **§ 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG** erfasst

L2.3 Der Verwaltungsakt als wichtigste Handlungsform im Sozialrecht

1. Was ist ein Verwaltungsakt? (Skript S. 40)

- In der Praxis meist als **„Bescheid"** bezeichnet.
- **Wichtigste Handlungsform** von Behörden im Bereich des Sozialrechts.
- Er **wendet das Gesetz auf den Einzelfall an**: Er setzt das **abstrakt-generell** geltende Gesetz für den **konkret-individuellen** Einzelfall um.

Skript-Beispiel: Im **SGB III** ist **abstrakt-generell** geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Ein **Arbeitslosengeldbescheid** (= Verwaltungsakt) bestimmt den **konkreten, individuellen** Anspruch einer bestimmten Person.

Marginalbox „Legaldefinition" (Skript S. 40)

Eine **Legaldefinition** ist die Definition (Erklärung) eines Rechtsbegriffs **in einem Gesetz durch den Gesetzgeber selbst**.

2. Die Legaldefinition des Verwaltungsakts (Skript S. 40–41)

Eine Legaldefinition des Verwaltungsakts findet sich **inhaltsgleich** in **zwei** Gesetzen:

Vorschrift	Anwendungsbereich
§ 35 S. 1 VwVfG	allgemeines Verwaltungsrecht
§ 31 S. 1 SGB X	Sozialrecht

Wortlaut § 31 S. 1 SGB X (Skript S. 41)

„Verwaltungsakt ist jede **Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme**, die eine **Behörde** zur **Regelung eines Einzelfalles** auf dem **Gebiet des öffentlichen Rechts** trifft und die auf **unmittelbare Rechtswirkung nach außen** gerichtet ist."

3. Die sechs Tatbestandsmerkmale (Skript S. 41)

Aus der Legaldefinition ergeben sich **sechs Merkmale**, die **alle** erfüllt sein müssen:

	Merkmal	Kurzbeschreibung
1	**Hoheitliche Maßnahme**	einseitig vom Staat im Über-/Unterordnungsverhältnis
2	**einer Behörde**	jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt
3	**zur Regelung**	verbindliche Setzung einer Rechtsfolge (kein bloßer Hinweis/Auskunft)
4	**eines Einzelfalls**	konkreter Sachverhalt für einen individuellen Adressaten
5	**auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts**	nicht im Privatrecht
6	**unmittelbare Rechtswirkung nach außen**	Wirkung gegenüber Personen außerhalb der Behörde

4. Die Merkmale im Detail (Skript S. 41)

Merkmal 1 — Hoheitliche Maßnahme

Hoheitlich ist eine Maßnahme, wenn sie **einseitig vom Staat vorgegeben** wurde. Der Staat wird in seiner dem Bürger gegenüber **übergeordneten Eigenschaft** tätig (z. B. gibt der ALG-Bescheid einseitig vor, ob, in welcher Höhe und für welchen Zeitraum jemand Arbeitslosengeld erhält).

> **Marginalbox „Hoheitlich":** jedes **einseitige öffentlich-rechtliche Handeln im Über-/Unterordnungs-Verhältnis**.

Merkmal 2 — Behörde

Eine Behörde umfasst sowohl die **unmittelbare** als auch die **mittelbare Staatsverwaltung** (vgl. L2.1/L2.2).

> **Marginalbox „Behörde":** jede Stelle, die **Aufgaben der öffentlichen Verwaltung** wahrnimmt (**§ 1 Abs. 4 VwVfG**).

Merkmal 3 — Regelung eines Einzelfalls

Es muss eine **rechtlich verbindliche Vorgabe** gegenüber dem Adressaten erfolgen. **Keine Regelungen** sind z. B. **Auskünfte oder Hinweise**. Der Einzelfall ist ein **konkreter Sachverhalt für einen individuellen Adressaten**.

> **Marginalbox „Regelung":** die **unmittelbare Herbeiführung (Setzung) einer verbindlichen Rechtsfolge** — z. B. **Begründung, Aufhebung, Abänderung oder Feststellung** eines Rechts oder einer Pflicht.

Merkmal 4 — Einzelfall

Ein **konkreter Sachverhalt** für einen **individuellen Adressaten** (siehe Marginalbox Regelung).

Merkmal 5 — Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts

Abgrenzung zum **Privatrecht** — dort ist **kein** Verwaltungsakt möglich. (Alle Bücher des SGB zählen zum öffentlichen Recht.) **Merkmal 6 — Unmittelbare Rechtswirkung nach außen (Außenwirkung)**

Die Rechtsfolgen müssen gegenüber einem **außerhalb der Behörde stehenden Adressaten** eintreten (z. B. dem antragstellenden Bürger). In der Praxis durch **Ausdruck und Übergabe** oder **Post-Versand** eines schriftlichen Bescheides.

5. Modellfall: Der BAföG-Antrag (Skript S. 42)

Die Studierende **S** beantragt BAföG für ein Psychologie-Studium beim **Amt für Ausbildungsförderung der Stadt K**. Das Amt **bewilligt** den Antrag durch einen **BAföG-Bescheid**.

Merkmal	Prüfung im Fall	Ergeb-nis
(1) hoheitliche Maßnahme	Staat entscheidet im Über-/Unterordnungsverhältnis über Grund + Höhe des BAföG	✓
(2) Behörde	Amt für Ausbildungsförderung nimmt Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr	✓
(3) Regelung	verbindliche Festlegung des Rechts der S auf BAföG dem Grunde und der Höhe nach	✓
(4) Einzelfall	es geht konkret darum, ob **gerade S** BAföG erhält	✓
(5) öffentliches Recht	BAföG ist Teil des öffentlichen Rechts	✓
(6) Außenwirkung	Bekanntgabe durch Versand des schriftlichen Bescheides an S	✓
Ergebnis	Der BAföG-Bescheid ist ein **Verwaltungsakt**.	✓

6. Skript-Zusammenfassung (Skript S. 42)

Der in der Praxis meist als **Bescheid** bezeichnete Verwaltungsakt **konkretisiert als wichtigste Handlungsform der Träger des öffentlichen Rechts ein abstraktgenerelles Gesetz auf einen konkret-individuellen Einzelfall.** Die Legaldefinition in **§ 31 SGB X** und **§ 35 VwVfG** bezeichnet ihn als jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.

LEKTION 3

Überblick und Struktur der Sozialgesetzbücher

L3.1 Überblick über die SGB I–XII und XIV

1. Lernziele der Lektion 3 (Skript S. 43)

Nach der Lektion sollst du:

- einen **Überblick** über die Sozialgesetzbücher SGB I bis SGB XIV geben,
- erklären, welche **Bedeutung das SGB I** für die übrigen Sozialgesetzbücher hat,
- den **Unterschied zwischen SGB I und SGB IV** beschreiben,
- **Grundwissen zum Sozialverwaltungsverfahren** nach dem SGB X darstellen,
- die **Bedeutung des Sozialdatenschutzes** erfassen.

Die ersten drei Ziele betreffen L3.1, die letzten beiden L3.4.

2. Praxisbezug: Aufklärung, Beratung, Auskunft (Skript S. 44)

Einstieg über die **Informationspflichten der Leistungsträger** (Details in L3.2):

Norm	Pflicht
§ 13 SGB I	**Aufklärung** der Bevölkerung über Rechte und Pflichten nach dem SGB
§ 14 SGB I	**Beratung** der Bürger über ihre Rechte und Pflichten
§ 15 SGB I	**Auskunft** bei Bedarf

Skript-Beispiel: Die Bundeskampagne **„Unser Schritt nach vorne"** vermittelt Basiswissen (= Aufklärung) und setzt einen **Perspektivwechsel** weg vom Vermittlungsvorrang hin zu **mehr Weiterbildung und Qualifizierung** (Bürgergeld-Kontext).

Marginalbox „Vermittlungsvorrang" (Skript S. 44): Der Vermittlungsvorrang bezog sich auf die Aufgabe der **Jobcenter**, Leistungsbezieher in eine verfügbare Arbeitsstelle zu vermitteln, damit der Leistungsbezug **möglichst schnell beendet** wird.

3. Überblick über die 13 SGB-Bücher (Skript S. 44–46)

Das Sozialgesetzbuch hat mit den **SGB I–XIV 13 eigenständige Bücher** (ein **SGB XIII existiert nicht** — wegen des Aberglaubens um die Zahl 13).

Buch	Titel	Kerngegenstand (nach neuem Skript)
SGB I	Allgemeiner Teil	Grundbegriffe + Grundlagen, die — soweit andere SGB nichts Spezielleres anordnen — **für alle anderen SGB gelten** (z. B. Information, Aufklärung, Beratung). Vermeidet Wiederholungen.
SGB II	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende	seit **01.01.2023** Ablösung von „ALG 2"/„Hartz IV". Ziel: eigenen + Angehörigen-Lebensunterhalt aus **eigenen Mitteln und Kräften** bestreiten.
SGB III	Arbeitsförderung	Leistungen v. a. **Arbeitslosengeld**, für ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte, arbeitsuchende und arbeitslose Personen.

Buch	Titel	Kerngegenstand (nach neuem Skript)
SGB IV	Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung	**„Allgemeiner Teil der Sozialversicherung"** — betrifft nicht alle SGB, sondern **nur die fünf Bereiche der gesetzlichen Sozialversicherung**.
SGB V	Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)	Leistungen im Krankheitsfall; Beziehungen zwischen den selbstverwalteten **GKV-Trägern** (Leistungszahler) und **Leistungserbringern** (Krankenhäuser, Ärzte).
SGB VI	Gesetzliche Rentenversicherung	**Renten** und sonstige Leistungen (z. B. Rehabilitation).
SGB VII	Gesetzliche Unfallversicherung	**(Haft-)Pflichtversicherung der Arbeitgeber**; gleicht Gesundheitsschäden aus versicherter Tätigkeit aus. **Primär: Verhütung** von Versicherungsfällen (**Berufskrankheiten + Arbeitsunfälle, inkl. Wegeunfälle**) und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren.
SGB VIII	Kinder- und Jugendhilfe	Kinder/Jugendliche mit Anspruch auf **Bildung** und Recht auf **Schutz und gewaltfreie Erziehung**. Größter Bereich: **Kindertagesbetreuung**; auch Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Förderung der Erziehung in der Familie.
SGB IX	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung	Benachteiligungen im Arbeitsleben und bei der Teilhabe **gar nicht erst entstehen lassen** oder schnell überwinden.
SGB X	Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz	Sozialverwaltungsverfahren + Sozialdatenschutz + **Zusammenarbeit und Erstattungsansprüche** der Leistungsträger untereinander + Rechtsbeziehungen zu Dritten.
SGB XI	Soziale Pflegeversicherung	Leistungen für **pflegebedürftige Personen mit einem Pflegegrad**.
SGB XII	Sozialhilfe	**„Letztes soziales Netz"** — fängt den Bürger auf, wenn er sich nicht selbst helfen kann und auch sonst niemand vorrangig leistet (Angehörige, andere Sozialleistungen, eigenes Vermögen).
SGB XIII	—	**existiert nicht** (Aberglaube um die „Unglückszahl" 13).
SGB XIV	Soziale Entschädigung	Bündelt (weitgehend, nicht abschließend) das **Entschädigungsrecht** — z. B. für **Kriegsopfer, Opfer von Gewalt, Opfer von Impfschäden**.

Verständnis-Hinweis: Die Reihenfolge ist kein Zufall — zuerst die übergreifenden Bücher (**SGB I, IV, X**), dann die fünf Säulen der Sozialversicherung (**II/III, V, VI, VII, XI**), dann die Spezialbereiche (**VIII, IX, XII, XIV**).

L3.2 SGB I — Allgemeiner Teil

1. Funktion und Aufgabe des SGB I (Skript S. 46–47)

Das **SGB I** bildet den **allgemeinen Teil aller anderen Sozialgesetzbücher**. Es definiert die **Zielsetzung** des gesamten SGB: die Umsetzung von **sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit** (§ 1 Abs. 1 S. 1 SGB I).

> **§ 1 Abs. 1 SGB I (Wortlaut):** „Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung **sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit** Sozialleistungen einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten."
>
> **§ 1 Abs. 2 SGB I:** Der Staat ist verpflichtet, die zur Umsetzung der sozialen Rechte erforderlichen **Institutionen bereitzuhalten**.

2. Die acht sozialen Rechte (§§ 2–10 SGB I) (Skript S. 47)

§ 2 SGB I erklärt: Die sozialen Rechte dienen der Umsetzung der **Aufgaben aus § 1 SGB I**. **§§ 3–10 SGB I** benennen, welche sozialen Rechte es gibt:

Norm	Soziales Recht	konkretisiert (Bezug)
§ 3 SGB I	Bildungs- und Arbeitsförderung	SGB III
§ 4 SGB I	Sozialversicherung	SGB V, VI, VII, XI
§ 5 SGB I	Soziale Entschädigung	SGB XIV
§ 6 SGB I	Minderung des Familienaufwands (Entlastung von Familien)	BEEG, BKGG
§ 7 SGB I	Zuschuss für eine angemessene Wohnung	Wohngeldgesetz
§ 8 SGB I	Kinder- und Jugendhilfe	SGB VIII
§ 9 SGB I	Sozialhilfe	SGB XII
§ 10 SGB I	Teilhabe von Menschen mit Behinderung	SGB IX

> Die rechte Spalte ist eine Verständnishilfe — das Skript zählt die acht Rechte auf, ohne sie jeweils einem Buch zuzuordnen.

3. Leistungsarten und Leistungsträger (Skript S. 47–48)

Leistungsarten (§ 11 SGB I)

Gegenstand der sozialen Rechte sind die **Sozialleistungen** in drei Formen:

- **Dienstleistungen** (einschließlich persönlicher und erzieherischer Hilfe)
- **Sachleistungen**
- **Geldleistungen**

Leistungsträger (§ 12 SGB I, §§ 18–28 SGB I)

Erbringer sind die **Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Behörden**. Welcher Träger konkret zuständig ist, regeln die **§§ 18–28 SGB I** für die einzelnen Sozialleistungen.

Skript-Beispiel (§ 21 Abs. 2 SGB I): Träger der gesetzlichen Krankenversicherung sind u. a. die **Orts-, Betriebs- und Innungskrankenkassen**, die **landwirtschaftliche Krankenkasse**, die **Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See** und die **Ersatzkassen**.

4. Aufklärung – Beratung – Auskunft (§§ 13–15 SGB I) (Skript S. 48)

Damit Bürger überhaupt wissen, dass es soziale Rechte gibt und wie sie dazu gelangen, muss der Staat **informieren** — auf drei Wegen:

Norm	Begriff	Adressat	Inhalt	Wer ist zuständig?
§ 13 SGB I	**Aufklärung**	die **Allgemeinheit** (alle Bürger)	**allgemeine** Information über Rechte und Pflichten (Internet, Veranstaltungen, Broschüren, Ratgeber, Flyer)	die Leistungsträger im Rahmen ihrer Zuständigkeit
§ 14 SGB I	**Beratung**	der **einzelne** Bürger	**individuelle** Beratung über die eigenen Rechte und Pflichten nach dem SGB (Anspruch jedes Einzelnen)	der **jeweilige Leistungsträger**, gegenüber dem Rechte geltend zu machen / Pflichten zu erfüllen sind
§ 15 SGB I	**Auskunft**	der **einzelne** Bürger	Antwort auf eine **präzise Frage**, z. B. „Wer ist der zuständige Leistungsträger?" die Träger der	die nach Landesrecht zuständigen Stellen sowie GKV und der sozialen Pflegeversicherung

Drei-Stufen-Logik: § 13 → § 14 → § 15 = allgemein → individuell → konkret-präzise. Aufklärung an alle · Beratung an den Einzelnen · Auskunft auf eine konkrete Frage.

Beispiel: Nachzahlung zur Erreichung der Mindestversicherungszeit (Skript S. 49)

Nach **§ 50 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI** besteht ein Anspruch auf Regelaltersrente nach einer Mindestversicherungszeit von **5 Jahren = 60 Monaten**. V hat erst **57 Monate** Beiträge gezahlt — es fehlen **3 Monate**. Im (von V gewünschten) **Beratungsgespräch** muss die Rentenversicherung sie darauf hinweisen, **ob und unter welchen Voraussetzungen** sie Beiträge **nachzahlen** kann oder welche anderen Möglichkeiten bestehen.

Pointe: Die **Beratung (§ 14)** reicht weiter als eine bloße Auskunft — sie umfasst aktiv den Hinweis auf Handlungsoptionen.

L3.3 SGB IV — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung

1. Funktion und Anwendungsbereich des SGB IV (Skript S. 49)

Während das **SGB I** den allgemeinen Teil **für alle** Bücher des SGB zieht, bildet das **SGB IV** „nur" den allgemeinen Teil **für die fünf Säulen der gesetzlichen Sozialversicherung**.

Bereich	SGB	Geltung des SGB IV
Krankenversicherung	SGB V	✓ (§ 1 Abs. 1 S. 1 SGB IV)
Unfallversicherung	SGB VII	✓
Rentenversicherung	SGB VI	✓
soziale Pflegeversicherung	SGB XI	✓
Arbeitsförderung	SGB III	✓ **in überwiegenden Teilen**
Grundsicherung für Arbeitsuchende	SGB II	nur **wenige** Vorschriften

Wichtig: Das **SGB II** zählt als **steuerfinanzierte Fürsorgeleistung nicht** zur gesetzlichen Sozialversicherung — es hat nur einen **thematischen Bezug** zur Arbeitsförderung (SGB III), weil es ebenfalls Leistungen für Arbeitsuchende bietet.

2. Wichtige Begriffsdefinitionen des SGB IV (Skript S. 49)

Das SGB IV definiert viele für die Sozialversicherung zentrale Begriffe:

Norm	Begriff
§ 7 SGB IV	**Beschäftigung** (abhängige Beschäftigung)
§ 14 SGB IV	**Arbeitsentgelt** (für Nichtselbstständige)
§ 15 SGB IV	**Arbeitseinkommen** (für Selbstständige)

3. Die Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) (Skript S. 50)

Die **Bezugsgröße** ist das **Durchschnittsentgelt** in Deutschland aus dem **vorletzten Kalenderjahr**. Durch Bezugnahme auf die Bezugsgröße erspart man die **ständige Neufestsetzung** anderer Bezugswerte: Statt jedes Gesetz jährlich zu ändern, verweist man auf die Bezugsgröße, die ihrerseits jährlich angepasst wird.

Beispiel: Bezugsgröße in der Familienversicherung der GKV (Skript S. 50): Ein Anspruch auf **beitragsfreie Familienversicherung** (§ 10 SGB V) besteht **nicht**, wenn das Gesamteinkommen regelmäßig im Monat **ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße** nach § 18 SGB IV überschreitet (**§ 10 Abs. 1 Nr. 5 SGB V**). Steigt die Bezugsgröße, passt sich die Grenze automatisch an — das SGB V muss nicht geändert werden.

4. Träger der Sozialversicherung (§§ 29 ff. SGB IV) (Skript S. 50)

Die **§§ 29 ff. SGB IV** regeln die Träger der Sozialversicherung — insbesondere deren Status als **selbstverwaltete (= vom Staat unabhängige) rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts** (§ 29 SGB IV).

5. Statusfeststellungsverfahren und Scheinselbstständigkeit (§ 7a SGB IV) (Skript S. 50–51)

Das **Statusfeststellungsverfahren** nach **§ 7a SGB IV** vor der **Deutschen Rentenversicherung** klärt, ob eine Person mit ihrer Tätigkeit in der gesetzlichen Sozialversicherung **versicherungspflichtig** ist. Praktische Bedeutung vor allem bei der **Scheinselbstständigkeit**.

Marginalbox „Scheinselbstständigkeit": Personen, die nach außen wie **selbstständige Auftragnehmer** auftreten, tatsächlich aber **abhängig Beschäftigte** nach **§ 7 Abs. 1 SGB IV** sind. Weil keine Beiträge abgeführt werden, **erspart sich der Auftraggeber die Arbeitgeberbeiträge** und versucht, Ansprüche auf Urlaub und Lohnfortzahlung zu umgehen.

Ablauf und Folgen

- Bei Verdacht können die Träger der Sozialversicherung — oder Auftraggeber/Auftragnehmer selbst (für Rechtssicherheit) — ein Verfahren einleiten.
- Stellt die DRV eine **abhängige Beschäftigung** fest, wird der Scheinselbstständige **rückwirkend zum Arbeitnehmer** mit allen Rechten (**Urlaub, Entgeltfortzahlung, Kündigungsschutz**).
- Der Arbeitgeber (faktische Auftraggeber) muss **nachzahlen**: **Lohnsteuer für bis zu 4 Jahre** und **alle Sozialversicherungsbeiträge seit Beginn** des Beschäftigungsverhältnisses → **erhebliches Risiko** für den Auftraggeber.

L3.4 SGB X — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

1. Aufbau des SGB X (Skript S. 51)

Soziale Arbeit erfordert Wissen zum Sozialverwaltungsverfahren. Das **SGB X** umfasst **drei Themenbereiche**:

Bereich	Normen
Verwaltungsverfahren	§§ 1–66 SGB X
Schutz der Sozialdaten	§§ 67–85a SGB X
Zusammenarbeit der Leistungsträger untereinander und mit Dritten	§§ 86–119 SGB X

Das Skript behandelt nur **überblicksmäßig** das **Sozialverwaltungsverfahren** und den **Sozialdatenschutz**.

Verwaltungsverfahren — § 8 SGB X

Nach **§ 1 SGB X** gelten die §§ 1–66 nur für die Tätigkeit von Behörden bei **Verwaltungstätigkeiten nach dem SGB** (z. B. ein Arbeitslosengeldbescheid der BA). Ein **Verwaltungsverfahren** ist nach **§ 8 SGB X** die **nach außen wirkende Tätigkeit der Behörden, die auf Prüfung der Voraussetzungen, Vorbereitung und Erlass eines Verwaltungsakts gerichtet ist** (einschließlich des Erlasses). **Keine** Verwaltungsverfahren sind reine **Auskünfte, Beratungen und Realakte** (z. B. eine Dienstfahrt).

2. Verfahrensgrundsätze des Sozialverwaltungsverfahrens (Skript S. 52)

Norm	Grundsatz
§ 9 SGB X	**Formfreiheit**: das Verfahren ist nicht an bestimmte Formen gebunden, **einfach, zweckmäßig und zügig** durchzuführen; ein VA kann deshalb auch **mündlich** ergehen (§ 33 Abs. 2 SGB X)
§ 13 SGB X	**Vertretung** durch einen Bevollmächtigten (z. B. Rechtsanwalt)
§ 20 SGB X	**Untersuchungsgrundsatz** (= Amtsermittlungsgrundsatz): die **Behörde** klärt den Sachverhalt von Amts wegen auf; im Gegenzug bestehen **Mitwirkungspflichten** (Tatsachen angeben, persönliches Erscheinen, Mitwirkung bei Untersuchungen — vgl. §§ 60–66 SGB I, L3.2)
§ 27 SGB X	**Wiedereinsetzung in den vorigen Stand**: eine **ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit** versäumte Frist kann nachgeholt werden (z. B. Widerspruchsfrist verpasst wegen Urlaub oder Krankenhausaufenthalt)

Beispiel: Die mündliche Inobhutnahme (Skript S. 52): Der Verwaltungsakt der **Inobhutnahme** wird mit seiner **Bekanntgabe** an den Sorgeberechtigten wirksam (§§ 37 Abs. 1, 39 Abs. 1 SGB X), die nach **§ 33 Abs. 2 S. 1 SGB X auch mündlich** erfolgen kann — z. B. wenn das Jugendamt schnell handeln muss.

3. Rücknahme, Widerruf und Aufhebung von Verwaltungsakten (Skript S. 53–55)

Will die Behörde einen bereits erlassenen Bescheid wieder aufheben (weil die Voraussetzungen fehlten oder sich Umstände geändert haben), gibt es **drei Wege**. Gemeinsamer Sinn: die **Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns** herstellen und Fehler korrigieren.

Die Systematik im Überblick

Ausgangslage	Wirkung für den Adressaten	Instrument	Norm
rechtswidriger VA	**belastend**	**Rücknahme** (einfach — Vertrauen unbeachtlich)	**§ 44 SGB X**
rechtswidriger VA	**begünstigend**	**Rücknahme** (nur eingeschränkt — Vertrauensschutz)	**§ 45 SGB X**
rechtmäßiger VA	**belastend**	**Widerruf**	**§ 46 SGB X**
rechtmäßiger VA	**begünstigend**	**Widerruf** (nur ausnahmsweise)	**§ 47 SGB X**
VA **mit Dauerwirkung**	Änderung der Verhältnisse	**Aufhebung**	**§ 48 SGB X**

Erläuterung mit den Skript-Beispielen

- **§ 44 SGB X — rechtswidrig + belastend (Beispiel „zu wenig Krankengeld"):** Ein Computervirus führt zu einem zu niedrigen Krankengeldbescheid. Der VA ist rechtswidrig und für A **belastend** → Rücknahme nach **§ 44 Abs. 1 SGB X**; das Vertrauen des A muss **nicht** berücksichtigt werden (er hat kein Problem mit der Aufhebung). Danach ergeht ein neuer, korrekter Bescheid.
- **§ 45 SGB X — rechtswidrig + begünstigend (Beispiel „überzahltes Pflegegeld"):** B erhält wegen eines Rechenfehlers Pflegegrad 3 statt 2 und hat das höhere Pflegegeld bereits verbraucht. Der VA ist rechtswidrig, aber für B **begünstigend** → Rücknahme nur unter den **eingeschränkten** Voraussetzungen des **§ 45 SGB X**; nach **§ 45 Abs. 2 S. 1 SGB X** ist abzuwägen, ob B **zu Recht vertraut** und den Vorteil bereits **verbraucht** hat.
- **§ 47 SGB X — rechtmäßig + begünstigend:** Beispiel **§ 47 Abs. 2 SGB X** — Widerruf bei **zweckwidriger Mittelverwendung** (Pflegegeld nach § 37 SGB XI wird für Drogen statt für die Pflege verwendet).
- **§ 48 SGB X — VA mit Dauerwirkung:** Die meisten Sozialleistungs-Bescheide (z. B. ALG) **laufen fort**. Ändern sich die Verhältnisse (der ALG-Empfänger findet eine neue Arbeit), kann der Bescheid **ab dem Zeitpunkt der Änderung** nach § 48 SGB X aufgehoben werden.

4. Sozialdatenschutz (Skript S. 55–58)

Verfassungsrechtlicher Hintergrund

Im **Volkszählungsurteil (BVerfG, 1983)** wurde aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (**Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG**) das **Recht auf informationelle Selbstbestimmung** abgeleitet: Schutz vor unbegrenzter Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe persönlicher Daten. Zugleich ist der Sozialstaat **auf Daten angewiesen** (z. B. für bruttolohnabhängige Beiträge).

Funktion des Sozialdatenschutzrechts

Es soll **zwei Interessen in Einklang bringen**:

1. das grundrechtlich geschützte **Geheimhaltungsinteresse** des Einzelnen an seinen sensiblen Sozialdaten, und
2. das staatliche Interesse an einer **funktionsfähigen Sozialverwaltung**.

Normhierarchie (Skript S. 56)

Rang	Regelung
vorrangig	**DSGVO** (EU-Datenschutz-Grundverordnung)
ergänzend **nachrangig**	**BDSG** (Bundesdatenschutzgesetz)
sozialrechtsspezifisch	**Sozialdatenschutz im SGB X** (und teils **SGB I**) — für **alle** Sozialleistungsbereiche

Sozialgeheimnis (§ 35 S. 1 SGB I)

§ 35 S. 1 SGB I regelt das **Sozialgeheimnis** und konkretisiert das Recht auf informationelle Selbstbestimmung: Jeder hat **Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 SGB X) von den Leistungsträgern nicht unbefugt verarbeitet** werden — auch innerhalb des Trägers nur **Befugten** zugänglich.

> **Sozialdaten (§ 67 Abs. 2 S. 1 SGB X):** personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DSGVO), die von einer in § 35 SGB I genannten Stelle (v. a. **Sozialleistungsträger**) im Hinblick auf ihre SGB-Aufgaben verarbeitet werden.

Grundsätze des Sozialdatenschutzes (Skript S. 57)

✎ MEIN KOMMENTAR

Verhältnismäßigkeit:

Jeder Eingriff in das Sozialgeheimnis muss geeignet, erforderlich und angemessen sein. Auch wenn eine Angabe abstrakt hilfreich wäre, darf der Eingriff in die Privatsphäre nicht außer Verhältnis zum Nutzen für das Verwaltungsverfahren stehen.

Grundsatz	Bedeutung
Verhältnismäßigkeit ✎ Allgemeines Verfassungsrecht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG – Recht auf informationelle Selbstbestimmung) i. V. m. Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO und § 67a Abs. 1 SGB X	Daten nur im **erforderlichen und angemessenen** Umfang erheben
Zweckbindung ✎ § 67a Abs. 1 Satz 1 SGB X	Erhebung nur, wenn zur **Aufgabenerfüllung nach dem SGB erforderlich** → **keine Vorratsdatenspeicherung**
Datenminimierung / Datensparsamkeit ✎ Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO („dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt“)	auf das **notwendige Maß** beschränken (z. B. Beruf der Eltern beim ALG-Antrag nicht nötig)
Ersterhebungsgrundsatz ✎ § 67a Abs. 2 Satz 1 SGB X	Daten **vorrangig bei der betroffenen Person** erheben (§ 67 Abs. 2 S. 1 SGB X)

LEKTION 4

Die fünf Säulen der Sozialversicherung

L4.1 SGB II — Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende

1. Praxisbezug + systematische Einordnung (Skript S. 60)

- **Zahlen (Stand Sept. 2024):** 5,5 Mio. Bürgergeld-Bezieher, davon **1,8 Mio. Kinder/Jugendliche**; über 2 Mio. stehen der Vermittlung nicht zur Verfügung (Krankheit, fehlende Kinderbetreuung, v. a. Alleinerziehende); ca. **800.000 Aufstocker** (arbeiten, aber zu wenig Einkommen).
- **Warum fünf Säulen, aber sechs Kapitel?** Das **SGB II ist keine Säule** der Sozialversicherung (es ist **steuerfinanziert**), während das **SGB III eine Säule** ist (**beitragsfinanziert**). Wegen des thematischen Zusammenhangs (beide betreffen Arbeitsuchende) werden sie zusammen behandelt → es bleiben **tatsächlich nur fünf Säulen**.

2. Grundgedanke und Leitprinzip „Fördern und Fordern" (Skript S. 60– 61)

Zentral ist die **Eigenverantwortung**: erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen müssen **vorrangig und eigeninitiativ alle Selbsthilfemöglichkeiten ausschöpfen**, bevor sie eine steuerfinanzierte Leistung in Anspruch nehmen. Das Bürgergeld sichert ein **menschenwürdiges Existenzminimum**.

Prinzip	Norm	Inhalt
Fordern	**§ 2 SGB II**	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte + Bedarfsgemeinschaft müssen **alle Möglichkeiten** zur Beendigung/Verringerung der Hilfebedürftigkeit ausschöpfen, aktiv an der Eingliederung mitwirken, insbesondere einen **Kooperationsplan** abschließen.
Fördern	**§ 14 SGB II**	Die Träger unterstützen **umfassend und nachhaltig** mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit; insbesondere **Beratung** und gemeinsame Erarbeitung einer **individuellen Strategie**.

3. Leistungsberechtigte nach SGB II (Skript S. 61–62)

§ 7 Abs. 1 Nr. 1–4 SGB II — vier kumulative Voraussetzungen: Leistungen erhält, wer 1. das **15. Lebensjahr vollendet** und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht hat, 2. **erwerbsfähig** ist, 3. **hilfebedürftig** ist und 4. seinen **gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland** hat (= **erwerbsfähige Leistungsberechtigte**).

Altersgrenzen (§ 7a SGB II)

Bürgergeld ab dem vollendeten **15. Lebensjahr** bis zum regulären **Rentenalter**. Das Rentenalter steigt ab Geburtsjahr **1947** jährlich um einen Monat von **65 auf 67 Jahre** (§ 235 SGB VI).

Erwerbsfähigkeit (§ 8 Abs. 1 SGB II)

Erwerbsfähig ist, wer **nicht** wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes **mindestens drei Stunden täglich** erwerbstätig zu sein.

- Andere Hindernisse (z. B. **Kindererziehung**) schließen den Anspruch **nicht** aus.
- Wer **nicht** erwerbsfähig ist, erhält normalerweise Leistungen nach **SGB XII** (nicht SGB II).

Zumutbarkeit (§ 10 SGB II)

Einer erwerbsfähigen Person ist **jede Arbeit zumutbar** (§ 10 Abs. 1 SGB II), außer bei Ausnahmen (z. B. körperlich/geistig/seelisch nicht in der Lage; Erziehung eines Kindes — i. d. R. unter 3 Jahren — gefährdet). Nach **§ 10 Abs. 2 SGB II** ist eine Arbeit **nicht** schon deshalb unzumutbar, weil sie **nicht der Ausbildung entspricht** — auch anspruchslosere Arbeiten sind grundsätzlich anzunehmen.

Hilfebedürftigkeit (§ 9 SGB II)

Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt **nicht oder nicht ausreichend** aus dem zu berücksichtigenden **Einkommen oder Vermögen** sichern kann **und** die erforderliche Hilfe **nicht von anderen** (insbesondere Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.

4. Einkommen, Vermögen, Karenzzeit (Skript S. 63)

Begriff	Norm	Inhalt
Einkommen	§ 11 SGB II (zu berücksichtigen) / § 11a (nicht zu berücksichtigen)	grundsätzlich **alle Einnahmen in Geld**; nur die in § 11a genannten Einkünfte bleiben ausnahmsweise unberücksichtigt
Vermögen	§ 12 SGB II	Gesamtheit der **in Geld messbaren Güter** (Geld, bewegliche Sachen wie Schmuck/Möbel/Gemälde, Aktien)
Karenzzeit	(Stand 2025)	im **ersten Jahr** des Leistungsbezugs wird Vermögen nur berücksichtigt, wenn es **erheblich** ist — erheblich = über **40.000 €** für die leistungsberechtigte Person

5. Bedarfsgemeinschaft, Haushaltsgemeinschaft, Wohngemeinschaft (Skript S. 63–65)

Entscheidend, **wessen** Einkommen/Vermögen berücksichtigt wird (§ 9 Abs. 2 SGB II).

Bedarfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 3 SGB II — abschließend)

Mitglieder sind **nur**:

- der erwerbsfähige Leistungsberechtigte selbst,
- der nicht dauerhaft getrennt lebende **Ehegatte / eingetragene Lebenspartner**,
- Personen in einer **„eheähnlichen Gemeinschaft"** (Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft),
- **Kinder unter 25** im Haushalt, sofern unverheiratet, erwerbsfähig und ohne ausreichendes eigenes Einkommen.

> Für das Vorliegen einer Bedarfsgemeinschaft ist das **Jobcenter beweispflichtig**. Nach **§ 7 Abs. 3a SGB II** wird eine Verantwortungs- und Einstehensgemeinschaft **vermutet**, wenn die Partner länger als ein Jahr zusammenleben, mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, Kinder/Angehörige im Haushalt versorgen oder befugt sind, über Einkommen/Vermögen des anderen zu verfügen.

Haushaltsgemeinschaft

Personen, die **keine** Bedarfsgemeinschaft bilden können (z. B. **Verwandte/Verschwägerte über 25** — Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwister; eigene Kinder/Pflegekinder über 25 im Haushalt), die aber zusammenleben und **„aus einem Topf wirtschaften"**. Es gilt die **(widerlegbare) Vermutung** gegenseitiger Unterstützung → Einkommen/Vermögen wird wechselseitig berücksichtigt.

Wohngemeinschaft

Wer nur **Wohnraum teilt**, ohne verwandt/verschwägert zu sein (z. B. eine **Studenten-WG**), bildet **weder** eine Bedarfs- **noch** eine Haushaltsgemeinschaft → **kein Einstehen** füreinander.

> **Übersicht:**

Form	Wer	Einstehen füreinander?
Bedarfsgemeinschaft	Partner + Kinder unter 25 (§ 7 Abs. 3)	ja
Haushaltsgemeinschaft	Verwandte/Verschwägerte über 25, „aus einem Topf"	ja (widerlegbare Vermutung)
Wohngemeinschaft	nur geteilter Wohnraum (z. B. WG)	nein

6. Leistungen und Leistungserbringer (Skript S. 66–67)

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

- **Grundsicherung (Bürgergeld): Regelbedarf** als monatliche Pauschale (**Regelsatz**), der fortgeschrieben wird
- **Sozialversicherungsleistungen:** Beiträge zur **Kranken- und Pflegeversicherung**
- **Kosten der Unterkunft:** Unterkunft und Heizung in **angemessener Höhe**

Mehrbedarfe (§ 21 SGB II)

Zusätzliche Aufwendungen, die der Regelbedarf nicht abdeckt — z. B. für **werdende Mütter ab der 13. Schwangerschaftswoche**, **Alleinerziehende**, **Menschen mit Behinderung**, **kostenaufwändige Ernährung** aus medizinischen Gründen, **Schulbücher**.

Aufstocker und Zuständigkeit

- Trotz des Namens müssen Leistungsbezieher **nicht arbeitslos** sein: Bürgergeld kann **ergänzend** zum Erwerbseinkommen bezogen werden (**Aufstocker**, v. a. Geringverdiener).
- Zuständig sind die **Jobcenter** — i. d. R. gemeinsame Einrichtungen der **Bundesagentur für Arbeit** mit einem **kommunalen Träger**.

7. Sanktionen (§ 31, § 31a, § 31b SGB II) (Skript S. 67)

§ 31 SGB II benennt **Pflichtverletzungen** (z. B. Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzunehmen). **§ 31a SGB II** sieht ein **dreistufiges** Minderungssystem vor:

	Anlass	Minderung	Dauer
1	erste Pflichtverletzung	**10 %**	1 Monat
2	zweite Pflichtverletzung	**20 %**	2 Monate
3	dritte Pflichtverletzung	**30 %**	3 Monate

Beginn und Dauer der Minderung regelt **§ 31b SGB II**.

Reform: Zum Redaktionsschluss war geplant, die Sanktionsmöglichkeiten **deutlich zu verschärfen** (insb. bei versäumten Terminen / Ablehnung zumutbarer Arbeit) und das Bürgergeld in **„Grundsicherung"** umzubenennen.

L4.2 SGB III — Arbeitsförderung

1. Träger und Ziele der Arbeitsförderung (Skript S. 68–69)

- **Träger:** Die Leistungen nach dem SGB III werden nach **§ 19 SGB I** durch die **Agenturen für Arbeit** und die sonstigen Dienststellen der **Bundesagentur für Arbeit (BA)** erbracht.
- **Ziele (§ 1 SGB III):** Die Arbeitsförderung soll
  - dem **Entstehen von Arbeitslosigkeit entgegenwirken**,
  - die **Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen**,
  - den **Ausgleich von Angebot und Nachfrage** auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen,
  - **Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden** (durch Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit),
  - die **Gleichstellung von Frauen und Männern** als durchgängiges Prinzip verfolgen.

Nach **§ 1 Abs. 2 Nr. 1–4 SGB III** sollen die Leistungen u. a. die **Transparenz und Mobilität** erhöhen, die **Beschäftigungsfähigkeit** fördern, **unterwertiger Beschäftigung** entgegenwirken und die **berufliche Situation von Frauen** verbessern.

2. Aktive und passive Leistungen (Skript S. 70)

Das SGB III unterscheidet **aktive** und **passive Leistungen**. **Aktive Leistungen haben Vorrang** vor den passiven (Geld-)Leistungen, die soweit möglich vermieden werden sollen.

§ 4 SGB III: Die **Vermittlung** in Ausbildung und Arbeit hat **Vorrang** vor den Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit.

Passive Leistungen (nur Geldleistungen)

- **Arbeitslosengeld (Alg)** bei Arbeitslosigkeit — **§§ 136 ff. SGB III**
- **Insolvenzgeld** — **§§ 165 ff. SGB III**

Marginalbox „Insolvenzgeld": Kann ein Arbeitgeber seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen, zahlt die Agentur für Arbeit auf Antrag der Arbeitnehmer einen Ersatz für das fehlende Entgelt — **einmalig für die letzten drei Monate** vor Eintritt der Insolvenz.

Aktive Leistungen (§§ 29 ff. SGB III)

Umfangreiche Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, z. B. **Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung** (§§ 29–43 SGB III) sowie Leistungen bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (§§ 88–94 SGB III) — insbesondere der **Eingliederungszuschuss** (§ 88 SGB III, bei Einstellung von Menschen mit Vermittlungshemmnissen) und der **Gründungszuschuss** (§ 93 SGB III).

3. Arbeitslosengeld (§§ 136 ff. SGB III) (Skript S. 70)

Anspruchsvoraussetzungen (§ 137 Abs. 1 SGB III)

Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, wer

1. **arbeitslos** ist (§ 138 SGB III),
2. sich bei der Agentur für Arbeit **arbeitslos gemeldet** hat (§ 141 SGB III) und
3. die **Anwartschaftszeit** erfüllt hat (**§ 142 SGB III**: innerhalb von **30 Monaten** vor der Arbeitslosmeldung mindestens **12 Monate** pflicht- oder freiwillig versichert).

> Während des ALG-Bezugs werden die Beiträge zur **Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung** direkt an die Sozialversicherungsträger gezahlt.

Höhe des Arbeitslosengeldes

- **60 %** des durchschnittlichen Leistungsentgelts (bei **Kinderlosigkeit**),
- **67 %**, wenn der Bezieher oder sein Ehe-/Lebenspartner **mindestens ein Kind** (i. S. d. Einkommensteuergesetzes) hat.

Dauer (§ 147 SGB III)

Die Bezugsdauer hängt ab von

- der **Dauer der Versicherungspflicht** (z. B. versicherungspflichtige Beschäftigung) und
- dem **Alter** des Betroffenen bei Entstehung des Anspruchs.

4. Sperrzeiten bei versicherungswidrigem Verhalten (§ 159 SGB III) (Skript S. 71–72)

Bei **versicherungswidrigem Verhalten** drohen **Sperrzeiten** in Bezug auf den ALG-Anspruch. Die denkbaren Fälle sind in **§ 159 Abs. 1 S. 2 SGB III** aufgeführt; die Dauer richtet sich nach **§ 159 Abs. 3–6 SGB III**.

> **Beispiel „Der verpeilte X" (Skript S. 71–72):** X verliert seinen Job durch eigenes Fehlverhalten, meldet sich verspätet und unternimmt keine Eigenbemühungen — und fängt sich **drei Sperren** ein:

	Grund	Norm	Dauer
1	**Arbeitsaufgabe** — selbst Anlass zur Kündigung durch arbeitsvertragswidriges Verhalten gegeben	§ 159 Abs. 1 Nr. 1	**12 Wochen** (§ 159 Abs. 3 S. 1)
2	**unzureichende Eigenbemühungen** (trotz Belehrung kein Nachweis)	§ 159 Abs. 1 Nr. 3	**2 Wochen** (§ 159 Abs. 5)
3	**verspätete Meldung** der Kündigung	§§ 38 Abs. 1, 159 Abs. 1 Nr. 9	**1 Woche** (§ 159 Abs. 6)

> **Bezug L1.1:** Die ALG-Sperre von max. 12 Wochen (§ 159 Abs. 3 SGB III) war bereits im Verhältnismäßigkeits-Beispiel des „eigenmächtigen Arbeitsagenturdirektors" (L1.1) relevant.

L4.3 SGB V — Gesetzliche Krankenversicherung

1. Träger der GKV (Skript S. 72)

Träger sind die **Krankenkassen** (§ 173 SGB V) — **selbstverwaltete Körperschaften des öffentlichen Rechts** (vgl. § 21 Abs. 2 SGB I):

Krankenkasse	Norm
Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK)	§ 143 SGB V
Betriebskrankenkassen (BKK)	§ 144 SGB V
Innungskrankenkassen (IKK)	§ 145 SGB V
landwirtschaftliche Krankenkasse	§ 146 SGB V
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See	§ 147 SGB V
Ersatzkassen (bundesweit zuständig)	§ 148 SGB V

2. Versicherungspflicht und drei Arten der Mitgliedschaft (Skript S. 73– 74)

In Deutschland besteht grundsätzlich **Krankenversicherungspflicht für alle** (Beamte über Beihilfe + PKV; nicht gesetzlich Versicherte über PKV). Die GKV kennt **drei Mitgliedschaftsarten**:

Pflichtmitgliedschaft (§ 5 Abs. 1 SGB V — abschließend)

Personenkreis	Norm
Arbeiter, Angestellte, Auszubildende (solange unter der **Jahresarbeitsentgeltgrenze**)	§ 5 Abs. 1 Nr. 1
Arbeitslosengeld-Bezieher	§ 5 Abs. 1 Nr. 2
Bürgergeld-Bezieher	§ 5 Abs. 1 Nr. 2a
Rentner	§ 5 Abs. 1 Nr. 11

Freiwillige Mitgliedschaft (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V)

Übersteigt das Entgelt die **Jahresarbeitsentgeltgrenze (= Versicherungspflichtgrenze; 2025: 73.800 € brutto)**, entfällt die Versicherungspflicht → ein **Wechsel in die private Krankenversicherung (PKV)** ist möglich. **Selbstständige** haben regelmäßig die Wahl zwischen PKV und freiwilliger GKV-Mitgliedschaft.

Familienversicherung (§ 10 SGB V)

Beitragsfreie Mitversicherung von Familienmitgliedern ohne / mit nur geringem Einkommen (in der PKV ist dagegen jede Person einzeln zu versichern). Mitversichert: Ehe-/Lebenspartner und Kinder. **Kinder (§ 10 Abs. 2 SGB V):**

- bis **18** Jahre,
- bis **23**, wenn nicht erwerbstätig,
- bis **25**, wenn in Schul-/Berufsausbildung oder im freiwilligen sozialen/ökologischen Jahr,
- **ohne Altersgrenze** bei Behinderung (§ 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX), wenn außerstande, sich selbst zu unterhalten.

Minijob (§ 7 Abs. 1 SGB V)

Eine **geringfügige Beschäftigung** (Minijob, 2025: bis **556 €/Monat**) ist **versicherungsfrei** in der KV (und damit auch in der PV). Der Minijobber muss wegen der Versicherungspflicht **anderweitig** versichert sein — z. B. über eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung, die Rente, die **Familienversicherung** oder (bei ALG/Bürgergeld) über die von BA/Jobcenter getragenen Beiträge.

3. Leistungen der GKV (§ 21 SGB I) (Skript S. 75–76)

Bereich	Leistungen
Gesundheitsförderung / Prävention	Förderung der Gesundheit, Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
Krankenbehandlung	ärztliche/zahnärztliche Behandlung; Arznei-, Verband-, Heil-, Hilfsmittel; häusliche Krankenpflege + Haushaltshilfe; Krankenhausbehandlung; medizinische Reha; **Krankengeld**
Schwangerschaft / Mutterschaft	ärztliche Betreuung, Hebammenhilfe, stationäre Entbindung, Mutterschaftsgeld
Familienplanung	Hilfe zur Familienplanung, Sterilisation/Schwangerschaftsabbruch (in den gesetzlichen Grenzen)

Prävention — drei Stufen (Skript S. 76)

- **Primärprävention** — Verhütung von Krankheiten und Förderung von Gesundheit
- **Sekundärprävention** — frühzeitiges Erkennen/Heilen von Erkrankungen
- **Tertiärprävention** — Verhütung des Fortschreitens, von Rückfällen/Folgeerkrankungen

4. Leistungsprinzipien der GKV (Skript S. 76–77)

Prinzip	Norm	Inhalt	Gegenstück PKV
Solidaritäts- + Eigenverantwortungsprinzip	§ 1 SGB V	Beiträge nach **finanzieller Leistungsfähigkeit**; individuellem Sachleistungen für alle **gleich**; Solidarausgleich (Gesunde ↔ Kranke, gut ↔ weniger Verdienende, Jung ↔ Alt, Allein ↔ Familien). Eigenverantwortung: gesundheitsbewusste Lebensführung.	**Äquivalenzprinzip** — Leistung nur nach Risiko/Beitrag
Sachleistungsprinzip	§ 2 SGB V	Leistungen i. d. R. als **Sach-/Dienstleistungen**; Kassen schließen Verträge mit Leistungserbringern	**Kostenerstattungsprinzip** — Versicherter zahlt selbst, reicht Rechnung ein
Wirtschaftlichkeitsgebot	§ 12 SGB V	Anspruch nur auf **ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche** Leistungen, die das **Maß des Notwendigen** nicht überschreiten	—

5. Finanzierung (Skript S. 77–78)

- **GKV-Beitrag: hälftig** von Arbeitgeber und Arbeitnehmer; **risikounabhängig** aus dem **Bruttoarbeitseinkommen** (2025: **14,6 %**). In der PKV ist der Beitrag **individuell nach Risiko** (steigt im Alter / bei Vorerkrankungen).
- **Beitragsbemessungsgrenze (§ 223 Abs. 3 SGB V):** maximales Arbeitsentgelt, das zur Beitragsberechnung herangezogen wird (2025: **66.150 €/Jahr**); Einkommen darüber bleibt unberücksichtigt (gleiches gilt für die Pflegeversicherung).
- **Zusatzbeitrag (§ 242 Abs. 1 SGB V):** kassenindividuell, einkommensabhängig (2025: durchschnittlich **2,5 %**).
- **Umlageverfahren (GKV) ↔ Kapitaldeckungsverfahren (PKV):** Die GKV bildet **keine Rücklagen** — Beiträge werden sofort für aktuell Erkrankte verwendet (solidarisch). Die PKV arbeitet im **Kapitaldeckungsverfahren** (individuelle Altersrückstellungen, unsolidarisch).

Beitragsbemessungsgrenze ≠ Jahresarbeitsentgeltgrenze: Die **JAE-Grenze** (73.800 €) entscheidet über die **Versicherungspflicht** (Wechsel in die PKV); die **Beitragsbemessungsgrenze** (66.150 €) entscheidet über die **maximale Beitragshöhe**.

L4.4 SGB VI — Gesetzliche Rentenversicherung

1. Aufbau und versicherter Personenkreis (Skript S. 80)

- Neben der GRV gibt es weitere **Säulen der Altersvorsorge** (berufsständische Versorgung, Riester-Rente, betriebliche Altersversorgung, private Rentenversicherung) — das Skript konzentriert sich auf die **gesetzliche** RV.
- Die **GRV** besteht aus **16 selbstverwalteten Trägern** (Körperschaften des öffentlichen Rechts): **2 Bundesträger** (Deutsche Rentenversicherung Bund, Knappschaft-Bahn-See) + **14 Regionalträger**.

Versicherungspflicht (§ 1 SGB VI)

Pflichtversichert sind insbesondere:

- **Arbeitnehmer** und **Auszubildende**,
- **Mütter/Väter** während der Erziehungszeit,
- **nicht erwerbsmäßig pflegende Personen**,
- **Bezieher von Krankengeld und Arbeitslosengeld** — **aber nicht** Bürgergeld (reine Sozialleistung).

Selbstständige sind nur in den Fällen des **§ 2 SGB VI** pflichtversichert (z. B. Hebammen, bestimmte Handwerker). **Versicherungsfrei** sind nach **§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI** insbesondere **Beamte und Richter** (lebenslange Besoldung).

Minijob (opt-out, Skript S. 81)

Minijobber sind grundsätzlich **rentenversicherungspflichtig**, können sich aber **befreien lassen** (**opt-out**). Die Befreiung ist nur sinnvoll, wenn bereits eine sozialversicherungspflichtige Haupttätigkeit besteht. Ohne weitere Einkünfte ist es ratsam, **nicht** zu befreien — dann erwirbt man **vollwertige Beitragszeiten** (z. B. für die Mindestversicherungszeit von 60 Monaten) und Ansprüche auf **Reha** (die typischerweise die RV, nicht die Krankenkasse erbringt).

2. Finanzierung und Generationenvertrag (Skript S. 81–82)

- **Umlageverfahren:** keine Rücklagen — alle Ausgaben werden aus den **laufenden Einnahmen** bestritten. Beitrag **18,6 % (2025)**, **hälftig** von Beschäftigten und Arbeitgebern.
- **Generationenvertrag:** Die aktuell erwerbstätige Generation finanziert die Renten der aktuellen Rentner und vertraut darauf, dass die nachfolgende Generation später ihre Renten zahlt.
- **Bedrohung — doppelter demografischer Wandel:** Geburtenrückgang **und** steigende Lebenserwartung (längere Rentenbezugsdauer). Die Beiträge reichen seit Langem nicht aus → ein **umfangreicher Steuerzuschuss** ist die **größte Ausgabenposition** des Bundeshaushalts.

3. Leistungen der GRV (Skript S. 82–83)

Überblick in **§ 23 SGB I**: **Renten** wegen **Alters**, **verminderter Erwerbsfähigkeit** oder **Todes** sowie **medizinische und berufliche Rehabilitation**. Es gilt das Motto **„Reha vor Rente"**.

Drei Voraussetzungen jeder Rente (§ 34 Abs. 1 SGB VI)

Jeder Rentenanspruch setzt **kumulativ** voraus:

1. das Vorliegen der **persönlichen Voraussetzungen**,
2. das Vorliegen **besonderer versicherungsrechtlicher Voraussetzungen**,
3. die Erfüllung einer **(rentenspezifischen) Wartezeit**.

Beispiel: Altersrente ↔ Erwerbsminderungsrente (Skript S. 82–83)

	Altersrente	Erwerbsminderungsrente (§ 43 SGB VI)
persönliche Voraussetzung	Erreichen der **Regelaltersgrenze** (§ 235 SGB VI; ab Geburtsjahr 1964: **67 Jahre**)	**medizinisch**: teilweise erwerbsgemindert = < **6** Stunden tägl. möglich; voll = < **3 Stunden** tägl.
besondere versicherungsrechtliche Voraussetzung	**keine**	in den letzten **5 Jahren** vor Eintritt **3 Jahre Pflichtbeiträge** (§ 43 Abs. 1 Nr. 2)
Wartezeit	**60 Monate** (5 Jahre)	allgemeine Wartezeit **5 Jahre**

4. Rentenrechtlich relevante Zeiten (Skript S. 83–84)

Das Rentenkonto füllt sich **nicht nur** durch Beiträge:

Art	Bedeutung
Beitragszeiten	Zeiten, in denen Beiträge gezahlt wurden — erhöhen die Rentenansprüche **unmittelbar**
beitragsfreie Zeiten	Zeiten ohne Beitragszahlung, die aber bei **Anspruchsprüfung und Rentenberechnung berücksichtigt** werden
Kindererziehungszeiten (§ 56 SGB VI)	dem erziehenden Elternteil werden die **ersten drei Lebensjahre** des Kindes gutgeschrieben

L4.5 SGB VII — Gesetzliche Unfallversicherung

1. Aufgaben der GUV (§ 1 SGB VII) (Skript S. 84)

Aufgabe der **gesetzlichen Unfallversicherung (GUV)** ist es,

1. **Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten**,
2. nach Eintritt die **Gesundheit und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen** und
3. die Versicherten oder ihre Hinterbliebenen durch **Geldleistungen zu entschädigen**.

> Es geht **primär um die Verhütung** (technischer und sozialer Arbeitsschutz) und nur **nachrangig** um Schadenskompensation.

2. Versicherungsfälle (Skript S. 84–85)

Versicherungsfälle sind **Arbeitsunfälle** und **Berufskrankheiten** (§ 7 Abs. 1 SGB VII). Die GUV erbringt umfangreiche Leistungen: **Heilbehandlung**, **Verletztengeld** (Ersatz für ausfallendes Arbeitseinkommen), **Pflegeleistungen** und **Renten** wegen verminderter Erwerbsfähigkeit.

Arbeitsunfall (§ 8 Abs. 1 SGB VII)

Ein Unfall infolge einer **versicherten Tätigkeit**. Ein **Unfall** ist ein **zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis**, das zu einem **Gesundheitsschaden oder Tod** führt.

> **Beispiel „Der Herzinfarkt":** Kranführerin K erleidet bei der Arbeit einen Herzinfarkt → **kein Arbeitsunfall**, die GUV leistet nicht. Infarkte/Schlaganfälle kommen aus **(körper)inneren** Vorgängen, nicht **von außen**. Ein **von außen** kommendes Ereignis wäre z. B. ein herabstürzender Gegenstand, der K verletzt.

Wegeunfall (§ 8 Abs. 2 SGB VII)

Unfälle auf dem **Weg zur oder von der Arbeit/Ausbildung**. Grundsätzlich nur der **unmittelbare Weg**; versichert sind aber bestimmte **Abweichungen** (z. B. Kinder zur KiTa bringen, Fahrgemeinschaften mit Kollegen).

Berufskrankheit (§ 9 SGB VII)

Krankheiten, die die **Bundesregierung ausdrücklich als Berufskrankheit bezeichnet** und die Versicherte infolge ihrer versicherten Tätigkeit erleiden.

Nicht versichert

Privat veranlasste Unfälle (Freizeit, private Umwege) sowie private Arbeitsunterbrechungen (Zigarettenpause, Kantine, WC). Botengänge/-fahrten als **Teil der Arbeit** sind dagegen versichert. Soweit die GUV nicht zuständig ist, greift oft die **GKV** (Abgrenzung § 11 Abs. 5 SGB V).

3. Träger und Finanzierung (Skript S. 86)

Träger

33 Träger (§ 22 SGB I, § 114 Abs. 1 SGB VII): **9 gewerbliche Berufsgenossenschaften** (z. B. Verwaltungs-BG, BG Bau), die **landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft** und **19 Träger der öffentlichen Hand** (Unfallkassen, Landesunfallkassen, Gemeindeunfallversicherungsverbände).

Finanzierung — die Besonderheit

Die GUV ist die **einzige** Sozialversicherung, die **allein durch Beiträge des Arbeitgebers** finanziert wird — für die **Arbeitnehmer beitragsfrei**. Die Beitragshöhe richtet sich nach dem **Finanzbedarf des Trägers** (**Umlagesoll**) und wird auf die Arbeitgeber nach **gezahlten Arbeitsentgelten** und **Gefahrklassen** verteilt. Die **Gefahrklasse** drückt das **Risiko der Tätigkeit** aus (ein Dachdecker hat ein höheres Unfallrisiko als ein Büromitarbeiter).

4. Durchgangsarztverfahren (§ 28 Abs. 4 SGB VII) (Skript S. 87)

Eine Besonderheit der GUV: Die sonst geltende **freie Arztwahl** ist eingeschränkt — bei bestimmten Arbeits-/Wegeunfällen muss ein von der GUV bestimmter **Durchgangsarzt** aufgesucht werden. Vorzustellen ist der Verletzte, wenn

- die Verletzung **über den Unfalltag hinaus** zur Arbeitsunfähigkeit führt, oder
- die Behandlung voraussichtlich **über eine Woche** dauert, oder
- **Heil-/Hilfsmittel** zu verordnen sind, oder
- es sich um eine **Wiedererkrankung** aufgrund von Unfallfolgen handelt.

Der Durchgangsarzt entscheidet über **allgemeine** (hausärztliche) oder **besondere** Heilbehandlung. Bei **jedem** Arbeits-/Wegeunfall ist der Besuch empfehlenswert — vor allem aus **Beweisgründen** für spätere Spätfolgen.

L4.6 SGB XI — Soziale Pflegeversicherung

1. Einrichtung und Struktur (Skript S. 87–88)

- **Einführung 1995:** Vor der Pflegeversicherung waren ca. **80 %** der stationär Versorgten auf die **subsidiäre Sozialhilfe** angewiesen (Heimkosten überstiegen die Renten) → die **Kommunen** als Sozialhilfeträger waren überlastet → 1995 wurde die Pflegeversicherung **zur Entlastung der Kommunen** eingeführt.
- **Struktur:** Die Pflegeversicherung hat **keine eigene Infrastruktur** — sie ist an die GKV **angegliedert**: **„Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung"** (bei jeder Krankenkasse ist eine **Pflegekasse** einzurichten).
- **Teilkaskoversicherung:** Sie trägt **nicht alle** Pflegekosten, sondern nur **einen Teil**.

2. Pflegebedürftigkeit und Pflegegrade (§ 14 SGB XI) (Skript S. 88)

Pflegebedürftig sind nach **§ 14 Abs. 1 SGB XI** Personen mit **gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten**, die deshalb **der Hilfe durch andere** bedürfen. Die Pflegebedürftigkeit muss **auf Dauer** bestehen (voraussichtlich **mindestens 6 Monate**) und wird je nach Intensität in **5 Pflegegraden** ausgedrückt — **Pflegegrad 1** = geringste, **Pflegegrad 5** = höchste Beeinträchtigung.

3. Anspruch, Versicherte und Finanzierung (Skript S. 89)

- **Anspruchsvoraussetzung (§ 33 Abs. 2 SGB XI):** in den letzten **10 Jahren** vor Antragstellung mindestens **2 Jahre** versichert oder familienversichert (§ 25). Bei **Kindern** gilt die Vorversicherungszeit als erfüllt, wenn **ein Elternteil** sie erfüllt.
- **Versicherte:** Pflichtversicherung; es gibt — wie bei der KV — eine **gesetzliche** und eine **private** Pflegeversicherung mit **identischem Leistungskatalog**. **Wer gesetzlich krankenversichert ist, ist gesetzlich pflegeversichert; wer privat krankenversichert ist, ist privat pflegeversichert.**
- **Finanzierung: Umlageverfahren**, bruttolohnabhängig. Beitragssatz **3,6 % (2025)**, zwischen AN und AG aufgeteilt; seit **2023** wird die **Kinderzahl bzw. Kinderlosigkeit** berücksichtigt.

4. Vorrangprinzipien (Skript S. 89–90)

Vorrang	Norm	Inhalt
häusliche vor stationärer Pflege	§ 3 S. 1 SGB XI	Pflegebedürftige sollen möglichst lange in der häuslichen Umgebung bleiben
teilstationäre + Kurzzeitpflege vor vollstationärer	§ 3 S. 2 SGB XI	§§ 41/42 SGB XI gehen § 43 SGB XI vor
Prävention + medizinische Reha	§ 5 Abs. 4 SGB XI	frühzeitig auf Leistungen hinwirken, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden
Rehabilitation vor Pflege	§ 31 SGB XI	prüfen, ob Reha die Pflegebedürftigkeit überwinden/mindern kann

5. Leistungen der Pflegeversicherung (Skript S. 90–92)

Umfassende Leistungen bereits **ab Pflegegrad 1**:

Leistung	Norm	Inhalt
Pflegeberatung	§ 7a SGB XI	individuelle Beratung/Hilfestellung (auch schon nach Antragstellung)
Pflegesachleistung	§ 36 SGB XI	Pflege durch einen professionellen **Pflegedienst**
Pflegegeld	§ 37 SGB XI	frei verwendbare monatliche Zahlung (z. B. für pflegende Angehörige)
Kombinationsleistung	§ 38 SGB XI	Sachleistung + (gekürztes) Pflegegeld
Pflegehilfsmittel	§ 40 SGB XI	technische (Pflegebett, Notruf) + verbrauchbare (Handschuhe); **wohnumfeldverbessernde Maßnahmen** (z. B. Badumbau)
Verhinderungspflege	§ 39 SGB XI	wenn die Pflegeperson verhindert ist (Urlaub, Krankheit)
teilstationäre Pflege / Kurzzeitpflege	§§ 41, 42 SGB XI	Tages-/Nachtpflege bzw. vollstationär auf Zeit
Heimkosten	§ 43 SGB XI	pauschale Leistungsbeträge für pflegebedingte Aufwendungen + Betreuung + medizinische Behandlungspflege; **Unterkunft + Verpflegung trägt der Versicherte selbst** (Teilkasko!)

Wahlrecht häusliche Pflege

Pflegebedürftige haben die **freie Wahl** zwischen **Pflegesachleistung (§ 36)**, **Pflegegeld (§ 37)** und der **Kombination (§ 38)**.

6. Soziale Absicherung von Pflegepersonen (§ 44 SGB XI) (Skript S. 91)

Wer Pflegebedürftige mit **Pflegegrad 2–5** in der häuslichen Umgebung **nicht erwerbsmäßig** für mindestens **10 Stunden wöchentlich** (verteilt auf regelmäßig mindestens **2 Tage**) pflegt, ist eine **nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperson**. Sie hat Ansprüche auf **soziale Sicherung** in der **Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung**; die Beiträge trägt die **Pflegekasse der pflegebedürftigen Person**.

LEKTION 5

Relevante Rechtsbezüge zu Kindern und Jugendlichen

L5.1 SGB VIII — Kinder- und Jugendhilfe

1. Praxisbezug (Skript S. 96)

Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen reicht sozialpädagogisches Wissen oft nicht — auch **Rechtswissen** ist nötig (Interessen durchsetzen, gegen Fehlentscheidungen schützen). Im Zivilrecht: **Vormundschaft/Pflegschaft** (→ L5.4); im Strafverfahren: **Jugendgerichtshilfe** (→ L5.6).

2. Das duale System der Jugendhilfe (§ 3 SGB VIII) (Skript S. 96)

Die Jugendhilfe ist ein **duales System** — ein **Nebeneinander von freien und öffentlichen Trägern** (§ 3 Abs. 2, 3 SGB VIII).

- **§ 2 SGB VIII** gibt den Aufgabenüberblick: **§ 2 Abs. 1** nennt die **zwei Kategorien** — **„Leistungen"** und **„andere Aufgaben"** zugunsten junger Menschen und Familien; **§ 2 Abs. 2** zählt dann die einzelnen **Leistungen** auf, **§ 2 Abs. 3** die einzelnen **anderen Aufgaben**.
- **§ 4 SGB VIII (Subsidiaritätsgrundsatz):** Die öffentlichen Träger sollen den freien Trägern in partnerschaftlicher Zusammenarbeit grundsätzlich **Vortritt bei den Leistungen** lassen, soweit diese geeignete Einrichtungen betreiben oder schaffen können.

Wer macht was? (§ 3 Abs. 2 S. 2, § 76 SGB VIII)

Aufgabentyp	Wer ist verpflichtet?
Leistungen (§ 2 Abs. 2)	Leistungsverpflichtungen treffen **ausschließlich die öffentlichen Träger** (§ 3 Abs. 2 S. 2). Freie Träger entscheiden **selbst**, ob/wie viel sie leisten — **keine Rechtspflicht**.
Andere Aufgaben (§ 2 Abs. 3)	grundsätzlich **öffentliche Träger** (primär staatliche Aufgaben). Freie Träger nur, soweit **§ 76 SGB VIII** das ausdrücklich erlaubt (freiwillig, anerkannt).

Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII): Die öffentliche Jugendhilfe kann einen anerkannten freien Träger **beteiligen oder sogar ganz betrauen** — der freie Träger **wird dadurch aber nicht verantwortlich** und kann als Privater **keine Verwaltungsakte erlassen**. Der **öffentliche Träger bleibt verantwortlich**.

3. Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Skript S. 97–98)

Man unterscheidet **örtliche** und **überörtliche** Träger; grundsätzlich ist der **örtliche** Träger zuständig.

Ebene	Wer	Norm
örtlich (grundsätzlich zuständig)	jeder örtliche Träger muss ein **Jugendamt** errichten	§ 69 Abs. 3 SGB VIII
überörtlich	**Landesjugendämter** (jedes Bundesland muss eines errichten)	§ 69 Abs. 3 SGB VIII
Aufgaben Landesjugendamt	Beratung der örtlichen Jugendämter, Fortbildung, Förderung der Zusammenarbeit öffentlich ↔ frei	§ 85 Abs. 2 SGB VIII

4. Träger der freien Jugendhilfe + Anerkennung (§ 75 SGB VIII) (Skript S. 98)

Freie Träger sind typischerweise **gemeinnützige Organisationen** (Vereine, Verbände, Kirchen), die im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Jugendämtern Aufgaben übernehmen.

- **Automatisch anerkannt (§ 75 Abs. 3 SGB VIII):** die **Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts** sowie die auf Bundesebene zusammengeschlossenen **Verbände der freien Wohlfahrtspflege**: **Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden**.
- **Andere freie Träger** brauchen eine **Anerkennung nach § 75 SGB VIII**.
- **Keine Anerkennung**, wenn der Träger **nicht gemeinnützig**, sondern mit **Gewinnerzielungsabsicht** arbeitet.

5. Wichtige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Skript S. 98–100)

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11–14)

Norm	Inhalt
§§ 11, 12 Jugendarbeit	für **alle** jungen Menschen (nicht nur gefährdete) — Förderung der Entwicklung
§ 13 Jugendsozialarbeit	Ausgleich sozialer Benachteiligungen; schulische/berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt, soziale Integration
§ 14 erzieherischer Kinder-/Jugendschutz	Befähigung, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen; Kritik- und Entscheidungsfähigkeit

Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16–21)

- **§ 16** allgemeine Förderung (Familienbildung, Beratung in Erziehungs-/Entwicklungsfragen)
- **§ 17** Beratung in Partnerschaftsfragen, insbesondere **elterliche Sorge nach Trennung/Scheidung**
- **§ 18** Alleinerziehende: Beratung zu Personensorge, Umgangsrecht, Unterhalt

Förderung in Tageseinrichtungen / Kindertagespflege (§§ 22–26)

Förderung der Kindesentwicklung, Unterstützung von Erziehung/Bildung, bessere **Vereinbarkeit von Familie und Beruf**.

Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff.)

- **§ 27 SGB VIII** ist die **Grundlage aller Hilfen zur Erziehung**: Anspruch haben **Personensorgeberechtigte**, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung **nicht gewährleistet** und die Hilfe **geeignet und geboten** ist.

Norm	Hilfeform	Charakter	Kostenbeitrag
§ 28 Erziehungsberatung	individuelle/familienbezogene Probleme, Trennung/Scheidung	beratend	–
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe	Unterstützung der **ganzen Familie** in Erziehungsaufgaben/Alltagsproblemen (nur sinnvoll bei Mitarbeit; fokussiert — **anders als § 30** — auf **Eltern und Gesamtfamilie**)	familienunterstützend – (ambulant)	
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe	Verbleib in der Familie sichern (soziales Lernen, schulische Förderung, Elternarbeit)	erziehungsergänzend = **teilstationär**	§ 91 Abs. 2 Nr. 2
§ 34 Heimerziehung / betreute Wohnformen	Rückkehr in die Familie / andere Familie / Verselbstständigung	familienersetzend = **vollstationär**	§ 91 Abs. 1 Nr. 5b

Klausur-Achse: ambulant (§ 31) → teilstationär (§ 32, Tagesgruppe) → vollstationär (§ 34, Heim). Bei teil-/vollstationären Hilfen wird ein **Kostenbeitrag nach § 91 SGB VIII** erhoben.

L5.2 Familienrecht, insbesondere elterliche Sorge

1. Abstammung (§§ 1591–1600d BGB) (Skript S. 100–101)

Das Abstammungsrecht regelt, wer im **rechtlichen** Sinn Elternteil ist — rechtliche und biologische Elternschaft müssen **nicht** übereinstimmen.

- **Mutter (§ 1591 BGB):** die **Frau, die das Kind geboren hat** — auch bei Eizell-/Embryonenspende (also auch wenn das Kind genetisch nicht von ihr abstammt).
- **Vater (§ 1592 BGB)** — in dieser **Reihenfolge** der Mann,
  1. der bei der **Geburt mit der Mutter verheiratet** ist,
  2. der die **Vaterschaft anerkannt** hat (§ 1595: regelmäßig mit **Zustimmung der Mutter**; vor Geburt möglich; nicht, solange die Vaterschaft eines anderen besteht — diese muss erst durch **Anfechtung** aufgehoben werden), oder
  3. dessen Vaterschaft **gerichtlich festgestellt** ist (§ 1600d BGB / § 182 Abs. 1 FamFG).
- **Name (§§ 1616, 1617 BGB):** Ehename = Geburtsname des Kindes; sonst Bestimmung nach § 1617 (bei gemeinsamem Sorgerecht).
- **§ 1618a/§ 1619 BGB:** Eltern und Kinder schulden einander Beistand und Rücksicht; das im Hausstand lebende Kind ist zu Diensten im Hauswesen verpflichtet.

2. Kindesunterhalt (§§ 1601–1615 BGB) (Skript S. 101–102)

- **§ 1601 BGB:** Nur **Verwandte in gerader Linie** sind einander unterhaltspflichtig — insbesondere **Eltern ihren Kindern**.
- **Unterhaltsberechtigt** ist, wer **bedürftig** ist (außerstande, sich selbst zu unterhalten — § 1602 Abs. 1 BGB).
- **Unterhaltsverpflichtet** ist nur, wer **leistungsfähig** ist (§ 1603 BGB). Eltern trifft gegenüber ihren Kindern eine **gesteigerte Unterhaltsverpflichtung** (v. a. zum Einsatz der Arbeitskraft).
- **Naturalunterhalt (§ 1606 Abs. 3 S. 2 BGB):** Der **betreuende** Elternteil erfüllt seine Pflicht in der Regel durch **Pflege und Erziehung** und schuldet daneben keinen Barunterhalt.
- **Höhe (§ 1610 BGB):** richtet sich nach der **Lebensstellung des Bedürftigen** (angemessener Unterhalt, gesamter Lebensbedarf inkl. Berufsausbildung). Konkrete Beträge stehen nicht im Gesetz, sondern in der **Düsseldorfer Tabelle** (nach Altersstufen + Einkommen des Pflichtigen).
- **Jugendamtsurkunde:** Der Unterhalt kann **kostenfrei** in einer **vollstreckbaren Urkunde vor dem Jugendamt** tituliert werden (vermeidet eine teure Klage).

> **Marginalbox „Düsseldorfer Tabelle":** seit 1962 die Unterhaltsleitlinie des OLG Düsseldorf (in Abstimmung mit den anderen OLG und dem Deutschen Familiengerichtstag) als Maßstab zur Berechnung des Kindesunterhalts.

3. Elterliche Sorge (§§ 1626–1711 BGB) (Skript S. 102–103)

Eltern haben die **Pflicht und das Recht**, für das **minderjährige** Kind zu sorgen. Die **elterliche Sorge (§ 1626 Abs. 1 BGB)** umfasst:

Bestandteil	Norm
Personensorge	§ 1631 BGB
Vermögenssorge	§§ 1638 ff. BGB
rechtliche Vertretung des Kindes	§ 1629 Abs. 1 S. 1 BGB

- **Gewaltfreie Erziehung (§ 1631 Abs. 2 BGB):** Jedes Kind hat einen Anspruch auf Erziehung und Pflege **ohne Gewalt, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und entwürdigende Maßnahmen** — das bedeutet aber **keine völlig sanktionsfreie** Erziehung.

Trennung / Übertragung des Sorgerechts (Skript S. 103)

- Bei **gemeinsamem** Sorgerecht bleibt dieses nach **Trennung/Scheidung** grundsätzlich **gemeinsam** bestehen; jeder Elternteil kann beim **Familiengericht** die **alleinige** Übertragung beantragen.
- Bei **Alleinsorge** (z. B. unverheiratete Eltern) bleibt diese ebenfalls bestehen; der andere Elternteil kann die Übertragung auf sich beantragen.
- **Maßgeblich ist stets das Kindeswohl.**

> **Marginalbox „Kindeswohl":** das Recht des Kindes auf **Förderung seiner Entwicklung** und auf **Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit**. Prüfkriterien: **Bindungen** des Kindes, **Erziehungsbefähigung und Fördermöglichkeiten** der Eltern, **Kontinuitätsgrundsatz** und **Kindeswille**.

✎ MEIN KOMMENTAR

§ 1671 BGB — Übertragung der Alleinsorge nach Trennung

Notiz an § 1671:

§ 1626 BGB, § 1626a BGB, §1697a BGB, §1684 BGB

Reihenfolge = Prüflogik: Was ist elterliche Sorge (§ 1626) → Sonderfall nicht verheiratete Eltern (§ 1626a) → Maßstab der Entscheidung: Kindeswohl (§ 1697a) → trotz Alleinsorge bleibt das Umgangsrecht (§ 1684).

4. Umgangsrecht und Aufenthaltsbestimmungsrecht (Skript S. 103–104)

✎ MEIN KOMMENTAR

§ 1684 BGB — Umgangsrecht

Notiz an § 1684:

§ 1626 BGB § 1632 BGB § 1666 BGB 4

Reihenfolge: Sorge als Rahmen (§ 1626) → Aufenthaltsbestimmung als Teilbereich (§ 1632) → bei Gefährdung greift das Gericht ein (§ 1666) → 4 = Absatz 4 (Einschränkung/Ausschluss des Umgangs bei Kindeswohlgefährdung).

- **Umgangsrecht:** Das Kind hat ein **Recht auf Umgang mit jedem Elternteil**; jeder Elternteil ist zum Umgang **verpflichtet und berechtigt**. Bei **hocheskalierenden Konflikten** kann eine **Einschränkung** geboten sein. Hauptgründe einer Kindeswohlgefährdung: **Missbrauch und Vernachlässigung**.
- **Aufenthaltsbestimmungsrecht:** Teilbereich der Personensorge (kann wegen seiner Bedeutung **auch unabhängig** vom Sorgerecht übertragen werden) — bestimmt den **Wohnort** und auch Reisen/Aufenthalte bei Dritten. Eine **einseitige Änderung** des Aufenthalts gegen den Willen des Berechtigten begründet einen **Rückführungsanspruch (§ 1632 BGB)**.

5. Beistandschaft des Jugendamts (§§ 1712–1740 BGB) (Skript S. 104)

Sind die Eltern **nicht miteinander verheiratet** und liegt **keine Vaterschaftsanerkennung** vor, kommt eine **Beistandschaft des Jugendamts** in Betracht. Auf **schriftlichen Antrag** des allein sorgeberechtigten bzw. obhutführenden Elternteils wird das Jugendamt nach **§ 1712 BGB** Beistand des Kindes — **nur** für:

- die **Feststellung der Vaterschaft**,
- die **Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen** und
- die **Verfügung über Unterhaltsansprüche**.

Damit erhält das Kind eine **Unterstützungsperson** (beschränkt auf diese Zwecke) und entlastet den anderen Elternteil.

L5.3 BEEG — Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

1. Elternzeit (Skript S. 105)

Die **Elternzeit** gibt Elternteilen als **Arbeitnehmern** einen **Rechtsanspruch auf unbezahlte Freistellung** von der Arbeit nach der Geburt eines Kindes:

- jeder Elternteil hat Anspruch auf **bis zu drei Jahre** Elternzeit zur Betreuung und Erziehung,
- während der gesamten Elternzeit besteht ein **besonderer Kündigungsschutz**,
- während der Elternzeit muss nicht gearbeitet werden — entsprechend gibt es **keinen Lohn** (Einkommensausgleich erfolgt über das Elterngeld).

2. Elterngeld — Basiselterngeld und ElterngeldPlus (§§ 1, 4 BEEG) (Skript S. 105)

Das **Elterngeld (§ 1 BEEG)** gleicht Einkommensverluste durch die Erziehung aus und sichert die Lebensgrundlage. Es kann **ab dem Tag der Geburt** bezogen werden (§ 4 Abs. 1 S. 1, 2 BEEG) — als **Basiselterngeld** oder **ElterngeldPlus**.

	Basiselterngeld	ElterngeldPlus
Bezug bis	Vollendung des **14. Lebensmonats** (§ 4 Abs. 1 S. 3)	Vollendung des **32. Lebensmonats** (ab 15. Monat fortlaufend von mind. einem Elternteil; § 4 Abs. 1 S. 4)
Dauer	grundsätzlich **12 Monate** (+ ggf. **2 Partnerschaftsmonate**)	**doppelt so lange** wie Basiselterngeld (max. **24 Monate** + ggf. 4 Partnerschaftsmonate)
Höhe je Monat	voller Betrag	höchstens die **Hälfte** des monatlichen Basiselterngeldbetrags
geeignet für	klassische Auszeit	**Teilzeitbeschäftigung**

Antrag: Elterngeld ist **schriftlich** zu beantragen und wird **rückwirkend nur für die letzten drei Lebensmonate** vor dem Antragseingang geleistet.

3. Höhe und Grenzen des Elterngelds (§ 2, § 2a BEEG) (Skript S. 105–106)

- **Höhe:** in der Regel **67 % des Einkommens** aus Erwerbstätigkeit **vor der Geburt** (§ 2 Abs. 1 S. 1 BEEG).
- **Maximalbetrag:** mit **Geschwisterbonus** und **Mehrlingszuschlag** (§ 2a BEEG) höchstens **1.800 €** (§ 2 Abs. 1 S. 2 BEEG).
- **Einkommensgrenze:** ab einem zu versteuernden Einkommen von **175.000 €** entfällt der Anspruch (höheres Einkommen → kein Elterngeld).

4. Anrechnung auf andere (nachrangige) Leistungen (Skript S. 106)

Auch **Bürgergeld-, Sozialhilfe- und AsylbLG-Empfänger** können Elterngeld erhalten. Allerdings wird das Elterngeld **grundsätzlich vollständig als Einkommen angerechnet**, weil diese Leistungen **nur nachrangig** gewährt werden.

L5.4 Vormundschaft

1. Wann kommt eine Vormundschaft in Betracht? (§§ 1773 ff. BGB) (Skript S. 106)

Grundsätzlich nehmen die **Eltern** als Inhaber der **elterlichen Sorge** die **Personen- und Vermögenssorge** für ihr minderjähriges Kind (bis 18) wahr. Können sie das **nicht** (z. B. wegen **Tod** oder **Drogenabhängigkeit**), muss die Sorge dennoch sichergestellt werden — durch eine **Vormundschaft** (§§ 1773–1808 BGB).

- **Nur ein Elternteil fällt aus** (bei gemeinsamer Sorge): Die Sorge steht dem **anderen Elternteil** zu (§§ 1678 Abs. 1, 1680 Abs. 1, 3 BGB) → ein Vormund erübrigt sich regelmäßig.
- **Vormundschaft nur für Minderjährige** (§ 1773 BGB); sie **endet mit der Volljährigkeit** des **Mündels**. Ist absehbar, dass jemand auch über 18 hinaus rechtliche Vertretung braucht (z. B. wegen geistiger Schwerbehinderung), ist vorsorglich ein **Betreuer** zu bestellen (§ 1814 Abs. 5 BGB — vgl. L6.4).
- **Anordnung und Wahl** des Vormunds erfolgen durch das **Familiengericht** (per **Beschluss**).

Skript-Beispiele (§ 1773 Abs. 1 Nr. 1 BGB): - Den schwer alkoholabhängigen Eltern wird das **Sorgerecht nach § 1666 BGB entzogen** (Kinder mit Alkoholvergiftung, Gewaltspuren, unterernährt) → die Kinder stehen **nicht mehr unter elterlicher Sorge** → Vormundschaft. - Eine unverheiratete Mutter **verstirbt bei der Geburt**, bevor sie eine Sorgerechtserklärung (§ 1626a Abs. 1 BGB) abgeben konnte → das Kind **hat keinen Sorgeberechtigten**. - **Gegenbeispiel:** längerer (berufsbedingter) **Auslandsaufenthalt** eines Alleinsorgeberechtigten — solange er per Kommunikationsmitteln **jederzeit eingreifen** kann, ist **kein** Vormund nötig.

2. Auswahl, Qualifikation und Ausschluss des Vormunds (Skript S. 108– 109)

Wer Vormund werden kann, regelt **§ 1774 BGB**; die Qualifikation **§ 1779 BGB**, die Ausschlussgründe **§ 1784 BGB**. Nach **§ 1774 Abs. 1 BGB** kommen in Betracht:

1. eine **natürliche Person, die die Vormundschaft ehrenamtlich** führt,
2. eine **natürliche Person, die sie beruflich selbstständig** führt (**Berufsvormund**),
3. ein Mitarbeiter eines anerkannten **Vormundschaftsvereins** (**Vereinsvormund**),
4. das **Jugendamt**.

- Die **Nummern 2–4** stehen **gleichrangig**; den Ausschlag gibt der **Bedarf des Mündels**.
- **Elternbestimmung (§ 1782 Abs. 1 BGB):** Eltern können per **letztwilliger Verfügung** (Testament) festlegen, wer Vormund werden soll/nicht. Diese Person darf nur unter **erhöhten Voraussetzungen** übergangen werden — insbesondere, wenn ihre fehlende Eignung dem **Wohl des Mündels** widerspräche.

3. Rechte und Pflichten von Vormund und Mündel (§§ 1788, 1789 BGB) (Skript S. 108)

- **§ 1789 Abs. 1 S. 1 BGB:** Der Vormund hat die **Pflicht und das Recht, für Person und Vermögen** des Mündels zu sorgen.
- **§ 1789 Abs. 2 S. 1 BGB:** Der Vormund **vertritt den Mündel** auch nach außen (gegenüber Dritten, z. B. Behörden) — er ist sein **gesetzlicher Vertreter** (anstelle der Eltern).
- **Personensorge:** Erfüllung der Rechte des Mündels nach **§ 1788 BGB** (Förderung der Entwicklung, gewaltfreie Erziehung).
- **Vermögenssorge (§ 1789 Abs. 1 S. 2 BGB):** Vermögen schützen, erhalten und — soweit möglich — mehren; vorgefundenes Geld **mündelsicher** anlegen (risikoarm, z. B. Spareinlagen, **nicht** spekulativ in Aktien).

Marginalbox „Mündel": Minderjährige, deren Geld von einem Vormund (oder den Eltern als gesetzliche Vertreter) verwaltet wird. **„Mündelsicher"** = besonders risikoarme Finanzprodukte.

4. Abgrenzung zur (Ergänzungs-)Pflegschaft + Ende der Vormundschaft (Skript S. 107–109)

(Ergänzungs-)Pflegschaft (§ 1809 BGB)

Die **Pflegschaft** ist ein **Ausschnitt aus der Vormundschaft**: Sie betrifft Fälle, in denen **kein umfassender** Fürsorge-/Vertretungsbedarf besteht, sondern nur ein **begrenzter Kreis von Angelegenheiten**. Auch der **Pfleger** ist gesetzlicher Vertreter — aber **nur innerhalb des ihm zugewiesenen Aufgabenkreises** (insoweit ist den Eltern die Sorge entzogen).

> **Beispiel:** Übertragen Eltern einem Kind Vermögen (z. B. eine Immobilie), handeln sie auf **beiden Seiten** (als Übertragende und als Vertreter des Kindes). Die Prüfung der Zulässigkeit übernimmt dann ein eigens bestellter **Pfleger**.

Ende der Vormundschaft (§ 1806 BGB)

Die Vormundschaft endet, wenn die Voraussetzungen des § 1773 BGB **nicht mehr** vorliegen — z. B. wenn das **Kind volljährig** wird oder die **Eltern die elterliche Sorge wieder übernehmen** können (etwa nach erfolgreicher Drogenentziehungskur).

L5.5 Adoption

1. Begriff und Rechtsfolgen (Skript S. 109)

Durch eine **Adoption** wird ein **Eltern-Kind-Verhältnis** begründet, das **nicht auf biologischer Abstammung** beruht. Mit der Adoption

- erhält das Kind die **Stellung eines leiblichen Kindes** der Adoptiveltern — und damit den **Familiennamen** und in der Regel auch die **Staatsangehörigkeit**;
- **verliert** es zugleich die Stellung als gemeinschaftliches Kind der **leiblichen Eltern**.

2. Erwachsenen- ↔ Minderjährigenadoption (Skript S. 109)

Unterschieden wird nach dem **Alter** der adoptierten Person:

	Erwachsenenadoption	Minderjährigenadoption
Rechts-grundlage	**§§ 1767 ff. BGB**	allgemeine Adoptionsvorschriften
Mitwirkung	**ohne** Adoptionsvermittlungsstellen	nur bestimmte Stellen, vorrangig die **Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamts**
Besonder-heit	erfordert eine **sittliche Rechtfertigung** (v. a. wenn bereits ein **Eltern-Kind-Verhältnis** entstanden ist)	aufwändiges, mehrstufiges Verfahren (siehe unten)
typische Gründe	oft erbrechtliche oder steuerliche Erwägungen	Wohl des Kindes

3. Verfahren der Minderjährigenadoption — drei Schritte (Skript S. 110)

1. **Adoptionsvermittlung:** Nach Anmeldung bei einer Adoptionsvermittlungsstelle erfolgt die Bewerbung; es schließt sich eine **Eignungsprüfung** der möglichen Adoptiveltern an.
2. **Adoptionspflege:** Bei Eignung zieht das Kind in den Haushalt der Bewerber, damit ein Eltern-Kind-Verhältnis wachsen kann. Entscheidungen des täglichen Lebens treffen die Pflegenden — **das Jugendamt bleibt aber zunächst Vormund** des Kindes.
3. **Entscheidung des Familiengerichts:** Bei positiver Entwicklung wird die Adoption über einen **Notar** beim **Familiengericht** beantragt. Entscheidet das Gericht positiv, wird das Kind durch den **Gerichtsbeschluss** rechtlich das Kind der Adoptiveltern.

4. Gestaltungsformen — Kontakt leibliche Eltern ↔ Adoptiveltern (Skript S. 110)

Form	Kontakt	Besonderheit
Inkognito-Adoption	**kein** Kontakt	schützt die neue Familie; leibliche Eltern können Briefe/Bilder in der **Vermittlungsakte hinterlegen**
Halboffene Adoption	**kein direkter** Kontakt	das **Jugendamt** vermittelt Informationen (z. B. Bilder, Entwicklungsberichte) — als „Poststelle"
Offene Adoption	**direkter** Kontakt	leibliche Eltern erleben das Aufwachsen mit; **kein Anspruch** der leiblichen Eltern auf Kontakt

L5.6 Jugendgerichtshilfe

1. Was ist die Jugendgerichtshilfe? (Skript S. 111)

Die **Jugendgerichtshilfe (JGH)** gehört zu den **„anderen Aufgaben" der Jugendhilfe** (§ 2 SGB VIII): die **Mitwirkung in Strafverfahren** gegen Minderjährige und Heranwachsende nach dem **Jugendgerichtsgesetz (JGG)**. Die Aufgaben werden nach **§ 38 Abs. 1 JGG** insbesondere von den **Jugendämtern** ausgeübt.

2. Anwendungsbereich des JGG (§ 1 JGG) (Skript S. 111)

Das JGG gilt bei einer **strafrechtlichen Verfehlung** eines Jugendlichen oder Heranwachsenden (§ 1 Abs. 1 S. 1 JGG):

Gruppe	Alter zur Tatzeit	Strafrecht
Kind	unter 14	**strafunmündig** — keine Anklage möglich
Jugendlicher	14 bis unter 18	**stets Jugendstrafrecht** (JGG)
Heranwachsender	18 bis unter 21	JGG **oder** Erwachsenenstrafrecht (Reifebeurteilung, siehe § 3)
Erwachsener	ab 21	**stets** Erwachsenenstrafrecht (StGB)

Warum ein eigenes Jugendstrafrecht? Jugendliche trifft **nicht derselbe Schuldvorwurf** wie Erwachsene — ihre Fähigkeit, das Unrecht einzusehen und danach zu handeln, ist i. d. R. geringer ausgeprägt. Die Rechtsfolgen sind daher **vorrangig am Erziehungsgedanken** auszurichten (**§ 2 Abs. 1 JGG**); Ziel ist v. a., erneuten Straftaten **entgegenzuwirken**.

- **Jugendliche (14–<18):** ausschließlich Jugendstrafrecht; die Verhandlung ist i. d. R. **nicht öffentlich** (Schutz vor Stigmatisierung).
- **Heranwachsende (18–<21):** es wird **öffentlich** verhandelt (§ 48 Abs. 3 JGG).

3. Reifebeurteilung der Heranwachsenden (Skript S. 112)

Bei Heranwachsenden ist stets zu prüfen, ob sie nach ihrem **Reifezustand zur Tatzeit** noch **einem Jugendlichen gleichzustellen** waren **oder** eine **Jugendverfehlung** begangen haben — dann gilt **Jugendstrafrecht**; sonst Erwachsenenstrafrecht. An dieser **Reifebeurteilung** (Entscheidung des Gerichts) wirkt die **JGH** mit.

- **Jugendverfehlung:** eine Tat, die nach ihrem **äußeren Erscheinungsbild** (z. B. Raufereien, leichte Körperverletzung) oder nach den **Beweggründen** (z. B. unreifes Geltungsbedürfnis, Mutprobe) Merkmale **jugendlicher Unreife** aufweist.
- **Marburger Richtlinien:** Praxis-Kriterien für jugendtypische Züge — u. a. mangelhafte Persönlichkeitsausbildung, Hilflosigkeit, Naivität, Neigung zu abenteuerlichen Unternehmungen, spielerische Einstellung zur Arbeit, mangelnder Anschluss an Altersgenossen, fehlende Lebensplanung, mangelnde Eigenständigkeit.
- **Im Zweifel:** Nach ständiger BGH-Rechtsprechung gilt **„in dubio pro reo"** → es ist **Jugendstrafrecht** anzuwenden.

4. Sanktionsmöglichkeiten der Jugendgerichte (§ 5 JGG) (Skript S. 113– 114)

Die Folgen einer Jugendstraftat zählt **§ 5 JGG abschließend** auf — eine **dreistufige** Folge mit steigender Eingriffsintensität. Die JGH unterbreitet **Sanktionsvorschläge** (die Entscheidung liegt allein beim **Jugendgericht**).

	Sanktion	Norm	Ziel / Beispiele
1	**Erziehungsmaßregeln**	§§ 9–12 JGG	unterste Stufe; **erzieherisch**; **Weisungen** (§ 10: Aufenthalt/Wohnort, Ausbildung/Arbeit, **Täter-Opfer-Ausgleich**)
2	**Zuchtmittel**	§§ 13–16a JGG	Verantwortung bewusst machen (§ 13 Abs. 1); Individualprävention **+ „Denkzettel"; Verwarnung** (§ 14), Auflagen (§ 15, z. B. „Sozialstunden", Geldzahlung an gemeinnützige Einrichtung),** Jugendarrest** (§ 16)
3	**Jugendstrafe**	§§ 17, 18 JGG	„schärfstes Schwert"; nur wenn Erziehungsmaßregeln/Zuchtmittel **nicht ausreichen** oder wegen **Schwere der Schuld**; **Freiheitsentzug** in einer Jugendstrafanstalt

LEKTION 6

Sonstige Themen des sozialen Sektors

L6.1 SGB IX — Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

1. Paradigmenwechsel und Aufbau (Skript S. 118–119)

Das umfassend reformierte **SGB IX** steht für einen **Paradigmenwechsel** in der Behindertenpolitik: weg vom **Fürsorgegedanken**, hin zur **Teilhabe und Selbstbestimmung** von Menschen mit Behinderungen. Zusammen mit dem **Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)** und dem **Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)** setzt das SGB IX das **Benachteiligungsverbot** des **Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG** um.

Aufbau in drei Teilen

Teil	Inhalt	Normen
Teil 1	Regelungen für Menschen mit / von Behinderung bedrohte Menschen (= **Allgemeine Leistungen**)	§§ 1–89 SGB IX
Teil 2	Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung (**Eingliederungsrecht**)	§§ 90–150a SGB IX
Teil 3	Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (**Schwerbehindertenrecht**)	§§ 151–241 SGB IX

Behinderungsbegriff (§ 2 Abs. 1 SGB IX)

Menschen mit Behinderungen sind Menschen mit **körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen**, die sie **in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren** mit hoher Wahrscheinlichkeit **länger als sechs Monate** an der **gleichberechtigten Teilhabe** an der Gesellschaft hindern können (Beeinträchtigung = Abweichung vom alterstypischen Zustand). **Von Behinderung bedroht** ist, bei wem eine solche Beeinträchtigung **zu erwarten** ist.

2. Teil 1 — Allgemeine Leistungen (Skript S. 119)

Überblick in **§ 29 SGB I**. Sie stehen auch Menschen zur Verfügung, die **nur von Behinderung bedroht** sind. **§ 3 SGB IX** legt den **Vorrang der Prävention** fest (Behinderungen und chronische Erkrankungen möglichst vermeiden) — die allgemeinen Leistungen sind daher überwiegend **Präventionsleistungen**. Vier Leistungsgruppen:

1. **Leistungen zur medizinischen Rehabilitation** (z. B. ärztliche/zahnärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, orthopädische Hilfsmittel)
2. **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** (Erhalten/Erlangen eines Arbeitsplatzes)
3. **Leistungen zur Teilhabe an Bildung** (z. B. Hilfen zur Schulbildung)
4. **Leistungen zur sozialen Teilhabe** (z. B. Wohnraum, Mobilität)

3. Teil 2 — Eingliederungshilfe (Skript S. 120)

Die **Eingliederungshilfe** (§§ 90 ff. SGB IX) ergänzt die allgemeinen Leistungen um **besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung**. Nach **§ 28a Abs. 1 SGB I** umfasst sie: medizinische Reha, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und **soziale Teilhabe**.

- **Aufgabe (§ 90 Abs. 1 SGB IX):** eine **würdevolle, individuelle Lebensführung** ermöglichen, die **volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe** fördern und zu einer möglichst **selbstbestimmten** Lebensführung befähigen.
- **Nachrangigkeit (§ 91 Abs. 1 SGB IX):** Eingliederungshilfe erhält nur, wer die Leistung **nicht von anderen** oder anderen Sozialleistungsträgern erhält — sie ist auch **nachrangig gegenüber den allgemeinen Leistungen** des Teils 1.
- **Leistungsformen:**
  - **Geldleistungen** (u. a. das trägerübergreifende **Persönliche Budget**, § 29 SGB IX)
  - **Sachleistungen** (z. B. Assistenzen, Reha-Sport, Hilfsmittel)
  - **Dienstleistungen** (primär Beratung und Unterstützung, v. a. bei der Antragstellung)

4. Teil 3 — Schwerbehindertenrecht (Skript S. 121–122)

Die Vorschriften des Teils 3 gelten **nur** für **schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte** Menschen (§ 151 Abs. 1 SGB IX).

Status	Voraussetzung (§ 2 SGB IX)
Schwerbehindert (§ 2 Abs. 2)	**Grad der Behinderung (GdB) ≥ 50** + Wohnsitz/Aufenthalt/Beschäftigung im Inland
Gleichgestellt (§ 2 Abs. 3)	**GdB 30 bis unter 50**, wenn ohne die Gleichstellung ein geeigneter Arbeitsplatz nicht erlangt/behalten werden kann

- **Grad der Behinderung (GdB):** in **10er-Schritten ab 20** angegeben; beurteilt nach **versorgungsmedizinischen Grundsätzen**; misst, wie stark die Teilhabe beeinträchtigt ist.
- **Gleichstellung:** verschafft weitgehend **dieselben arbeitsrechtlichen Ansprüche** wie eine Schwerbehinderung (u. a. **besonderer Kündigungsschutz**).
- **Nachteilsausgleiche:** erfordern meist einen **Schwerbehindertenausweis** (ab **GdB 50**) — z. B. Mobilität (kostenloses Fahren), Kommunikation (Rundfunkgebühren-Ermäßigung), Wohnen (barrierefreier Umbau), Arbeitsleben (technische Hilfen), **steuerliche** Erleichterungen (Behinderten-Pauschbetrag).
- **Ausgleichsabgabe (§ 160 SGB IX):** Unternehmen ab i. d. R. **20 Arbeitsplätzen** müssen sie **gestaffelt** entrichten, wenn sie **keine oder zu wenige** schwerbehinderte Menschen beschäftigen.
- **Besonderer Kündigungsschutz (§ 168 SGB IX):** Die Kündigung eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der **vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes**. **Integrationsämter** sind spezielle Behörden, die schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben unterstützen (Arbeitsplatz erhalten, begleitende Hilfen, Einschalten bei Kündigung); **Integrationsfachdienste** helfen bei der Suche nach einem Arbeits-/Ausbildungsplatz.

L6.2 SGB XII — Sozialhilfe

1. Was ist Sozialhilfe? (Skript S. 123)

Die **Sozialhilfe** umfasst die Leistungen des **SGB XII** — insbesondere die **Hilfe zum Lebensunterhalt** und die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**. Die **steuerfinanzierten** Leistungen sind **keine Almosen**, sondern **gerichtlich durchsetzbare Rechte** hilfebedürftiger Bürger. Sie setzen **keine Gegenleistung** voraus — also **Transferleistungen** für Menschen in Not.

2. Grundsätze der Sozialhilfe (Skript S. 124)

Prinzip	Norm	Inhalt
Bedarfsdeckungsprinzip	§ 1 S. 1 SGB XII	Reichen Einkommen/Vermögen nicht, deckt die Sozialhilfe den Bedarf für eine **menschenwürdige Existenz** und gleicht Belastungen (Behinderung, Pflege, soziale Schwierigkeiten) aus
Individualitätsprinzip	§ 9 SGB XII	Leistungen nach der **Besonderheit des Einzelfalls**; angemessenen Wünschen ist zu entsprechen
Subsidiaritätsprinzip	§ 2 SGB XII	**Nachrang**: keine Sozialhilfe, wer sich durch **Arbeitskraft, Einkommen, Vermögen** selbst helfen kann **oder** Leistungen von **anderen** (auch anderen Trägern) erhält

3. Leistungen der Sozialhilfe im Überblick (Skript S. 124)

„Sozialhilfe" ist ein **Oberbegriff** für die Leistungen nach dem SGB XII:

Bereich	Kapitel / Normen
Hilfe zum Lebensunterhalt	3. Kapitel, §§ 27–40
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4. Kapitel, §§ 41–46b
Hilfen zur Gesundheit	5. Kapitel, §§ 47–52
Hilfe zur Pflege	7. Kapitel, §§ 61–66a
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	8. Kapitel, §§ 67–69
Hilfe in anderen Lebenslagen	9. Kapitel, §§ 70–74

4. Leistungen zum Lebensunterhalt (§§ 27–46b SGB XII) (Skript S. 125– 126)

Es gibt **zwei Systeme** für **nicht erwerbsfähige** Menschen — beide setzen **finanzielle Hilfebedürftigkeit** voraus und werden **identisch berechnet**:

	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Normen	§§ 27–40 SGB XII	§§ 41–46b SGB XII
Personenkreis	**befristet** (nicht auf Dauer) voll erwerbsgemindert, Regelaltersrentenalter noch nicht erreicht	**dauerhaft** voll erwerbsgemindert (ab 18, § 43 Abs. 2 SGB VI: < 3 h tägl.) **oder** Personen, die die **Regelaltersgrenze** erreicht haben und bedürftig sind
Antrag	**nicht zwingend** — Behörde wird von Amts wegen tätig	**zwingend** erforderlich
Alter	kein Mindestalter (auch Minderjährige)	nur Erwachsene

Berechnung (für beide Systeme identisch)

- **Regelbedarf** auf **sechs Regelbedarfsstufen** (je nach Alter/Lebenssituation) — deckt laufende, regelmäßige und unregelmäßige Ausgaben;
- **angemessene Bedarfe für Unterkunft und Heizung**;
- ggf. **Mehrbedarfe** (z. B. werdende Mütter, Alleinerziehende, eingeschränkte Mobilität);
- **einmalige Bedarfe** (z. B. Wohnungs-/Bekleidungserstausstattung) und **Bildung und Teilhabe** für Kinder/Jugendliche (**Bildungspaket**).

Selbsthilfe zuerst (§ 43 SGB XII): Zunächst sind **eigenes Vermögen** (bis auf Freibeträge/Schonvermögen) und **eigenes Einkommen** einzusetzen; **vorrangige Unterhaltsansprüche** (z. B. gegen Kinder/Eltern) und Ansprüche gegen andere Träger sind geltend zu machen — Sozialhilfe ist die **letzte soziale Sicherung**.

5. Weitere Hilfen (Skript S. 126–127)

- **Hilfen zur Gesundheit (§§ 47–52):** Sozialhilfeempfänger sind **gesetzlich Versicherten gleichgestellt** (Krankenversicherungskarte; die Krankenkasse rechnet mit dem Sozialhilfeträger ab).
- **Hilfe zur Pflege (§§ 61–66a):** für pflegebedürftige Menschen, soweit sie den **von der Pflegeversicherung nicht getragenen Teil** (v. a. die selbst zu tragenden Heimkosten) nicht selbst finanzieren können (Teilkasko-Lücke, vgl. L4.6).
- **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67):** bei **besonderen Lebensverhältnissen** (Obdachlosigkeit, Entlassung aus geschlossener Einrichtung, Suchtkrankheit) — z. B. Wohnungsbeschaffung.
- **Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70–74):** z. B. **Altenhilfe (§ 71)**, **Blindenhilfe (§ 72)**, Übernahme von **Bestattungskosten (§ 74)**.

6. Träger der Sozialhilfe (Skript S. 127)

Zuständig sind die **Kreise und kreisfreien Städte** (in Städten meist mit eigenen **Sozialämtern**). Sie arbeiten mit der **freien Wohlfahrtspflege** zusammen:

- **§ 5 Abs. 2 SGB XII:** Zusammenarbeit mit Kirchen/Religionsgesellschaften und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege;
- **§ 5 Abs. 4:** öffentliche Träger sollen (außer bei Geldleistungen) von eigenen Maßnahmen **absehen**, wenn die freie Wohlfahrtspflege im Einzelfall leistet;
- **§ 5 Abs. 5:** der **öffentliche Träger bleibt verantwortlich** — eine Delegation an die freie Wohlfahrtspflege ist nur möglich, soweit diese **freiwillig** bereit ist.

L6.3 SGB XIV — Soziale Entschädigung

1. Begriff und schädigende Ereignisse (Skript S. 127–128)

Die **Soziale Entschädigung** unterstützt nach **§ 1 Abs. 1 SGB XIV** Menschen, die durch ein **schädigendes Ereignis**, für das die **staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung** trägt, eine **gesundheitliche Schädigung** erlitten haben, bei der **Bewältigung der Folgen**.

Schädigende Ereignisse (§ 1 Abs. 2, 3 SGB XIV)

- **Gewalttaten** in Form von
  - **körperlichen** Gewalttaten gegen die Person (z. B. Raub) und
  - **psychischen** Gewalttaten (schwerwiegendes Verhalten gegen die freie Willensentscheidung — z. B. sexueller Missbrauch §§ 174–176d StGB, sexuelle Übergriffe/Nötigung/Vergewaltigung §§ 177, 178 StGB);
- **Kriegsauswirkungen** beider Weltkriege;
- Ereignisse im Zusammenhang mit der **Ableistung des Zivildienstes**;
- **Schutzimpfungen** oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe, die eine gesundheitliche Schädigung verursacht haben.

2. Anspruchsberechtigte (§ 2 SGB XIV) (Skript S. 128)

Berechtigt sind die **Geschädigten** sowie deren **Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende**. Dazu gehören insbesondere:

- **Opfer von Gewalttaten** (inkl. **Terroropfer**),
- Menschen, die durch Ereignisse während des **Zivildienstes** geschädigt wurden,
- Menschen mit **Impf-/Prophylaxe-Schäden**,
- **Kriegsopfer** (Einwirkungen der Weltkriege),
- **Nahestehende** — Personen in einem besonderen Näheverhältnis (z. B. in einer ehe-/lebenspartnerschaftsähnlichen dauerhaften Lebensgemeinschaft).

3. Leistungskatalog (Skript S. 128–129)

Merke — Leistungen der Sozialen Entschädigung (SGB XIV):

- **Leistungen zur Teilhabe**,
- **Leistungen der Krankenbehandlung**,
- **Leistungen bei Pflegebedürftigkeit**,
- **Leistungen bei Blindheit**,
- **Entschädigungszahlungen**,
- **Berufsschadensausgleich** (bei Einkommensverlust durch die Schädigung),
- **Leistungen der Überführung und Bestattung**.

4. „Schnelle Hilfen" (§ 115 Abs. 2 SGB XIV) (Skript S. 129)

Neu geschaffen wurden die **„Schnellen Hilfen"** in einem **erleichterten Verfahren** (§ 115 Abs. 2 SGB XIV): Es erfolgt nur eine **überblicksmäßige Plausibilitätsprüfung**, ob der Antragsteller überhaupt anspruchsberechtigt sein kann — **ohne Vorgriff** auf das eigentliche Antragsverfahren. Konkret gewährt werden:

- **Fallmanagement (§ 30 SGB XIV):** Fallmanager unterstützen potenziell Anspruchsberechtigte auf Wunsch im **Antrags- und Verwaltungsverfahren**.
- **Traumaambulanz (§§ 31 ff. SGB XIV):** schnelle **psychotherapeutische Beratung und Unterstützung** nach einem traumatisierenden Erlebnis — Ziel: das Entstehen oder die Verstetigung einer **psychischen Gesundheitsstörung** verhindern.

L6.4 Betreuungsrecht

1. Voraussetzungen der Betreuung (§ 1814 BGB) (Skript S. 130)

Eine Betreuung kommt für **Erwachsene** in Betracht, die infolge von Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht selbst regeln können. **§ 1814 Abs. 1–3 BGB** nennt die Voraussetzungen:

Voraussetzung	Inhalt
Volljährigkeit	nur bei volljährigen Personen (Minderjährige → Vormundschaft, L5.4)
Krankheit oder Behinderung	u. a. Intelligenzminderung, Hirnschädigung; **körperliche** Behinderung nur, soweit sie die Besorgung **rechtlicher** Angelegenheiten aufhebt/wesentlich behindert
Unfähigkeit zur Erledigung der eigenen rechtlichen Angelegenheiten	Krankheit/Behinderung **allein** reicht nicht — der Betroffene muss dadurch außerstande sein, seine **rechtlichen** Angelegenheiten selbst zu erledigen
Freier Wille (§ 1814 Abs. 2)	**gegen den freien Willen** darf kein Betreuer bestellt werden — auch nicht, wenn die Betreuung objektiv vorteilhaft wäre
Erforderlichkeit	nur soweit nötig; **jeder Aufgabenbereich einzeln** zu prüfen (z. B. Postverkehr, Bankgeschäfte, Wohnungs-, Gesundheitsangelegenheiten); **keine pauschale Rund-um-Betreuung**; entfällt (§ 1814 Abs. 3) z. B. bei wirksamer **Vorsorgevollmacht**

2. Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung (Skript S. 130–131)

Instrument	Zweck
Vorsorgevollmacht	per Rechtsgeschäft (§ 167 BGB) jemanden bevollmächtigen, bei Bedarf die eigenen Angelegenheiten wahrzunehmen → eine **wirksame** Vorsorgevollmacht (für die erforderlichen Bereiche, mit bereitem Bevollmächtigten) macht die gerichtliche Betreuung **entbehrlich** → **Vermeidung** der Betreuung
Betreuungsverfügung	zielt **nicht** auf Vermeidung, sondern auf die **inhaltliche Ausgestaltung** einer (gerichtlich angeordneten) Betreuung — insbesondere **Wünsche zur Person des Betreuers**; grundsätzlich **bindend** für das Betreuungsgericht
Patientenverfügung	vorab für den Fall der eigenen Entscheidungs-/Einwilligungsunfähigkeit festlegen, ob bzw. in welche **medizinischen Behandlungen** eingewilligt wird oder nicht

3. Ablauf des Betreuungsverfahrens (Skript S. 131–132)

1. **Einleitung** auf **Antrag** oder **von Amts wegen** (§ 1814 Abs. 4 S. 1 BGB);
2. zuständiges Gericht: sachlich das **Betreuungsgericht** (§ 23c Abs. 1 GVG), örtlich i. d. R. das Gericht des **gewöhnlichen Aufenthalts** (§ 272 FamFG); auch ein **geschäftsunfähiger** Betroffener gilt als **verfahrensfähig** (§ 275 FamFG);
3. ggf. **Verfahrenspfleger** (§ 276 FamFG), z. B. wenn die Betreuung **gegen den erklärten Willen** erfolgen soll;
4. **Anhörung des Betroffenen** (§ 278 FamFG);
5. **Anhörung Dritter** (insbesondere der **Betreuungsbehörde**);
6. in der Regel **Sachverständigengutachten** (§§ 280–282 FamFG) zu Bedarf und Umfang;
7. notfalls (ultima ratio) **Vorführung** (§ 283 FamFG) oder **Unterbringung zur Begutachtung** (§ 284 FamFG);
8. **gerichtliche Entscheidung durch Beschluss** (§§ 286 ff. FamFG);
9. **Bestellungsurkunde** an den Betreuer (§ 290 FamFG);
10. bei Bedarf **einstweilige Anordnungen** (§§ 300 ff. FamFG): vorläufige Betreuerbestellung oder Einwilligungsvorbehalt.

Ehrenamtliche und Berufsbetreuer (Skript S. 133)

Die Betreuung ist grundsätzlich ein **Ehrenamt** — vorrangig durch Einzelpersonen (Angehörige, Freunde, Nachbarn). **Berufsbetreuer** üben die Betreuung als **selbstständige Tätigkeit** aus (früher v. a. Rechtsanwälte, heute auch **Sozialarbeiter, Erzieher** u. a.).

4. Wirkung der Betreuung und Einwilligungsvorbehalt (§ 1825 BGB) (Skript S. 132–133)

- Betreuung ist **keine Entmündigung**, sondern **Hilfe zur Selbsthilfe**: Der Betreute wird durch die Bestellung **nicht geschäftsunfähig** (§ 104 BGB).
- Der Betreute kann **weiterhin selbst** wirksam handeln; der Betreuer kann **zusätzlich** im angeordneten Aufgabenkreis **in Vertretung** handeln.
- **Einwilligungsvorbehalt (§ 1825 BGB):** Das Gericht kann anordnen, dass der Betreute (außer bei geringfügigen Geschäften des täglichen Lebens) nur noch **mit Zustimmung des Betreuers** am Rechtsverkehr teilnimmt — aber nur, soweit dies zur **Abwendung einer erheblichen Gefahr** für die Person oder das Vermögen erforderlich ist (Schutz vor sich selbst).

Beispiel „Der verschwenderische V": Steht V unter Betreuung, kann er grundsätzlich **weiter selbst** Geschäfte abschließen (verkauft er seinen Oldtimer, muss der Vermögensbetreuer das hinnehmen). **Verschwendet** V jedoch sein Vermögen, sodass er auf Sozialhilfe angewiesen wäre, kann dies per **Einwilligungsvorbehalt (§ 1825 BGB; bei Dringlichkeit § 300 FamFG)** unterbunden werden — dann kann V **ohne Zustimmung** des Betreuers keine Verträge mehr schließen.

5. Exkurs: Unterbringung nach BGB (§ 1831) (Skript S. 133)

Unter engen Voraussetzungen kann der Betreuer den Betreuten **nur bei Selbstgefährdung** gegen dessen Willen in einer Einrichtung **unterbringen** (§ 1831 BGB) — und nur mit **Zustimmung des Betreuungsgerichts**.

- **§ 1831 BGB** erfasst **alle freiheitsentziehenden** Unterbringungen — auch längere **Fixierungen** oder die Gabe von **Medikamenten**, die die Fortbewegung aufheben (§ 1831 Abs. 4).
- Erforderlich ist grundsätzlich die **Genehmigung des Betreuungsgerichts** (§ 1831 Abs. 2). **Ohne** vorherige Genehmigung nur **ausnahmsweise bei Gefahr im Verzug** (z. B. der Betreute droht aus dem Fenster zu springen) — die Genehmigung ist dann **unverzüglich nachzuholen**.

L6.5 Migration und Flüchtlingssozialarbeit

1. Migration und Flucht (Skript S. 134)

- **Migrant:** wer aus eigenem Antrieb auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven seine Heimat verlässt. Migranten fallen **nicht** unter das internationale Flüchtlingsschutzsystem und können regelmäßig **ungefährdet zurückkehren**.
- **Flüchtling (Genfer Flüchtlingskonvention 1951):** eine Person, die „aus der **begründeten Furcht vor Verfolgung** wegen ihrer **Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe** oder wegen ihrer **politischen Überzeugung** sich **außerhalb des Landes** befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt".

Warum die Unterscheidung wichtig ist: Für die Soziale Arbeit ist sie **essenziell**, weil je nach Status **andere Leistungen und Unterstützungsmaßnahmen** in Betracht kommen.

2. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (Skript S. 134–135)

§ 1 AsylbLG regelt den Leistungsbezug **während des Asylverfahrens**, für **geduldete** Personen (Asylantrag abgelehnt, aber aus humanitären/völkerrechtlichen Gründen nicht rückführbar) und für **ausreisepflichtige** Personen. Art und Umfang hängen von **Aufenthaltsdauer** und **aufenthaltsrechtlicher Situation** ab:

Stufe	Inhalt
Grundleistungen (§ 3 Abs. 1 AsylbLG)	**notwendiger Bedarf** (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege, Gebrauchs-/Verbrauchsgüter) + **notwendiger persönlicher Bedarf** — regelmäßig für die ersten **36 Monate**
Eingeschränkte Leistungen (§ 1a AsylbLG)	u. a. für **Ausreisepflichtige**
Übergang nach Anerkennung	**anerkannte Flüchtlinge** (Genfer FK, abgeschlossenes Asylverfahren) erhalten **keine** AsylbLG-Leistungen mehr, sondern je nach Voraussetzungen **SGB II** (Bürgergeld) oder **SGB XII** (Sozialhilfe)

3. Aufgaben der Sozialen Arbeit (Skript S. 135)

Es gibt **keine bundeseinheitlichen** gesetzlichen Vorgaben dazu, was Sozialarbeitende hier leisten dürfen. Freie Träger der Wohlfahrtspflege sehen ihre Aufgaben v. a. in:

1. **sozialarbeiterische Hilfestellung, Beratung und Information** zum Asylverfahren und Aufenthalt,
2. besondere Angebote für **schutzbedürftige** Personen,
3. Mitwirken an einer **Lebensperspektive** für die Zeit des Aufenthalts,
4. **pädagogische und soziale Aktivitäten** mit Flüchtlingen und dem Umfeld,
5. Förderung des **gegenseitigen Verständnisses** und friedvollen Miteinanders,
6. **Gewinnung, Begleitung und Schulung Ehrenamtlicher**.

4. Rechtsberatung durch Sozialarbeitende (RDG) (Skript S. 136)

Für die **außergerichtliche Rechtsberatung** gilt das **Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)**: Rechtsberatung ist grundsätzlich **Volljuristen** und **öffentlichen/öffentlich anerkannten Stellen** (§ 8 Abs. 1 RDG) vorbehalten. **Sozialarbeitende dürfen daher keine umfängliche Rechtsberatung** erteilen. Das ist gerade in der **Flüchtlingssozialarbeit** bedeutsam, weil der **Status** und das laufende **Asylverfahren** von vielen rechtlichen Fragen abhängen und unmittelbar die **Leistungsansprüche** beeinflussen.

L6.6 Trägerlandschaft der sozialen Arbeit

1. Öffentliche und private Träger (Skript S. 136–137)

Die Trägerlandschaft gliedert sich in **öffentliche** und **private** Träger.

Öffentliche Träger

- **unmittelbare Staatsverwaltung** („der Staat verwaltet sich selbst"): Ministerien (z. B. Familienministerium), einzelne Behörden (z. B. Jugendamt), Städte und Gemeinden;
- **mittelbare Staatsverwaltung** (vom Staat befugte/beauftragte Einrichtungen): z. B. die eigenständigen **Sozialversicherungsträger**.

> Zusammenfassend werden alle Träger öffentlichen Rechts meist als **„Behörden", „Staat" oder „Verwaltung"** bezeichnet (vgl. L2.1).

Private Träger

Eine **Vielzahl** privater Akteure ist in der sozialen Arbeit tätig — z. B. **Gewerkschaften** (Arbeitsbedingungen), **Wohnungsbaugenossenschaften** (bezahlbarer Wohnraum) und **Sozialverbände** (z. B. **VdK**), die die Interessen Sozialversicherter/sozial Schwacher vertreten und auf Gesetzesänderungen hinwirken. (Beispiele: **Studierendenwerke** als Anstalten des öffentlichen Rechts; die **Stiftung Neuer Länder**.)

2. Die freie Wohlfahrtspflege — sechs Spitzenverbände (Skript S. 137– 138)

Besondere Bedeutung haben die **Kirchen, Religionsgemeinschaften und Verbände der freien Wohlfahrtspflege** (vgl. L5.1/L6.2). Die freie Wohlfahrtspflege ist überwiegend in **sechs Spitzenverbänden** organisiert — alle **gemeinnützig** bzw. kirchlichen/mildtätigen Zwecken dienend, aber unterschiedlich weltanschaulich/religiös geprägt:

Spitzenverband	Prägung
Arbeiterwohlfahrt (AWO)	aus der sozialistischen Arbeiterbewegung (1919), **keine religiösen** Motive
Deutscher Caritasverband (DCV)	Wohlfahrtsverband der **katholischen** Kirche; „Not sehen und handeln"; Nächstenliebe; Deutschlands größter Arbeitgeber
Der Paritätische Gesamtverband	**Dachverband** von über 10.000 eigenständigen Organisationen; Mitglieder nur **juristische Personen**
Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	Nationale Rotkreuz-Gesellschaft; weltanschaulich **offen, neutral, unparteilich**
Diakonie Deutschland	sozialer Dienst der **evangelischen** Kirchen; christliche Motivation
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST)	Zusammenschluss der **jüdischen** Wohlfahrtspflege; Empowerment, Professionalisierung, Inklusion

KOMPAKTE ZUSAMMENFASSUNG

Alle Lektionen in Stichworten

LEKTION 1

Einführung in das Sozialrecht

L1.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen

Verfassung & Grundgesetz

- höchstrangige Rechtsordnung; doppelte Funktion (Berechtigung + Begrenzung); GG vom 23.05.1949
- drei Bereiche: Staatsstrukturprinzipien + Organisationsnormen + Grundrechte

Art. 20 GG „Verfassung in Kurzform"

- fünf Prinzipien: Republik · Demokratie · Sozialstaat · Bundesstaat · Rechtsstaat
- alle durch Art. 79 III GG geschützt

Demokratie

- Art. 20 I, II GG · Staatsgewalt vom Volke · Wahlen + Abstimmungen · besondere Organe

Rechtsstaat (Art. 20 III GG + weitere)

- fünf Säulen: Gleichheit (Art. 3 I) · Gewaltenteilung (Art. 20 II S. 2) · Grundrechte (Art. 1–19) · Verhältnismäßigkeit (4 Schritte) · Vorrang + Vorbehalt
- Verhältnismäßigkeit: legitim · geeignet · erforderlich · angemessen
- Vorrang: kein Handeln gegen · Vorbehalt: kein Handeln ohne (gesetzliche Grundlage)

Sozialstaat

- Art. 20 I + Art. 28 I S. 1 GG · zwei Staatsziele: soziale Sicherheit + soziale Gerechtigkeit
- konkretisiert in § 1 SGB I
- Ausgestaltung in der Hand des Gesetzgebers — Prinzip selbst aber unabänderlich

Ewigkeitsklausel — Art. 79 III GG

- Art. 1 GG (Menschenwürde) + Art. 20 GG (alle Staatsstrukturprinzipien) unabänderlich

L1.2 Grundprinzipien der sozialen Sicherung, Existenzsicherung

Warum Sozialrecht?

- private Vorsorge reicht nicht — fünf strukturelle Gründe (Arbeitsteilung · zu viele Hilfsbedürftige · Kernfamilien-Wandel · höhere Lebenserwartung · nicht-versicherbare Risiken)
- Soziale Sicherung = staatliche Leistungen gegen Armut + Lebensstandard-Absturz

Transferleistungen

- Zahlungen des Staates an Private **ohne Gegenleistung**
- Beispiele: Grundsicherung Alter/EM · Sozialhilfe · Bürgergeld · Elterngeld · Kindergeld · Wohngeld · BAföG · AsylbLG

Klassische Dreiteilung der sozialen Sicherung

Vorsorge	Versorgung	Fürsorge
Beiträge	Steuern	Steuern
Versicherungsprinzip	drei Gruppen (Beamte, Sonderbelastete, Sonderopfer)	individuelle Bedürftigkeit + Subsidiarität
fünf SozVers-Zweige	u. a. Kindergeld, Elterngeld, BAföG, SGB XIV	SGB II + SGB XII

Subsidiaritätsprinzip

- = Nachrangigkeitsprinzip
- Leistung nur, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft (Vermögen, Einkommen, vorrangige Leistungen, Unterhalt)
- gehört zum **Fürsorgeprinzip**
- geregelt in **§ 3 Abs. 5 S. 1 SGB II** und **§ 2 SGB XII**

Steuern ↔ Sozialversicherungsbeiträge

- Steuern: keine direkte Gegenleistung, keine Zweckbindung, § 3 Abs. 1 AO
- Beiträge: konkrete Versicherungsansprüche, zweckgebunden

Verfassungsrechtliche Anbindung

- Sozialstaatsprinzip allein = kein einklagbares Recht
- Konkretisierung über **§ 1 SGB I** + einfache Sozialgesetze
- BVerfG: menschenwürdiges Existenzminimum aus Art. 1 + Art. 20 I GG

L1.3 Die gesetzliche Sozialversicherung

Historischer Hintergrund

- Industrielle Revolution 18. Jh. → Pauperismus, Urbanisierung, Lohndumping, hohe Arbeitsunfälle
- „Soziale Frage" → Bismarck reagiert (1871–1890)

Bismarck-Gesetze

- 1881 Beschluss · 1883 KV · 1884 UV · 1889 Invaliditäts-/Altersversicherung
- **weltweit erste Sozialversicherungen**
- Motiv: Sozialismus zurückdrängen, Monarchie erhalten

Fünf Säulen + Reihenfolge

	Säule	Jahr	SGB
1	Krankenversicherung	1883	V
2	Unfallversicherung	1884	VII
3	Rentenversicherung	1889	VI
4	Arbeitslosenversicherung	1927 (WK1, Hyperinflation)	III
5	Pflegeversicherung	1995 (Entlastung Kommunen)	XI

Vier Grundprinzipien

- **Versicherungspflicht** (an Erwerbstätigkeit, 90 % der Deutschen)
- **Beitragsfinanzierung** im Umlageverfahren (bruttolohnbezogen)
- **Solidaritätsprinzip** (alle tragen gemeinsam; Beiträge einkommensproportional, Sachleistungen gleich)
- **Selbstverwaltung** (Träger = Körperschaften öR)

Umlage- ↔ Kapitaldeckungsverfahren

- Umlage: keine Reserven, gesetzliche SozVers, solidarisch, konjunkturanfällig
- Kapitaldeckung: individuelle Anlage am Kapitalmarkt, Privatversicherung, unsolidarisch

Äquivalenzprinzip

- in der **Privatversicherung** voll gültig
- in der gesetzlichen SozVers **nicht** bei Beitragsbemessung (einkommensproportional)
- **eingeschränkt** bei Geldleistungen (Krankengeld, Rente, ALG)

Bismarck vs. Beveridge

- **Bismarck (DE)**: Erwerbstätige · Beiträge · Selbstverwaltung · Lebensstandardsicherung
- **Beveridge**: Gesamtbevölkerung · Steuern · zentrale staatliche Behörde · Pauschalleistungen

L1.4 Formelles und materielles Sozialrecht

Definition Sozialrecht

- Summe aller Rechtsvorschriften, die Ziele der sozialen Sicherung + sozialen Gerechtigkeit verfolgen
- Unterteilung in **formell** (eng) und **materiell** (weit)

Formelles Sozialrecht (eng)

- alle **13 SGB**: SGB I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, **XIV** (kein SGB XIII!)
- plus die in **§ 68 SGB I** genannten Nebengesetze (z. B. BAföG, Wohngeldgesetz, BEEG, BKGG)
- die Nebengesetze sollen perspektivisch als SGB XV ff. integriert werden

Materielles Sozialrecht (weit)

- alle Rechtsvorschriften, die soziale Sicherung / Gerechtigkeit verfolgen — **unabhängig** vom Standort
- enthält das formelle Sozialrecht **plus** zusätzliche Normen außerhalb der SGB-Reihe

Verhältnis

- Formell ⊂ materiell (Teilmenge)
- jedes formelle ist auch materielles, umgekehrt nicht

Klausurbeispiel Mietrecht

- Kündigungsschutz + Mieterhöhungs-Schranken im BGB
- materielles Sozialrecht ✓ (soziales Ziel)
- formelles Sozialrecht × (im BGB, nicht in SGB oder § 68 SGB I)

Subsumtions-Reihenfolge

1. Erst materiell prüfen (verfolgt die Norm soziale Ziele?)
2. Dann formell prüfen (steht sie in SGB oder § 68 SGB I?)
3. Ergebnis aus Kombination

LEKTION 2

Das Sozialrecht in der deutschen Rechtsordnung

L2.1 Privatrecht und öffentliches Recht

Zweiteilung der Rechtsordnung

- jede Vorschrift = **entweder** öffentliches Recht **oder** Privatrecht
- öffentliches Recht: Träger öffentlichen Rechts untereinander / zu Privaten · **Über-/Unterordnung** · Hoheitsträger · gebieten/verbieten
- Privatrecht (Zivilrecht): natürliche + juristische Personen des Privatrechts · **Gleichordnung** · Schutzgesetze für schwächere Partei (Mieterschutz BGB)

Träger

- öffentlich, **unmittelbar**: Ministerien, Behörden, Gemeinden
- öffentlich, **mittelbar**: Sozialversicherungsträger
- privat: natürliche Personen · GmbH, gGmbH, AG, e. V., e. G., Stiftung

Arbeitsrecht (gespalten)

- Individualarbeitsrecht = **Privatrecht** (Kündigungsschutz)
- Arbeitsschutzrecht = **öffentliches Recht**
- kollektives Arbeitsrecht = **Sonderprivatrecht** (Tarifverträge)

Funktionen

- öffentliches Recht: **ermächtigen + Schranken**
- Privatrecht: **fairer Ausgleich + reibungsloser Rechtsverkehr**

Folgen der Abgrenzung

- **Rechtsweg:** öffentlich → Sozial-/Verwaltungsgericht · privat → ordentliche Gerichte (AG/LG → OLG → BGH)
- **Handlungsform:** öffentlich → Verwaltungsakt · privat → Vertrag
- **Vortrag:** öffentlich → **Amtsermittlung** · privat → **Parteimaxime**
- **Kosten:** Sozialgericht kostenfrei (**§ 183 SGG**) · Zivilgericht Streitwert (**§ 34 GKG**) · VG-Sonderfälle kostenfrei (Asyl § 83b AsylG, KJH, BAföG, Wohngeld)

Verjährung

- Zivilrecht: **3 Jahre** (**§ 195 BGB**), nur auf **Einrede**
- Sozialrecht: **4 Jahre** ab Bestandskraft des Rückforderungsbescheids (**§ 50 Abs. 3, 4 SGB X**)

L2.2 Verwaltung und Soziales

Einordnung

- Sozialrecht = **öffentliches Recht**, genauer **besonderes Verwaltungsrecht**
- Besonderheiten: eigenes **SGB X** (Verfahren + Datenschutz) · eigener Rechtsweg **SGG**

Sechs Rechtsgebiete des öffentlichen Rechts

- Völkerrecht · Europarecht · Verfassungsrecht · allgemeines + besonderes Verwaltungsrecht · Prozessrecht

RDG

- **§ 2 Abs. 1 RDG:** Rechtsdienstleistung = konkrete fremde Angelegenheit + Einzelfallprüfung
- grundsätzlich nur Rechtsanwälte · Ausnahmen **§ 7 Abs. 1** + **§ 8 Abs. 1 RDG** · nur Volljurist / unter Anleitung
- nur im **gesetzlichen Aufgabenbereich** (Grenze: **§ 2 SGB VIII**)

Rechtsweg

- **§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO** = Generalklausel → Verwaltungsgericht
- **§ 51 SGG** = abschließende Sonderzuweisung → Sozialgericht (+ Auffangklausel Nr. 10: BKGG, Vertragsarztrecht, BEEG)
- **NICHT** vor Sozialgerichte: **Wohngeld · Asyl · BAföG · SGB VIII (KJH)**
- PKV → Zivilgericht · private PV → Sozialgericht (§ 51 I Nr. 2 SGG)

Örtliche Zuständigkeit

- **§ 57 Abs. 1 S. 1 SGG:** Sozialgericht am Wohnsitz/Aufenthalt des Klägers
- **§ 30 Abs. 3 SGB I:** Wohnsitz (beibehalten + benutzen) ↔ gewöhnlicher Aufenthalt (nicht nur vorübergehend)

Verfahrensrecht (nicht im Skript, AKF-relevant — Teil 3A)

- Instanzen: SG→LSG→BSG · VG→OVG→BVerwG
- Klagefrist 1 Monat (§ 87 SGG) · Klagearten: Anfechtung/Verpflichtung/Leistung/Feststellung
- Wiedereinsetzung § 67 SGG · Rechtsbehelfsbelehrung § 36 SGB X (Fehlen → 1 Jahr, § 66 SGG)

L2.3 Der Verwaltungsakt als wichtigste Handlungsform im Sozialrecht

Verwaltungsakt — Grundlagen

- „Bescheid" · wichtigste Handlungsform der Behörden · wendet abstrakt-generelles Gesetz auf konkret-individuellen Einzelfall an
- Legaldefinition: **§ 31 S. 1 SGB X = § 35 S. 1 VwVfG**

Die sechs Merkmale (alle nötig)

1. hoheitliche Maßnahme (einseitig, Über-/Unterordnung)
2. einer Behörde (§ 1 Abs. 4 VwVfG)
3. Regelung (verbindliche Rechtsfolge — Begründung/Aufhebung/Änderung/Feststellung)
4. eines Einzelfalls (individueller Adressat)
5. auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts (nicht Privatrecht)
6. unmittelbare Außenwirkung (Bekanntgabe an Adressaten)

VA ↔ Gesetz

- Gesetz: abstrakt-generell / Legislative · VA: konkret-individuell / Exekutive
- Beispiel Norm (kein VA): Art. 1 Abs. 1 GG

Subsumtion

- bei „Liegt ein VA vor?" **immer alle 6 Merkmale** einzeln prüfen + belegen + Ergebnis (Modellfall BAföG-Bescheid)

Keine Regelung / kein VA

- Skript: Auskunft, Hinweis
- (Teil 3, nicht im Skript): Realakt, öffentlich-rechtlicher Vertrag, interne Anordnung, Bürgerantrag

Nicht im Skript, aber klausurrelevant (Teil 3)

- **Allgemeinverfügung** § 31 S. 2 SGB X (Versammlung, Ampel, Festbeträge)
- **Nichtigkeit** § 40 SGB X (schwerwiegend + offensichtlich) ↔ Rechtswidrigkeit (nur anfechtbar)
- **formelle Rechtmäßigkeit**: Zuständigkeit · Verfahren (Anhörung § 24 SGB X) · Form (§§ 35, 36 SGB X)

L2 Gesamtzusammenfassung: Das Sozialrecht in der deutschen Rechtsordnung

Skript-eigene Zusammenfassung (wörtlich, Skript S. 42)

Die Lektion 2 schließt im Skript mit einer Zusammenfassung, die **nur den Verwaltungsakt** abdeckt (das prüfungsdichteste Thema der Lektion):

Skripttext wörtlich: „Der in der Praxis meist als Bescheid bezeichnete Verwaltungsakt konkretisiert als wichtigste Handlungsform der Träger des öffentlichen Rechts ein abstrakt-generelles Gesetz auf einen konkret-individuellen Einzelfall. Die Legaldefinition in **§ 31 SGB X** und **§ 35 VwVfG** bezeichnet ihn als jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist."

Konzentrierte Eigen-Zusammenfassung (über alle drei Sub-Kapitel)

L2.1 — Privatrecht und öffentliches Recht

Zweiteilung der Rechtsordnung

- Jede Rechtsvorschrift gehört **entweder** zum **öffentlichen Recht oder** zum **Privatrecht**.
- **Öffentliches Recht:** Träger öffentlichen Rechts untereinander oder zu Privaten · **Über-/Unterordnung** · Staat als **Hoheitsträger** (gebietet/verbietet).
- **Privatrecht (Zivilrecht):** natürliche + juristische Personen des Privatrechts · **Gleichordnung** · Schutzgesetze für die schwächere Partei (Skript-Beispiel: Mieterschutz im BGB).

Träger

- öffentlich, **unmittelbar**: Ministerien, Behörden (Jugendamt), Städte/Gemeinden
- öffentlich, **mittelbar**: Sozialversicherungsträger
- privat: natürliche Personen · GmbH, gGmbH, AG, e. V., e. G., Stiftung

Arbeitsrecht (gespalten)

Individualarbeitsrecht = Privatrecht (Kündigungsschutz) · **Arbeitsschutzrecht** = öffentliches Recht · **kollektives Arbeitsrecht** = Sonderprivatrecht (Tarifverträge).

Funktionen + Folgen der Abgrenzung

- Öffentliches Recht: **ermächtigen + Schranken setzen** · Privatrecht: **fairer Ausgleich + reibungsloser Rechtsverkehr**
- Vier Folgen: **Rechtsweg · Handlungsform · Vortrag vor Gericht · Kosten**

Parteimaxime ↔ Amtsermittlungsgrundsatz

- **Zivilgericht (Parteimaxime):** Augenhöhe, Gericht neutral, nur Parteivortrag zählt.
- **Sozial-/Verwaltungsgericht (Amtsermittlung):** Gericht ermittelt von Amts wegen (Schutz des schwächeren Bürgers).

Verjährung

- Zivilrecht: **3 Jahre** (**§ 195 BGB**), nur auf **Einrede**
- Sozialrecht: **4 Jahre** ab Bestandskraft des Rückforderungsbescheids (**§ 50 Abs. 3, 4 SGB X**)

L2.2 — Verwaltung und Soziales

Einordnung

Sozialrecht = **öffentliches Recht**, genauer **besonderes Verwaltungsrecht**. Besonderheiten: eigenes **SGB X** (Verfahren + Datenschutz) und teils eigener Rechtsweg **SGG**.

Sechs Rechtsgebiete des öffentlichen Rechts

Völkerrecht · Europarecht · Verfassungsrecht · allgemeines Verwaltungsrecht · besonderes Verwaltungsrecht · Prozessrecht

RDG — Beratung durch Sozialarbeitende

- **§ 2 Abs. 1 RDG:** Rechtsdienstleistung = konkrete fremde Angelegenheit + Einzelfallprüfung
- grundsätzlich nur Rechtsanwälte; Ausnahmen **§ 7 Abs. 1** + **§ 8 Abs. 1 RDG**; nur Volljurist / unter Anleitung
- nur im **gesetzlichen Aufgabenbereich** der Stelle (Grenze im Jugendamts-Beispiel: **§ 2 SGB VIII** — keine Abschiebungsberatung)

Rechtsweg (Kern-Triade)

- **§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO** = Generalklausel → Verwaltungsgericht
- **§ 51 SGG** = abschließende Sonderzuweisung → Sozialgericht (Auffangklausel Nr. 10: BKGG, Vertragsarztrecht, BEEG)
- **NICHT** vor Sozialgerichte: **Wohngeld · Asyl · BAföG · SGB VIII (KJH)** → Verwaltungsgericht
- PKV → Zivilgericht · private PV → Sozialgericht (**§ 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG**)

Örtliche Zuständigkeit

- **§ 57 Abs. 1 S. 1 SGG:** Sozialgericht am Wohnsitz/Aufenthalt des Klägers
- **§ 30 Abs. 3 SGB I:** Wohnsitz (beibehalten + benutzen) ↔ gewöhnlicher Aufenthalt (nicht nur vorübergehend)

L2.3 — Der Verwaltungsakt (Klausur-Schwerpunkt)

Grundlagen

- „Bescheid" · **wichtigste Handlungsform** der Behörden · wendet abstrakt-generelles Gesetz auf konkret-individuellen Einzelfall an
- Legaldefinition: **§ 31 S. 1 SGB X = § 35 S. 1 VwVfG**

Die sechs Merkmale (alle nötig)

1. **hoheitliche Maßnahme** (einseitig, Über-/Unterordnung)
2. **einer Behörde** (§ 1 Abs. 4 VwVfG)
3. **Regelung** (verbindliche Rechtsfolge: Begründung/Aufhebung/Änderung/Feststellung)
4. **eines Einzelfalls** (individueller Adressat)
5. **auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts** (nicht Privatrecht)
6. **unmittelbare Außenwirkung** (Bekanntgabe an Adressaten)

VA ↔ Gesetz

Gesetz: abstrakt-generell / Legislative · VA: konkret-individuell / Exekutive · Beispiel für eine Norm (kein VA): „Die Würde des Menschen ist unantastbar" (Art. 1 Abs. 1 GG).

Subsumtion

Bei „Liegt ein VA vor?" **immer alle 6 Merkmale** einzeln prüfen + am Sachverhalt belegen + Ergebnis (Modellfall: BAföG-Bescheid).

Nicht im Skript 2026, aber klausurrelevant (siehe L2.3 Teil 3)

- **Allgemeinverfügung** (§ 31 S. 2 SGB X): Versammlung, Ampel, Festbeträge
- **Nichtigkeit** (§ 40 SGB X) ↔ bloße Rechtswidrigkeit (nur anfechtbar)
- weitere „kein VA": Realakt, öffentlich-rechtlicher Vertrag (§§ 112 ff. SGB III), interne Anordnung

Klausur-Hotspots und Querverbindungen

Drei zentrale Klausur-Hotspots in Lektion 2

Hotspot 1 — Verwaltungsakt: die sechs Merkmale + Subsumtion

Das prüfungsdichteste Thema des ganzen Skripts (25 AKF-Treffer). Klausurleistung ist nicht das Auswendigwissen, sondern die **Subsumtion**: bei jedem Fall („Liegt ein VA vor?") alle sechs Merkmale einzeln durchgehen und am Sachverhalt belegen — auch bei eindeutigen Fällen, weil die Punkte für die Prüfung vergeben werden.

Hotspot 2 — Rechtsweg-Triade § 40 VwGO / § 51 SGG / § 57 SGG

Die typische Klausurfrage „Welches Gericht ist zuständig?" beantwortet man in drei Schritten:

Schritt	Norm	Frage
1. sachliche Zuständigkeit (Auffang)	§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO	öffentlich-rechtliche Streitigkeit → grundsätzlich Verwaltungsgericht
2. Sonderzuweisung	§ 51 SGG	in § 51 genannt? → Sozialgericht
3. örtliche Zuständigkeit	§ 57 Abs. 1 S. 1 SGG + § 30 Abs. 3 SGB I	Wohnsitz/Aufenthalt des Klägers

→ **Negativliste merken:** Wohngeld, Asyl, BAföG, SGB VIII bleiben trotz Sozialbezug beim **Verwaltungsgericht**.

Hotspot 3 — Parteimaxime ↔ Amtsermittlungsgrundsatz

Sicherer Punktelieferant. Antwort immer: Grundsatz benennen + Verfahren zuordnen (Zivil ↔ Sozial/Verwaltung) + Folge + Beispiel (verjährte Forderung: Sozial-/Verwaltungsgericht weist auf die Verjährungseinrede hin, Zivilgericht nicht).

Querverbindungen über die Lektionen hinaus

L2-Thema	Bezug zu …
Über-/Unterordnung ↔ Gleichordnung (L2.1)	L2.3 — „hoheitlich" als VA-Merkmal beruht darauf
Verhältnismäßigkeit (L1.1)	L2.3 — gilt für jeden belastenden VA-Eingriff
Träger öffentlichen Rechts (L2.1/L2.2)	L2.3 — „Behörde" als VA-Merkmal (§ 1 IV VwVfG)
SGB X als eigenes Verfahrensrecht (L2.2)	L3.4 — Sozialverwaltungsverfahren + Datenschutz vertieft
Rücknahme/Widerruf, Nichtigkeit eines VA	L3.4 (SGB X)
Mitwirkung/Obliegenheit	L3.2 (SGB I, §§ 60–66)
§ 30 SGB I Wohnsitz/Aufenthalt + Territorialprinzip	L3.2 (SGB I)

Stichwort-Liste zum Auswendiglernen

Öffentliches Recht ↔ Privatrecht

Über-/Unterordnung (Hoheitsträger) ↔ Gleichordnung · Träger: unmittelbar/mittelbar (Sozialversicherungsträger) ↔ natürliche/juristische Personen des Privatrechts · Funktionen: ermächtigen + Schranken ↔ fairer Ausgleich + reibungsloser Rechtsverkehr

Folgen der Abgrenzung

Rechtsweg (Sozial-/Verwaltungsgericht ↔ ordentliche Gerichte AG/LG→OLG→BGH) · Handlungsform (Verwaltungsakt ↔ Vertrag) · Vortrag (Amtsermittlung ↔ Parteimaxime) · Kosten (§ 183 SGG kostenfrei ↔ § 34 GKG Streitwert)

Verjährung

Zivilrecht 3 Jahre § 195 BGB (Einrede) · Sozialrecht 4 Jahre § 50 Abs. 3, 4 SGB X (ab Bestandskraft Rückforderungsbescheid)

Arbeitsrecht

Individual = Privatrecht (KSchG) · Arbeitsschutz = öffentliches Recht · kollektiv = Sonderprivatrecht (Tarifvertrag)

Sechs Rechtsgebiete öffentliches Recht

Völker- · Europa- · Verfassungs- · allgemeines + besonderes Verwaltungs- · Prozessrecht · Sozialrecht = besonderes Verwaltungsrecht (eigenes SGB X, eigener Rechtsweg SGG)

RDG

§ 2 Abs. 1 RDG (konkrete fremde Angelegenheit + Einzelfallprüfung) · nur Rechtsanwälte · Ausnahmen § 7 Abs. 1 / § 8 Abs. 1 RDG · nur im gesetzlichen Aufgabenbereich · Grenze § 2 SGB VIII

Rechtsweg

§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO Generalklausel (Verwaltungsgericht) · § 51 SGG abschließend (Sozialgericht) · Auffangklausel § 51 I Nr. 10 (BKGG, Vertragsarztrecht, BEEG) · NICHT vor SG: Wohngeld, Asyl, BAföG, SGB VIII · PKV → Zivilgericht / private PV → Sozialgericht (§ 51 I Nr. 2 SGG)

Örtliche Zuständigkeit

§ 57 Abs. 1 S. 1 SGG · § 30 Abs. 3 SGB I: Wohnsitz (beibehalten + benutzen) ↔ gewöhnlicher Aufenthalt (nicht nur vorübergehend)

Verwaltungsakt

„Bescheid" · § 31 S. 1 SGB X = § 35 S. 1 VwVfG · sechs Merkmale: hoheitlich · Behörde · Regelung · Einzelfall · öffentliches Recht · Außenwirkung · abstrakt-generell → konkret-individuell · Subsumtion: alle 6 prüfen

VA — Teil 3 (nicht im Skript, klausurrelevant)

Allgemeinverfügung § 31 S. 2 SGB X (Versammlung/Ampel/Festbeträge) · Nichtigkeit § 40 SGB X (schwerwiegend + offensichtlich) ↔ Rechtswidrigkeit (anfechtbar) · formelle Rechtmäßigkeit: Zuständigkeit + Verfahren (Anhörung § 24 SGB X) + Form (§§ 35, 36 SGB X)

LEKTION 3

Überblick und Struktur der Sozialgesetzbücher

L3.1 Überblick über die SGB I–XII und XIV

Überblick

- **13 Bücher**: SGB I–XIV · **kein SGB XIII** (Aberglaube)
- Reihenfolge: übergreifend (I, IV, X) → fünf Säulen SozVers (II/III, V, VI, VII, XI) → Spezialbereiche (VIII, IX, XII, XIV)

Welches Buch regelt was

I Allgemeiner Teil · II Bürgergeld (seit 01.01.2023) · III Arbeitsförderung · IV Gemeinsame Vorschriften SozVers · V GKV · VI RV · VII UV · VIII KJH · IX Reha/Teilhabe · X Verwaltungsverfahren + Datenschutz · XI Pflege · XII Sozialhilfe (letztes soziales Netz) · XIV Soziale Entschädigung

SGB I ↔ SGB IV

- SGB I = allgemeiner Teil **für alle** SGB (gilt, soweit nichts Spezielleres) · vermeidet Wiederholung
- SGB IV = allgemeiner Teil **nur der Sozialversicherung** (fünf Säulen)

Informationspflichten (Einstieg, Detail in L3.2)

§ 13 Aufklärung · § 14 Beratung · § 15 Auskunft (SGB I)

Reform-Anker

SGB II Bürgergeld **01.01.2023** (statt Hartz IV) · Fokuswechsel vom Vermittlungsvorrang zu Weiterbildung/Qualifizierung

L3.2 SGB I — Allgemeiner Teil

SGB I — Grundlagen

- **allgemeiner Teil** aller SGB · Zielsetzung: **soziale Gerechtigkeit + soziale Sicherheit** (§ 1 Abs. 1 SGB I) · Staat hält Institutionen bereit (§ 1 Abs. 2)

Acht soziale Rechte (§§ 3–10 SGB I)

Bildung/Arbeit (§ 3) · Sozialversicherung (§ 4) · Entschädigung (§ 5) · Familie (§ 6) · Wohnen (§ 7) · KJH (§ 8) · Sozialhilfe (§ 9) · Teilhabe (§ 10)

Leistungen

- Arten (§ 11): **Dienst-, Sach-, Geldleistungen**
- Träger (§ 12, §§ 18–28): Körperschaften + Anstalten des öffentlichen Rechts + Behörden

Information (§§ 13–15 SGB I) — Schwerpunkt

- **§ 13 Aufklärung** (allgemein, an alle) · **§ 14 Beratung** (individuell, zuständiger Träger) · **§ 15 Auskunft** (konkrete Frage)
- Beispiel: Beratung zur Mindestversicherungszeit (§ 50 SGB VI — 60 Monate)

Nicht im Skript 2026, aber klausurrelevant (Teil 3A)

- **Mitwirkung §§ 60–66 SGB I** (Folge § 66: Versagung/Entziehung)
- **Ermessen ↔ gebunden**: muss/ist → gebunden · soll → gebundenes Ermessen · kann/darf → freies Ermessen (Entschließungs- + Auswahlermessen)
- **§ 33c** Diskriminierungsverbot · **§ 16** Antragsweiterleitung · **§ 30 Abs. 1** Territorialprinzip · **§ 42** Vorschüsse

L3.3 SGB IV — Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung

SGB IV — Funktion

- allgemeiner Teil **nur** der Sozialversicherung (§ 1 SGB IV)
- gilt: KV/UV/RV/PV voll · SGB III überwiegend · SGB II nur wenige (kein Teil der SozVers)

Zentrale Begriffe

- § 7 Beschäftigung · § 14 Arbeitsentgelt (nichtselbst.) · § 15 Arbeitseinkommen (selbst.)
- § 18 Bezugsgröße = Durchschnittsentgelt vorletztes Kalenderjahr (Beispiel: Familienversicherung 1/7, § 10 I Nr. 5 SGB V)

Träger

- §§ 29 ff. SGB IV: selbstverwaltete rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts

Statusfeststellung / Scheinselbstständigkeit

- § 7a SGB IV (DRV) klärt Versicherungspflicht
- Scheinselbstständig = nach außen selbstständig, faktisch abhängig (§ 7 Abs. 1 SGB IV)
- Folge: rückwirkend Arbeitnehmer · AG zahlt Lohnsteuer (4 Jahre) + alle SozVers-Beiträge seit Beginn

L3.4 SGB X — Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

Aufbau SGB X

- drei Bereiche: Verwaltungsverfahren (§§ 1–66) · Sozialdatenschutz (§§ 67–85a) · Zusammenarbeit (§§ 86–119)
- § 8 Verwaltungsverfahren = nach außen, auf Erlass eines VA gerichtet (keine reine Auskunft/Beratung/Realakt)

Verfahrensgrundsätze

- § 9 formfrei → mündlicher VA möglich (§ 33 II) · § 20 Untersuchungsgrundsatz (Amtsermittlung) + Mitwirkung · § 27 Wiedereinsetzung

Rücknahme / Widerruf / Aufhebung (§§ 44–48 SGB X)

- rechtswidrig+belastend → **§ 44** (Vertrauen egal)
- rechtswidrig+begünstigend → **§ 45** (Vertrauensschutz, Abwägung § 45 II)
- rechtmäßig+belastend → **§ 46** · rechtmäßig+begünstigend → **§ 47** (z. B. zweckwidrige Verwendung)
- VA mit Dauerwirkung + Änderung → **§ 48**

Sozialdatenschutz

- Funktion: Geheimhaltung ↔ funktionsfähige Verwaltung · informationelle Selbstbestimmung (Volkszählungsurteil 1983)
- Sozialgeheimnis **§ 35 S. 1 SGB I** · Sozialdaten **§ 67 SGB X**
- Hierarchie: **DSGVO → BDSG → SGB X/SGB I**
- vier Grundsätze: Verhältnismäßigkeit · Zweckbindung (keine Vorratsdaten) · Datenminimierung · Ersterhebung

L3 Gesamtzusammenfassung: Überblick und Struktur der Sozialgesetzbücher

Skript-eigene Zusammenfassung (wörtlich, Skript S. 58)

Skripttext wörtlich: „Das **SGB I** bildet den allgemeinen Teil (beispielsweise die Möglichkeiten und Pflichten zur Information, Aufklärung und Beratung) für alle anderen Sozialgesetzbücher, während das **SGB IV** ‚nur' den allgemeinen Teil für die Sozialgesetzbücher bildet, welche die Bereiche der gesetzlichen Sozialversicherung bilden. Im SGB IV findet sich unter anderem auch die sog. **Bezugsgröße**, an der sich andere Werte in der Sozialversicherung orientieren, und das **Statusfeststellungsverfahren** zur Feststellung einer Sozialversicherungspflicht.

Das **SGB X** umfasst insbesondere das **Sozialverwaltungsverfahren** und den **Schutz der Sozialdaten**. Bei erlassenen Verwaltungsakten bestehen Möglichkeiten zur Aufhebung durch die erlassende Sozialbehörde, konkret in Form der **Rücknahme** (bei rechtswidrigen), des **Widerrufs** (bei rechtmäßigen) Verwaltungsakten oder der **Aufhebung** bei Veränderung der Verhältnisse bei Verwaltungsakten mit Dauerwirkung.

Das **Sozialdatenschutzrecht** soll das grundrechtlich geschützte Interesse des Einzelnen auf Geheimhaltung der ihn betreffenden Sozialdaten einerseits und das staatliche Interesse an einer funktionsfähigen Sozialverwaltung andererseits weitestgehend in Einklang bringen. Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: **Verhältnismäßigkeit, Zweckbindung (keine Vorratsdatenspeicherung), Datenminimierung/Datensparsamkeit und Ersterhebungsgrundsatz.**"

Konzentrierte Eigen-Zusammenfassung (über alle vier Sub-Kapitel)

L3.1 — Überblick über die SGB I–XII und XIV

- **13 Bücher** SGB I–XIV · **kein SGB XIII** (Aberglaube)
- Reihenfolge: übergreifend (I, IV, X) → fünf Säulen SozVers (II/III, V, VI, VII, XI) → Spezialbereiche (VIII, IX, XII, XIV)
- Reform-Anker: **SGB II Bürgergeld seit 01.01.2023** (statt Hartz IV); Fokuswechsel vom Vermittlungsvorrang zu Weiterbildung/Qualifizierung

	Materie	Buch	Materie
I	Allgemeiner Teil	VIII	Kinder- und Jugendhilfe
II	Bürgergeld	IX	Reha + Teilhabe
III	Arbeitsförderung	X	Verwaltungsverfahren + Datenschutz
IV	Gemeinsame Vorschriften SozVers	XI	Pflegeversicherung
V	GKV	XII	Sozialhilfe
VI	RV	(XIII)	existiert nicht
VII	UV	XIV	Soziale Entschädigung

L3.2 — SGB I (Allgemeiner Teil)

- **Allgemeiner Teil für alle SGB** · Zielsetzung: soziale Gerechtigkeit + Sicherheit (§ 1 SGB I)
- **Acht soziale Rechte** (§§ 3–10): Bildung/Arbeit · SozVers · Entschädigung · Familie · Wohnen · KJH · Sozialhilfe · Teilhabe
- **Leistungsarten** (§ 11): Dienst-, Sach-, Geldleistungen · **Träger** (§ 12, §§ 18–28)
- **Schwerpunkt §§ 13–15:** Aufklärung (allgemein) – Beratung (individuell) – Auskunft (konkrete Frage)
- *Nicht mehr im Skript (Teil 3A):* Ermessen/gebunden, Mitwirkung §§ 60–66, § 33c, § 16, § 30, § 42

L3.3 — SGB IV (Gemeinsame Vorschriften)

- **Allgemeiner Teil nur der Sozialversicherung** (§ 1 SGB IV): KV/UV/RV/PV voll, SGB III überwiegend, **SGB II nur wenige** (kein Teil der SozVers)
- Begriffe: § 7 Beschäftigung · § 14 Arbeitsentgelt (nichtselbst.) · § 15 Arbeitseinkommen (selbst.)
- **§ 18 Bezugsgröße** = Durchschnittsentgelt vorletztes Kalenderjahr (Familienversicherung 1/7, § 10 I Nr. 5 SGB V)
- **§§ 29 ff.** Träger = selbstverwaltete Körperschaften öffentlichen Rechts
- **§ 7a Statusfeststellungsverfahren** (DRV) bei **Scheinselbstständigkeit** → rückwirkend Arbeitnehmer; AG zahlt Lohnsteuer (4 J.) + alle SozVers-Beiträge seit Beginn nach

L3.4 — SGB X (Verwaltungsverfahren + Sozialdatenschutz)

- **Aufbau:** Verwaltungsverfahren (§§ 1–66) · Sozialdatenschutz (§§ 67–85a) · Zusammenarbeit (§§ 86–119)
- **§ 8** Verwaltungsverfahren (auf Erlass eines VA gerichtet) · **§ 9** formfrei (mündlicher VA, § 33 II) · **§ 20** Untersuchungsgrundsatz · **§ 27** Wiedereinsetzung
- **§§ 44–48 Aufhebung von VA:**

Ausgangslage	Wirkung	Instrument	Norm
rechtswidrig	belastend	Rücknahme (Vertrauen egal)	§ 44
rechtswidrig	begünstigend	Rücknahme (Vertrauensschutz)	§ 45
rechtmäßig	belastend	Widerruf	§ 46
rechtmäßig	begünstigend	Widerruf (ausnahmsweise)	§ 47
Dauerwirkung	Änderung	Aufhebung	§ 48

- **Sozialdatenschutz:** Sozialgeheimnis § 35 SGB I · Sozialdaten § 67 SGB X · Hierarchie DSGVO → BDSG → SGB · vier Grundsätze (Verhältnismäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimierung, Ersterhebung)

Klausur-Hotspots und Querverbindungen

Drei zentrale Klausur-Hotspots in Lektion 3

Hotspot 1 — §§ 13/14/15 SGB I (Aufklärung – Beratung – Auskunft)

Sicherer Punktelieferant. Antwort: drei Begriffe + Adressat + Genauigkeit (allgemein → individuell → konkrete Frage), Beispiel Mindestversicherungszeit (Beratung reicht weiter als Auskunft).

Hotspot 2 — §§ 44–48 SGB X (Rücknahme/Widerruf/Aufhebung)

Die Systematik nach **zwei Achsen** denken: (1) rechtswidrig ↔ rechtmäßig, (2) belastend ↔ begünstigend. Schlüssel ist der **Vertrauensschutz** bei begünstigenden VA (§ 45 Abs. 2). Bei Dauerwirkung + Änderung: § 48.

Hotspot 3 — Sozialdatenschutz

Funktion (Geheimhaltung ↔ funktionsfähige Verwaltung), Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I), Normhierarchie (DS-GVO → BDSG → SGB) und die vier Grundsätze. Häufige Frage: „Nennen Sie die Grundsätze der Sozialdatenverarbeitung."

Querverbindungen über die Lektionen hinaus

L3-Thema	Bezug zu …
SGB I = allgemeiner Teil (§ 1 Aufgaben)	L1.1 / L1.4 (Sozialstaatsprinzip, § 68 SGB I)
Untersuchungsgrundsatz § 20 SGB X	L2.1/L2.2 (Amtsermittlung vor Gericht)
Rücknahme/Widerruf §§ 44–48 SGB X	L2.3 (Verwaltungsakt — Aufhebung des VA)
§ 50 SGB X Erstattung + 4-Jahres-Verjährung	L2.1 (Verjährung)
Mitwirkung §§ 60–66 SGB I	L1.1 (Verhältnismäßigkeit § 66)
fünf Säulen / SGB IV	L1.3 + L4.1–L4.6
SGB IX Dreiteilung	L6.1 (SGB IX)

Stichwort-Liste zum Auswendiglernen

SGB-Überblick

13 Bücher (kein XIII) · I Allgemeiner Teil · IV Gemeinsame Vorschriften SozVers · X Verwaltungsverfahren+Datenschutz · Bürgergeld SGB II seit 01.01.2023

SGB I

allgemeiner Teil aller SGB · § 1 soziale Gerechtigkeit + Sicherheit · §§ 3–10 acht soziale Rechte · § 11 Dienst-/Sach-/Geldleistung · §§ 13/14/15 Aufklärung/Beratung/Auskunft

SGB IV

allgemeiner Teil nur SozVers (§ 1) · § 7 Beschäftigung · § 14/§ 15 Arbeitsentgelt/-einkommen · § 18 Bezugsgröße · §§ 29 ff. Träger (Körperschaften öR) · § 7a Statusfeststellung/Scheinselbstständigkeit

SGB X

§ 8 Verwaltungsverfahren · § 9 formfrei (mündlicher VA) · § 20 Untersuchungsgrundsatz · § 27 Wiedereinsetzung · §§ 44–48 Rücknahme/Widerruf/Aufhebung · § 35 SGB I Sozialgeheimnis · § 67 SGB X Sozialdaten

§§ 44–48 SGB X

rechtswidrig+belastend → § 44 · rechtswidrig+begünstigend → § 45 (Vertrauensschutz) · rechtmäßig+belastend → § 46 · rechtmäßig+begünstigend → § 47 · Dauerwirkung+Änderung → § 48

Sozialdatenschutz

informationelle Selbstbestimmung (Volkszählungsurteil 1983) · Sozialgeheimnis § 35 SGB I · Hierarchie DS-GVO → BDSG → SGB · Grundsätze: Verhältnismäßigkeit · Zweckbindung (keine Vorratsdaten) · Datenminimierung · Ersterhebung

LEKTION 4

Die fünf Säulen der Sozialversicherung

L4.1 SGB II — Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende

Einordnung

- SGB II = **keine** Säule (steuerfinanziert) · zusammen mit SGB III behandelt · Existenzminimum
- **Fordern § 2** (Selbsthilfe, Kooperationsplan) ↔ **Fördern § 14** (Eingliederung, Beratung)

Leistungsberechtigte (§ 7 Abs. 1 SGB II)

- 4 kumulativ: 15 J. bis Rentenalter (§ 7a) · erwerbsfähig (§ 8: 3 h tägl.) · hilfebedürftig (§ 9) · gewöhnlicher Aufenthalt
- nicht erwerbsfähig → SGB XII · Zumutbarkeit § 10 (auch ausbildungsfremde Arbeit)

Einkommen/Vermögen

- Einkommen §§ 11/11a · Vermögen § 12 · Karenzzeit 1 Jahr / **40.000 €**

Gemeinschaften

- Bedarfsgemeinschaft (§ 7 Abs. 3: Partner + Kinder <25) → einstehen
- Haushaltsgemeinschaft (Verwandte >25, „ein Topf") → Vermutung
- Wohngemeinschaft (WG) → kein Einstehen

Leistungen

- Regelbedarf · KV/PV-Beiträge · Kosten der Unterkunft · Mehrbedarfe § 21 · Aufstocker · Jobcenter

Sanktionen

- § 31 Pflichtverletzungen · § 31a: 10 % / 20 % / 30 % (1/2/3 Monate) · Reform: Verschärfung + Umbenennung „Grundsicherung" geplant

L4.2 SGB III — Arbeitsförderung

Ziele + Träger

- § 1 SGB III: Arbeitslosigkeit entgegenwirken/verkürzen · Ausgleich Angebot/Nachfrage · Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden · Gleichstellung
- Träger: Agenturen für Arbeit / BA (§ 19 SGB I)

Leistungen

- **aktiv hat Vorrang** vor passiv (§ 4)
- aktiv: §§ 29 ff. (Eingliederungszuschuss § 88, Gründungszuschuss § 93)
- passiv: ALG §§ 136 ff. · Insolvenzgeld §§ 165 ff. (letzte 3 Monate)

Arbeitslosengeld

- § 137: arbeitslos (§ 138) + gemeldet (§ 141) + Anwartschaft (§ 142: 12 von 30 Monaten)
- Höhe: 60 % / 67 % (mit Kind) · Dauer § 147 (Versicherungsdauer + Alter)

Sperrzeiten (§ 159 SGB III)

- Arbeitsaufgabe bis 12 Wochen · Eigenbemühungen 2 Wochen · verspätete Meldung 1 Woche

Zusammenhang

- ALG 1 (SGB III, beitragsfinanziert) läuft aus → Bürgergeld (SGB II, steuerfinanziert)

L4.3 SGB V — Gesetzliche Krankenversicherung

Träger + Mitgliedschaft

- Krankenkassen § 173 (Körperschaften öR): AOK/BKK/IKK/landw. KK/Knappschaft/Ersatzkassen
- Pflicht § 5 (unter JAE-Grenze) · freiwillig § 6 (über JAE-Grenze 73.800 € → PKV) · Familienversicherung § 10 (beitragsfrei) · Minijob § 7 versicherungsfrei (556 €)

Leistungen + Prävention

- § 21 SGB I: Krankenbehandlung, Krankengeld, Schwangerschaft/Mutterschaft, Familienplanung
- Prävention: primär (verhüten) / sekundär (früh erkennen) / tertiär (Folgen verhüten)

Prinzipien

- § 1 Solidaritäts-/Eigenverantwortungsprinzip · § 2 Sachleistungsprinzip · § 12 Wirtschaftlichkeitsgebot
- PKV: Äquivalenzprinzip + Kostenerstattung

Finanzierung

- 14,6 % hälftig, risikounabhängig (Brutto) · Beitragsbemessungsgrenze § 223 (66.150 €) · Zusatzbeitrag § 242 (Ø 2,5 %)
- Umlage (GKV) ↔ Kapitaldeckung (PKV)

L4.4 SGB VI — Gesetzliche Rentenversicherung

Aufbau + Personenkreis

- 16 Träger (2 Bund + 14 Regional, Körperschaften öR)
- § 1 pflichtversichert: Arbeitnehmer, Eltern (Erziehungszeit), Pflegende, Krankengeld/ALG · **nicht Bürgergeld**
- § 2 Selbstständige (Hebammen, Handwerker) · § 5 Beamte/Richter versicherungsfrei · Minijob opt-out

Finanzierung

- Umlageverfahren · 18,6 % hälftig · Generationenvertrag · demografischer Wandel · Steuerzuschuss

Leistungen + Voraussetzungen

- § 23 SGB I: Renten (Alter/Erwerbsminderung/Tod) + Reha · „Reha vor Rente"
- § 34 SGB VI: persönliche + versicherungsrechtliche Voraussetzungen + Wartezeit

Rentenarten

- Altersrente: § 235 (67 ab 1964), Wartezeit 60 Monate, keine bes. Voraussetzung
- Erwerbsminderung § 43: < 6 h / < 3 h, 3 Jahre Pflichtbeiträge in 5 Jahren, Wartezeit 5 Jahre

Rentenrechtliche Zeiten

- Beitragszeiten · beitragsfreie Zeiten · Kindererziehungszeiten § 56 (erste 3 Jahre)

L4.5 SGB VII — Gesetzliche Unfallversicherung

Aufgaben (§ 1 SGB VII)

- Verhütung (primär) · Wiederherstellung · Entschädigung (Geldleistungen)

Versicherungsfälle

- Arbeitsunfall § 8 (von außen einwirkendes Ereignis) · Wegeunfall § 8 Abs. 2 (unmittelbarer Weg + Ausnahmen) · Berufskrankheit § 9
- **kein** Arbeitsunfall: Herzinfarkt (von innen), private Umwege/Pausen

Träger + Finanzierung

- 33 Träger (Berufsgenossenschaften + öffentliche Hand)
- **allein Arbeitgeber zahlt** (AN beitragsfrei) · Umlagesoll · Gefahrklassen

Durchgangsarztverfahren (§ 28 Abs. 4)

- Einschränkung freie Arztwahl · Durchgangsarzt bei AU über Unfalltag / > 1 Woche / Heil-Hilfsmittel / Wiedererkrankung

L4.6 SGB XI — Soziale Pflegeversicherung

Struktur + Pflegebedürftigkeit

- 1995 (Kommunen entlasten) · folgt der KV · Teilkasko
- § 14 Pflegebedürftigkeit (Beeinträchtigung Selbstständigkeit, mind. 6 Monate) · 5 Pflegegrade

Anspruch + Finanzierung

- § 33 Abs. 2: 2 von 10 Jahren versichert · Pflicht; gesetzlich/privat parallel KV · Umlage · 3,6 % · Kinderlosigkeit seit 2023

Vorrangprinzipien

- § 3 S. 1 häuslich vor stationär · § 3 S. 2 teilstationär/Kurzzeit vor vollstationär · § 5 Abs. 4 Prävention/Reha · § 31 Reha vor Pflege

Leistungen

- Pflegeberatung § 7a · Wahl Sach § 36 / Geld § 37 / Kombi § 38 · Hilfsmittel + Wohnumfeld § 40 · Verhinderung § 39 · Kurzzeit § 42 · Heim § 43 (Unterkunft/Verpflegung selbst)

Pflegepersonen

- § 44: Pflegegrad 2–5, ≥ 10 h/Woche · RV/UV/ALV-Absicherung · Pflegekasse zahlt

Querverweis

- private Pflegeversicherung → Sozialgericht (§ 51 I Nr. 2 SGG, L2.2)

L4 Gesamtzusammenfassung: Die fünf Säulen der Sozialversicherung

Skript-eigene Zusammenfassung (wörtlich, Skript S. 92–93)

Skripttext wörtlich (Auszug): „Das **SGB II** funktioniert nach dem Grundsatz von Fördern und Fordern. Vorrangig sind aktivierende Leistungen zu erbringen [...]. Zur Berechnung des Bedarfs sind Einkommen und Vermögen zu berücksichtigen. Lebt ein Betroffener in einer **Bedarfsgemeinschaft** nach § 7 SGB II, übernehmen grundsätzlich alle wechselseitige Verantwortung füreinander [...].

Die breitgefächerten Ziele des **SGB III** sind § 1 SGB III zu entnehmen; darunter fallen aktive und passive Leistungen (insbesondere Arbeitslosengeld). Verstöße gegen Mitwirkungs- oder Meldepflichten werden nach § 159 SGB III sanktioniert.

Die **gesetzliche Krankenversicherung** als älteste Säule versichert rund 88 % der Bevölkerung [...]. Die GKV kennt drei Arten der Mitgliedschaft [...]. Medizinische Leistungen werden unabhängig von der Beitragshöhe für jeden gleich als Sachleistung erbracht [...]. Die GKV funktioniert nach den Prinzipien Selbstverwaltung, Solidarität, Sachleistung und Wirtschaftlichkeitsgebot. Die PKV hingegen nach dem Äquivalenz- und dem Kostenerstattungsprinzip.

Die **gesetzliche Rentenversicherung** erbringt verschiedene Rentenleistungen, insbesondere Renten wegen Alters, Erwerbsminderung oder Tod sowie Rehabilitationsleistungen.

Aufgabe der **gesetzlichen Unfallversicherung** ist es gemäß § 1 SGB VII primär, Arbeitsunfälle (inkl. Wegeunfälle) und Berufskrankheiten zu verhüten [...]. Die GUV wird ausschließlich von Arbeitgeberseite finanziert [...]. Bei bestimmten Arbeits-/Wegeunfällen muss ein Durchgangsarzt aufgesucht werden.

Die 1995 eingeführte **Pflegeversicherung** ist eine Pflichtversicherung und folgt der Krankenversicherung [...]. Die Leistungen reichen von Pflegeberatung über Sach-, Geld- und Kombileistungen, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege bis hin zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen [...]. Sie ist eine ‚Teilkaskoversicherung' und deckt insbesondere im Pflegeheim nicht alle Kosten ab."

Konzentrierte Eigen-Zusammenfassung (über alle sechs Sub-Kapitel)

L4.1 — SGB II (Bürgergeld) — keine Säule

- **Fordern § 2 ↔ Fördern § 14** · Existenzminimum · steuerfinanziert
- Leistungsberechtigte (§ 7 Abs. 1): 15 J./§ 7a · erwerbsfähig (§ 8: 3 h) · hilfebedürftig (§ 9) · gewöhnlicher Aufenthalt
- Bedarfs- (§ 7 III) ↔ Haushalts- ↔ Wohngemeinschaft · Karenzzeit 1 J./40.000 €
- Leistungen: Regelbedarf, KV/PV, Unterkunft, Mehrbedarfe § 21, Aufstocker · Jobcenter
- Sanktionen § 31a: 10/20/30 %

L4.2 — SGB III (Arbeitsförderung) — 1. Säule

- Ziele § 1 · Träger BA (§ 19 SGB I) · aktiv hat Vorrang vor passiv (§ 4)
- ALG: § 137 (arbeitslos § 138 + gemeldet § 141 + Anwartschaft § 142: 12/30) · Höhe 60/67 % · Dauer § 147
- Sperrzeiten § 159 (Arbeitsaufgabe 12 Wochen)

L4.3 — SGB V (GKV) — älteste Säule

- Träger: Krankenkassen § 173 · drei Mitgliedschaften: Pflicht § 5 / freiwillig § 6 (JAE-Grenze) / Familienversicherung § 10
- Leistungen § 21 SGB I + Prävention (primär/sekundär/tertiär)
- Prinzipien: Solidarität § 1 · Sachleistung § 2 · Wirtschaftlichkeit § 12 · PKV: Äquivalenz + Kostenerstattung
- Finanzierung: 14,6 % hälftig · BBG § 223 · Zusatzbeitrag § 242 · Umlage ↔ Kapitaldeckung

L4.4 — SGB VI (GRV) — 3. Säule

- 16 Träger · § 1 Pflichtversicherte (nicht Bürgergeld) · § 5 Beamte versicherungsfrei · Minijob opt-out
- Umlage · 18,6 % · Generationenvertrag · demografischer Wandel · Steuerzuschuss
- § 23 SGB I (Renten + Reha) · „Reha vor Rente" · § 34 drei Voraussetzungen
- Altersrente § 235 (67 ab 1964, Wartezeit 60 Monate) ↔ Erwerbsminderung § 43 (< 6 h / < 3 h, 3/5 Jahre)
- rentenrechtliche Zeiten (Beitrags-/beitragsfrei/Kindererziehung § 56)

L4.5 — SGB VII (GUV) — 4. Säule

- § 1: Verhütung primär · Arbeitsunfall § 8 (von außen!) · Wegeunfall § 8 II · Berufskrankheit § 9
- Herzinfarkt = kein Arbeitsunfall (von innen)
- 33 Träger · **nur Arbeitgeber zahlt** (AN beitragsfrei) · Umlagesoll + Gefahrklassen
- Durchgangsarztverfahren § 28 IV

L4.6 — SGB XI (Pflegeversicherung) — 5. Säule

- 1995 (Kommunen entlasten) · folgt der KV · Teilkasko · § 14 Pflegebedürftigkeit · 5 Pflegegrade
- § 33 Abs. 2 (2 von 10 Jahren) · 3,6 % · gesetzlich/privat parallel KV
- Vorrang § 3 (häuslich/teilstationär) · § 5 IV Prävention · § 31 Reha vor Pflege
- Leistungen: Beratung § 7a · Sach § 36 / Geld § 37 / Kombi § 38 · Hilfsmittel § 40 · Verhinderung § 39 · Kurzzeit § 42 · Heim § 43
- Pflegepersonen § 44 (Pflegegrad 2–5, ≥ 10 h/Woche)

Klausur-Hotspots und Querverbindungen

Vier zentrale Klausur-Hotspots in Lektion 4

Hotspot 1 — SGB II Bürgergeld (Voraussetzungen + Gemeinschaften)

Voraussetzungen § 7 Abs. 1 + Erwerbsfähigkeit/Hilfebedürftigkeit (§§ 8, 9) und die drei Gemeinschaftsformen (Bedarfs-/Haushalts-/Wohngemeinschaft) sind Standard-Klausurstoff.

Hotspot 2 — Beitrags- und Strukturmerkmale der fünf Säulen

Typische Quervergleichsfrage: Wer zahlt? GKV/RV/PV **hälftig** AG/AN; **GUV nur Arbeitgeber**; SGB II/III steuer- bzw. beitragsfinanziert. Die GUV-Besonderheit (nur AG) ist ein sicherer Punkt.

Hotspot 3 — Pflegeversicherung (Pflegegrade, Vorrang, Leistungen)

Laut AKF-Analyse das prüfungsdichteste L4-Thema: § 14 Pflegebedürftigkeit, 5 Pflegegrade, die Vorrangprinzipien (§ 3/§ 5/§ 31) und das Leistungs-Wahlrecht (§§ 36–38).

Hotspot 4 — Rentenarten + drei Voraussetzungen (§ 34 SGB VI)

Altersrente ↔ Erwerbsminderungsrente entlang der drei Achsen (persönlich / versicherungsrechtlich / Wartezeit).

Querverbindungen

L4-Thema	Bezug zu …
Fünf Säulen / Beitragsfinanzierung	L1.3 (Grundprinzipien der Sozialversicherung)
SGB IV gilt für die fünf Säulen	L3.3 (Gemeinsame Vorschriften)
private Pflegeversicherung → Sozialgericht	L2.2 (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 SGG)
Sanktion/Sperrzeit + Verhältnismäßigkeit	L1.1 (§ 159 SGB III als VHM-Beispiel)
Reha-Leistungen (RV/PV)	L6.1 (SGB IX Teilhabe)
nicht erwerbsmäßig Pflegende → RV-Pflicht	L4.4 (§ 1 SGB VI) + L4.6 (§ 44 SGB XI)

Stichwort-Liste zum Auswendiglernen

Fünf Säulen + SGB II

- SGB II Bürgergeld = keine Säule (steuerfinanziert) · echte Säulen: SGB III, V, VI, VII, XI

Wer zahlt die Beiträge?

- GKV 14,6 % / RV 18,6 % / PV 3,6 % → **hälftig** AG/AN
- **GUV → nur Arbeitgeber** (AN beitragsfrei)
- SGB II steuerfinanziert · SGB III beitragsfinanziert

SGB II

Fordern § 2 / Fördern § 14 · § 7 Abs. 1 (4 Voraussetzungen) · Bedarfs-/Haushalts-/Wohngemeinschaft · Karenzzeit 40.000 € · Sanktionen 10/20/30 %

SGB III

Ziele § 1 · aktiv vor passiv (§ 4) · ALG (§ 137: 12/30, 60/67 %, § 147) · Sperrzeit § 159

SGB V

Träger § 173 · Pflicht § 5 / freiwillig § 6 / Familie § 10 · Leistungen § 21 SGB I · Prävention 3 Stufen · § 1/§ 2/§ 12 · 14,6 % · BBG § 223

SGB VI

§ 1 (nicht Bürgergeld) · Umlage 18,6 % · Generationenvertrag · § 34 drei Voraussetzungen · Altersrente § 235 (67) ↔ Erwerbsminderung § 43

SGB VII

§ 1 Verhütung · Arbeitsunfall § 8 (von außen) / Wegeunfall § 8 II / Berufskrankheit § 9 · nur AG zahlt · Durchgangsarzt § 28 IV

SGB XI

folgt der KV · Teilkasko · § 14 / 5 Pflegegrade · § 33 (2 von 10 J) · 3,6 % · Vorrang § 3/§ 5/§ 31 · Leistungen §§ 36–44 · Pflegepersonen § 44

LEKTION 5

Relevante Rechtsbezüge zu Kindern und Jugendlichen

L5.1 SGB VIII — Kinder- und Jugendhilfe

Duales System + Träger

- § 3 II/III: öffentlich + frei nebeneinander
- öffentlich: örtlich = **Jugendamt** (§ 69 III) · überörtlich = **Landesjugendamt** (§ 85 II)
- frei: gemeinnützig · § 75 III automatisch (Kirchen + AWO/Caritas/Diakonie/DRK/Paritätischer/ZWST) · § 75 Anerkennung · keine Gewinnabsicht

Aufgabenverteilung

- § 2: Leistungen (Abs. 2) ↔ andere Aufgaben (Abs. 3)
- Leistungspflicht nur öffentliche Träger (§ 3 II 2) · § 4 Subsidiarität (Vortritt frei)
- § 42 Inobhutnahme: freier Träger ohne VA-Befugnis, öffentlicher bleibt verantwortlich

Leistungen

- §§ 11–14 (Jugendarbeit/Sozialarbeit/Schutz) · §§ 16–18 Familienförderung · §§ 22–26 Tagesbetreuung
- Hilfen zur Erziehung: § 27 Grundlage · § 28 Beratung · § 31 Familienhilfe (ambulant) · § 32 Tagesgruppe (teilstationär) · § 34 Heim (vollstationär) · Kostenbeitrag § 91

Nicht im Skript 2026, aber AKF-relevant (Teil 3)

- **§ 1 Recht auf Erziehung** (Elternrecht + Wächteramt) · weitere Hilfeformen §§ 29/30/33/35/35a · § 8a Kindeswohl · § 36 Hilfeplan · Reform 01.01.2023

L5.2 Familienrecht, insbesondere elterliche Sorge

Abstammung

- Mutter § 1591 (Geburt) · Vater § 1592 (verheiratet / anerkannt § 1595 / gerichtlich § 1600d)

Kindesunterhalt

- § 1601 Verwandte gerade Linie · § 1602 bedürftig · § 1603 leistungsfähig (gesteigert)
- § 1606 III 2 Naturalunterhalt · § 1610 Höhe → Düsseldorfer Tabelle · Jugendamtsurkunde

Elterliche Sorge

- § 1626: Personensorge (§ 1631) + Vermögenssorge (§§ 1638 ff.) + Vertretung (§ 1629)
- § 1631 II gewaltfreie Erziehung
- Trennung: gemeinsames Sorgerecht bleibt; Übertragung nach **Kindeswohl** (Bindung/Erziehungsbefähigung/Kontinuität/Kindeswille)

Umgang + Aufenthalt

- Umgangsrecht (Recht des Kindes; Elternteil verpflichtet + berechtigt)
- Aufenthaltsbestimmungsrecht · § 1632 Rückführungsanspruch

Beistandschaft

- § 1712 BGB: Jugendamt auf Antrag → Vaterschaft + Unterhalt

Querverweis

- § 1666 BGB Sorgerechtsentzug → L5.4 · Subsidiarität Unterhalt vor Sozialhilfe → L6.2

L5.3 BEEG — Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Elternzeit

- Rechtsanspruch · bis **3 Jahre** · unbezahlt · besonderer Kündigungsschutz

Elterngeld (§§ 1, 4 BEEG)

- Basiselterngeld: bis 14. Monat (12 Monate + 2 Partnermonate)
- ElterngeldPlus: bis 32. Monat (doppelt so lange, halbe Höhe, Teilzeit)
- Antrag schriftlich · rückwirkend max. 3 Monate

Höhe + Grenzen (§§ 2, 2a BEEG)

- **67 %** vor der Geburt · max. **1.800 €** (+ Geschwisterbonus/Mehrlingszuschlag) · Einkommensgrenze **175.000 €**

Anrechnung

- volle Anrechnung auf Bürgergeld/Sozialhilfe/AsylbLG (nachrangig)

Einordnung

- § 68 SGB I-Nebengesetz · § 6 SGB I (Minderung des Familienaufwands) · steuerfinanzierte Versorgung · Sozialgericht (§ 13 BEEG)

L5.4 Vormundschaft

Vormundschaft — wann?

- §§ 1773 ff. · Eltern können Sorge nicht wahrnehmen (Tod/Drogen/§ 1666 Entzug)
- nur Minderjährige · endet mit Volljährigkeit · Anordnung Familiengericht
- ein Elternteil aus → anderer (§ 1678/1680)

Auswahl

- § 1774: ehrenamtlich / Berufsvormund / Vereinsvormund / **Jugendamt** (Nr. 2–4 gleichrangig, Bedarf des Mündels)
- § 1782 Testament · §§ 1779/1784 Qualifikation/Ausschluss

Rechte/Pflichten

- § 1789: Personen- + Vermögenssorge + Vertretung · § 1788 Rechte des Mündels · mündelsichere Anlage

Abgrenzung + Ende

- § 1809 Pflegschaft = Ausschnitt (begrenzter Aufgabenkreis)
- § 1806 Ende (Volljährigkeit / Eltern übernehmen wieder)

Querverweise

- § 1666 Sorgerechtsentzug (ultima ratio § 1666a) · § 8a SGB VIII (L5.1) · Betreuung Volljähriger § 1814 (L6.4)

L5.5 Adoption

Begriff + Rechtsfolgen

- Eltern-Kind-Verhältnis ohne Abstammung · Stellung als leibliches Kind (Name, Staatsangehörigkeit) · Verlust bei leiblichen Eltern

Erwachsenen- ↔ Minderjährigenadoption

- Erwachsen: §§ 1767 ff. (sittliche Rechtfertigung, erb-/steuerrechtlich, ohne Vermittlungsstelle)
- Minderjährig: Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamts

Verfahren (3 Schritte)

1. Vermittlung + Eignungsprüfung · 2. Adoptionspflege (Jugendamt bleibt Vormund) · 3. Familiengericht (Notar, Beschluss)

Gestaltungsformen

- Inkognito (kein Kontakt) · halboffen (Jugendamt = Poststelle) · offen (direkter Kontakt, kein Anspruch)

L5.6 Jugendgerichtshilfe

JGH

- „andere Aufgabe" der Jugendhilfe (§ 2 SGB VIII) · § 38 JGG · Jugendämter · Mitwirkung im Strafverfahren + Sanktionsvorschläge

Anwendungsbereich JGG (§ 1)

- Kind <14 strafunmündig · Jugendlicher 14–<18 (immer JGG) · Heranwachsender 18–<21 (Reifebeurteilung) · ab 21 StGB
- Erziehungsgedanke § 2 JGG

Reifebeurteilung Heranwachsender

- einem Jugendlichen gleichzustellen / Jugendverfehlung · Marburger Richtlinien · in dubio pro reo → JGG

Sanktionen (§ 5 JGG)

1. Erziehungsmaßregeln §§ 9–12 (Weisungen, TOA)
2. Zuchtmittel §§ 13–16a (Verwarnung, Auflagen/„Sozialstunden", Arrest)
3. Jugendstrafe §§ 17, 18 (Freiheitsentzug, ultima ratio)

L5 Gesamtzusammenfassung: Relevante Rechtsbezüge zu Kindern und Jugendlichen

Skript-eigene Zusammenfassung (wörtlich, Skript S. 114–115)

Skripttext wörtlich (Auszug): „Bei den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII unterscheidet man zwischen **Leistungen** und **anderen Aufgaben** der Jugendhilfe (§ 2 SGB VIII). Leistungen erbringen **öffentliche und freie Träger**, andere Aufgaben grundsätzlich **nur öffentliche** Träger. Öffentliche Träger sind die **Jugendämter** und das jeweilige **Landesjugendamt**. Freie Träger sind insbesondere die **Kirchen** und die **Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege**.

Das **Familienrecht** (4. Buch des BGB) regelt u. a. die **Abstammung** einschließlich der **Vaterschaftsanerkennung**. Auch der **Kindesunterhalt** mit den Voraussetzungen der **Leistungsfähigkeit** und **Bedürftigkeit** ist dort geregelt; die genaue **Höhe** bestimmt sich nach der **Düsseldorfer Tabelle**.

Die **elterliche Sorge** umfasst **Personen- und Vermögenssorge** sowie die **rechtliche Vertretung** des Kindes. Sie kann bei Trennung/Scheidung auf einen Elternteil übertragen werden; der andere hat dann Anspruch auf **Umgang**. Das **Aufenthaltsbestimmungsrecht** ist Teil des Sorgerechts.

Die **Beistandschaft** für nichteheliche Kinder (z. B. Vaterschaftsfeststellung, Unterhalt) ist **auf Antrag** möglich und führt zur gesetzlichen Vertretung durch das **Jugendamt**.

Nach **§ 1773 BGB** ist einem minderjährigen Kind ein **Vormund** zu bestellen, wenn die Eltern an der Ausübung der Sorge gehindert sind; fällt nur ein Elternteil aus, steht die Sorge dem anderen zu.

Durch **Minderjährigen-Adoption** (nur über zugelassene Adoptionsvermittlungsstellen) erhält das Kind den **Status eines leiblichen Kindes**; der Prozess umfasst **drei Schritte** (Vermittlung, Pflege, Familiengericht); nach dem Kontakt unterscheidet man **Inkognito-, halboffene und offene** Adoption.

Zu den **anderen Aufgaben** gehört die **Jugendgerichtshilfe** (Mitwirkung im JGG-Verfahren). Für **Jugendliche** gilt stets das JGG; für **Heranwachsende** nur, soweit ihr Reifezustand dem eines Jugendlichen entsprach (**Marburger Richtlinien**). Sanktionen: **Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe**."

Konzentrierte Eigen-Zusammenfassung (über alle sechs Sub-Kapitel)

L5.1 — SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

- **Duales System** (§ 3 II/III): öffentlich + frei nebeneinander
- öffentlich: örtlich = **Jugendamt** (§ 69 III) · überörtlich = **Landesjugendamt** (§ 85 II)
- frei: gemeinnützig · § 75 III automatisch (Kirchen + AWO/Caritas/Diakonie/DRK/Paritätischer/ZWST) · keine Gewinnabsicht
- § 2: Leistungen (Abs. 2, öff. + frei) ↔ andere Aufgaben (Abs. 3, nur öff.) · § 4 Subsidiarität · § 42 Inobhutnahme (freier Träger ohne VA)
- Leistungen: §§ 11–14 · §§ 16–18 · §§ 22–26 · Hilfen zur Erziehung § 27 + § 28/31/32/34 (ambulant/teilstationär/vollstationär)
- *Nicht im Skript (Teil 3 L5.1):* § 1 Recht auf Erziehung · §§ 29/30/33/35/35a · § 8a · § 36 · Reform 2023

L5.2 — Familienrecht

- **Abstammung:** Mutter § 1591 (Geburt) · Vater § 1592 (verheiratet / anerkannt § 1595 / gerichtlich § 1600d)
- **Kindesunterhalt:** § 1601 (gerade Linie) · § 1602 bedürftig · § 1603 leistungsfähig (gesteigert) · § 1606 III 2 Naturalunterhalt · § 1610 → **Düsseldorfer Tabelle** · Jugendamtsurkunde
- **Elterliche Sorge § 1626:** Personensorge (§ 1631) + Vermögenssorge (§§ 1638 ff.) + Vertretung (§ 1629); § 1631 II gewaltfreie Erziehung; Trennung → Kindeswohl
- **Umgangsrecht** (Recht des Kindes) · **Aufenthaltsbestimmungsrecht** (§ 1632 Rückführung)
- **Beistandschaft § 1712** (Jugendamt: Vaterschaft + Unterhalt)

L5.3 — BEEG

- **Elternzeit:** bis 3 Jahre, unbezahlt, Kündigungsschutz
- **Elterngeld § 1 BEEG:** Basiselterngeld (bis 14. Monat, 12 Monate) ↔ ElterngeldPlus (bis 32. Monat, doppelt so lange/halbe Höhe, Teilzeit)
- Höhe **67 %**, max. **1.800 €** (§ 2a Geschwisterbonus) · Einkommensgrenze 175.000 € · rückwirkend 3 Monate
- volle Anrechnung auf Bürgergeld/Sozialhilfe (nachrangig)

L5.4 — Vormundschaft

- §§ 1773 ff. · Eltern können Sorge nicht wahrnehmen (Tod/Drogen/§ 1666 Entzug) · nur Minderjährige · Familiengericht
- ein Elternteil aus → anderer (§ 1678/1680)
- Auswahl § 1774: ehrenamtlich / Berufsvormund / Vereinsvormund / **Jugendamt** · § 1782 Testament
- Rechte/Pflichten § 1789 (Personen-/Vermögenssorge + Vertretung, mündelsicher) · Pflegschaft § 1809 (Ausschnitt) · Ende § 1806

L5.5 — Adoption

- Stellung als leibliches Kind (Name, Staatsangehörigkeit)
- Erwachsen §§ 1767 ff. (sittliche Rechtfertigung) ↔ Minderjährig (Adoptionsvermittlungsstelle Jugendamt)
- Verfahren: 1. Vermittlung/Eignung · 2. Adoptionspflege (Jugendamt bleibt Vormund) · 3. Familiengericht (Notar)
- Formen: Inkognito / halboffen / offen

L5.6 — Jugendgerichtshilfe

- „andere Aufgabe" (§ 2 SGB VIII) · § 38 JGG · Jugendämter
- § 1 JGG: Kind <14 strafunmündig · Jugendlicher 14–<18 (immer JGG) · Heranwachsender 18–<21 (Reifebeurteilung, Marburger Richtlinien) · ab 21 StGB
- Erziehungsgedanke § 2 JGG
- Sanktionen § 5 JGG: Erziehungsmaßregeln §§ 9–12 / Zuchtmittel §§ 13–16a / Jugendstrafe §§ 17, 18

Klausur-Hotspots und Querverbindungen

Vier zentrale Klausur-Hotspots in Lektion 5

Hotspot 1 — Trägerlandschaft SGB VIII (duales System)

Öffentliche (Jugendamt/Landesjugendamt) ↔ freie Träger (§ 75 Anerkennung), Leistungen ↔ andere Aufgaben, Subsidiarität (§ 4). Das ist der Skript-Schwerpunkt von L5.1.

Hotspot 2 — Elterliche Sorge + Kindeswohl

§ 1626 (Personen-/Vermögenssorge + Vertretung), Übertragung bei Trennung nach Kindeswohl, Umgangs- und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Kindeswohl-Kriterien (Bindung/Erziehungsbefähigung/Kontinuität/Kindeswille).

Hotspot 3 — Vormundschaft ↔ Pflegschaft ↔ Betreuung

Vormundschaft (Minderjährige, § 1773) ↔ Pflegschaft (Ausschnitt, § 1809) ↔ Betreuung (Volljährige, § 1814 → L6.4). Jugendamt als möglicher Vormund.

Hotspot 4 — Jugendstrafrecht (JGG)

Altersstufen + Reifebeurteilung Heranwachsender + dreistufige Sanktionsleiter (§ 5 JGG).

Querverbindungen

L5-Thema	Bezug zu …
Familienrecht = materielles Sozialrecht	L1.4 (formell/materiell)
Unterhalt vorrangig vor Sozialhilfe (Subsidiarität)	L6.2 (SGB XII)
BEEG als § 68 SGB I-Nebengesetz / § 6 SGB I	L1.4 / L3.2; Rechtsweg → L2.2
Vormundschaft ↔ Betreuung Volljähriger (§ 1814)	L6.4 (Betreuungsrecht)
JGH / RDG-Beispiel	L2.2 (Jugendamtsmitarbeiter A)
§ 1666 + § 8a Kindeswohlgefährdung	L5.1 Teil 3 / L5.4
Inobhutnahme § 42 (mündlicher VA)	L3.4 (§ 33 II SGB X)

Stichwort-Liste zum Auswendiglernen

SGB VIII

duales System · Jugendamt (§ 69 III) / Landesjugendamt (§ 85 II) · § 75 freie Träger (Kirchen + 6 Wohlfahrtsverbände) · § 2 Leistungen/andere Aufgaben · § 4 Subsidiarität · § 27 + §§ 28/31/32/34 Hilfen zur Erziehung

Familienrecht

Mutter § 1591 / Vater § 1592 · Unterhalt §§ 1601/1602/1603 + Düsseldorfer Tabelle · Sorge § 1626 (Personen-/Vermögenssorge + Vertretung) · § 1631 II gewaltfrei · § 1632 Aufenthalt · § 1712 Beistandschaft

BEEG

Elternzeit 3 J. · Basiselterngeld (14. M.) ↔ ElterngeldPlus (32. M.) · 67 % / max. 1.800 € · Anrechnung auf Bürgergeld

Vormundschaft

§ 1773 (Minderjährige) · § 1774 (inkl. Jugendamt) · § 1789 (Personen-/Vermögenssorge) · § 1809 Pflegschaft · § 1806 Ende

Adoption

§§ 1767 ff. Erwachsen ↔ Minderjährig (Vermittlungsstelle) · 3 Schritte · Inkognito/halboffen/offen

JGG

Kind <14 / Jugendlicher 14–<18 / Heranwachsender 18–<21 / ab 21 StGB · Reifebeurteilung (Marburger Richtlinien) · § 2 Erziehungsgedanke · § 5 Sanktionen (Erziehungsmaßregeln/Zuchtmittel/Jugendstrafe)

LEKTION 6

Sonstige Themen des sozialen Sektors

L6.1 SGB IX — Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Aufbau + Begriff

- Paradigmenwechsel (Teilhabe/Selbstbestimmung) · Art. 3 III 2 GG
- 3 Teile: §§ 1–89 allg. Leistungen · §§ 90–150a Eingliederungsrecht · §§ 151–241 Schwerbehindertenrecht
- § 2 I Behinderung (Barrieren, > 6 Monate, gleichberechtigte Teilhabe)

Allgemeine Leistungen (Teil 1)

- § 3 Vorrang der Prävention · auch für Bedrohte
- 4 Gruppen: med. Reha · Arbeitsleben · Bildung · soziale Teilhabe

Eingliederungshilfe (Teil 2)

- § 90 selbstbestimmte/gleichberechtigte Teilhabe · § 91 nachrangig
- Geld (Persönliches Budget § 29) / Sach / Dienst

Schwerbehindertenrecht (Teil 3)

- § 2 II Schwerbehinderung **GdB ≥ 50** · § 2 III Gleichstellung **GdB 30–<50**
- GdB in 10er-Schritten ab 20 · Nachteilsausgleiche (Ausweis ab 50) · Ausgleichsabgabe § 160

L6.2 SGB XII — Sozialhilfe

Grundsätze

- letztes soziales Netz · steuerfinanziert · gerichtlich durchsetzbar (kein Almosen)
- Bedarfsdeckung § 1 · Individualität § 9 · **Subsidiarität § 2** (Nachrang)

Lebensunterhalt

- **HzL §§ 27–40** (befristet erwerbsgemindert, kein Antrag, kein Mindestalter)
- **Grundsicherung §§ 41–46b** (dauerhaft / Altersgrenze, Antrag zwingend, nur Erwachsene)
- erwerbsfähig → **SGB II** (Bürgergeld)
- Berechnung: Regelbedarf (6 Stufen) + Unterkunft/Heizung + Mehrbedarfe + Bildungspaket · § 43 erst Vermögen/Einkommen

Weitere Hilfen

- Gesundheit §§ 47–52 · Pflege §§ 61–66a · § 67 (Obdachlosigkeit) · §§ 70–74 (Alten-/Blindenhilfe, Bestattung)

Träger

- Kreise/kreisfreie Städte (Sozialämter) + freie Wohlfahrtspflege (§ 5; öffentlicher Träger bleibt verantwortlich)

L6.3 SGB XIV — Soziale Entschädigung

Begriff + Ereignisse

- § 1 SGB XIV · schädigendes Ereignis mit besonderer staatlicher Verantwortung · gesundheitliche Schädigung
- § 1 II/III: Gewalttaten (körperlich + **psychisch**) · Krieg · Zivildienst · Impfschäden

Berechtigte (§ 2)

- Geschädigte + Angehörige/Hinterbliebene/Nahestehende (auch Terror-/Kriegsopfer)

Leistungen

- Teilhabe · Krankenbehandlung · Pflege · Blindheit · Entschädigungszahlungen · Berufsschadensausgleich · Bestattung

Schnelle Hilfen (§ 115)

- erleichtertes Verfahren (Plausibilität) · Fallmanagement § 30 · Traumaambulanz §§ 31 ff.

Einordnung

- Versorgungsprinzip (Sonderopfer, steuerfinanziert) · vorrangig vor Sozialhilfe · Sozialgericht (§ 51 I Nr. 6 SGG) · Reform 01.01.2024

L6.4 Betreuungsrecht

Voraussetzungen (§ 1814)

volljährig · Krankheit/Behinderung · Unfähigkeit (rechtliche Angelegenheiten) · freier Wille (§ 1814 II) · Erforderlichkeit (Aufgabenbereiche einzeln, keine Rund-um-Betreuung) · Vorsorgevollmacht vorrangig

Vorsorge-Instrumente

- Vorsorgevollmacht = Betreuung **vermeiden**
- Betreuungsverfügung = **Ausgestaltung** (Person des Betreuers, bindend)
- Patientenverfügung = **medizinische** Behandlung

Verfahren

Antrag/Amts wegen § 1814 IV · Betreuungsgericht § 23c GVG · verfahrensfähig § 275 · Verfahrenspfleger § 276 · Anhörung § 278 · Gutachten §§ 280 ff. · Beschluss · ehrenamtlich vor Berufsbetreuer

Wirkung + Einwilligungsvorbehalt

keine Entmündigung (nicht geschäftsunfähig) · Betreuer vertritt zusätzlich · **§ 1825** Einwilligungsvorbehalt (erhebliche Gefahr, Zustimmung nötig)

Unterbringung

§ 1831 · nur Selbstgefährdung · Genehmigung Betreuungsgericht · auch Fixierung/Medikamente · Gefahr im Verzug → unverzüglich nachholen

Reform 2023

§ 1896 → **§ 1814** · § 1903 → **§ 1825** · § 1906 → **§ 1831**

L6.5 Migration und Flüchtlingssozialarbeit

Migrant ↔ Flüchtling

- Migrant = aus eigenem Antrieb, kein Schutzsystem, Rückkehr möglich
- Flüchtling = Genfer FK 1951 (begründete Furcht vor Verfolgung: Rasse/Religion/Nationalität/soziale Gruppe/politische Überzeugung)

AsylbLG

- § 1 (Asylverfahren/Geduldete/Ausreisepflichtige)
- § 3 Grundleistungen (notwendiger + persönlicher Bedarf, 36 Monate) · § 1a eingeschränkt
- nach Anerkennung → SGB II / SGB XII

Soziale Arbeit

- keine bundeseinheitlichen Vorgaben · Beratung, schutzbedürftige Personen, Lebensperspektive, Ehrenamt

Rechtsberatung

- RDG: nur Volljuristen/§ 8 RDG-Stellen · Sozialarbeitende keine umfängliche Beratung (L2.2)

L6.6 Trägerlandschaft der sozialen Arbeit

Träger

- **öffentlich:** unmittelbare Staatsverwaltung (Ministerien/Behörden/Gemeinden) + mittelbare (Sozialversicherungsträger)
- **privat:** Gewerkschaften · Wohnungsbaugenossenschaften · Sozialverbände (VdK) · freie Wohlfahrtspflege

Sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege

AWO (Arbeiterbewegung) · Caritas (katholisch) · Paritätischer (Dachverband, neutral) · DRK (unparteilich) · Diakonie (evangelisch) · ZWST (jüdisch) — alle gemeinnützig · anerkannte freie Träger (§ 75 III SGB VIII)

L6 Gesamtzusammenfassung: Sonstige Themen des sozialen Sektors

Skript-eigene Zusammenfassung (wörtlich, Skript S. 139–140)

Skripttext wörtlich (Auszug): „Das **3-gliedrig** aufgebaute **SGB IX** trifft im ersten Teil Regelungen für Menschen mit Behinderungen, im zweiten zu besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung (Eingliederungshilfe) und im dritten zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen.

Für die **Sozialhilfe** gelten das **Bedarfs-, das Individualitäts- und das Subsidiaritätsprinzip**. Als Oberbegriff umfasst Sozialhilfe **Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL, befristet, kein Mindestalter, kein Antrag nötig)**, **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (dauerhaft voll erwerbsgemindert, Mindestalter 18, Antrag nötig)**, Hilfen zur Gesundheit, zur Pflege und in anderen Lebenslagen.

Das **SGB XIV** (Soziale Entschädigung) unterstützt Menschen, die durch ein schädigendes Ereignis, für das die staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Schädigende Ereignisse sind insbesondere Gewalttaten körperlicher und **psychischer** Natur, Kriegsauswirkungen und Schutzimpfungen.

Die Anordnung einer **Betreuung** kommt in Betracht, wenn ein **Volljähriger** seine Angelegenheiten **rechtlich** nicht besorgen kann und dies auf Krankheit/Behinderung beruht. **Gegen den freien Willen** kommt eine Betreuung nicht in Frage. Die Betreuung wird im Rahmen der **Erforderlichkeit** immer nur für einen bestimmten **Aufgabenbereich** angeordnet. Unter den engen Voraussetzungen des **§ 1831 BGB** kommt eine **Unterbringung** in Betracht, wenn der Betreute sich selbst gefährdet.

Migranten verlassen ihre Heimat aus eigenem Antrieb; **Flüchtling** ist nach der **Genfer Flüchtlingskonvention 1951**, wer aus begründeter Furcht vor Verfolgung sein Land verlassen hat. Das **AsylbLG** erbringt Leistungen für die Dauer des Asylverfahrens sowie für Geduldete/Ausreisepflichtige; anerkannte Flüchtlinge erhalten **SGB II** (bei Erwerbsfähigkeit) oder **SGB XII**.

Die **Trägerlandschaft** gliedert sich in **öffentliche** (unmittelbare/mittelbare Staatsverwaltung) und **private** Träger — Letztere v. a. Kirchen und die **sechs Spitzenverbände** der freien Wohlfahrtspflege (**AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischer, ZWST**)."

Konzentrierte Eigen-Zusammenfassung (über alle sechs Sub-Kapitel)

L6.1 — SGB IX (Reha + Teilhabe)

- Paradigmenwechsel (Teilhabe/Selbstbestimmung) · Art. 3 III 2 GG
- **3 Teile:** allg. Leistungen (§§ 1–89) · Eingliederungsrecht (§§ 90–150a) · Schwerbehindertenrecht (§§ 151–241)
- § 2 I Behinderung (Barrieren, > 6 Monate) · § 3 Vorrang Prävention · Eingliederungshilfe nachrangig (§ 91) · Persönliches Budget § 29
- Schwerbehinderung **GdB ≥ 50** (§ 2 II) · Gleichstellung **GdB 30–<50** (§ 2 III) · Kündigungsschutz § 168 · Ausgleichsabgabe § 160

L6.2 — SGB XII (Sozialhilfe)

- „letztes soziales Netz" · Bedarfsdeckung § 1 · Individualität § 9 · **Subsidiarität § 2**
- **HzL §§ 27–40** (befristet, kein Antrag, kein Mindestalter) ↔ **Grundsicherung §§ 41–46b** (dauerhaft/Altersgrenze, Antrag, nur Erwachsene)
- erwerbsfähig → SGB II · Träger: Kreise/kreisfreie Städte + freie Wohlfahrtspflege (§ 5)

L6.3 — SGB XIV (Soziale Entschädigung)

- § 1: schädigendes Ereignis mit besonderer staatlicher Verantwortung
- § 1 II/III: Gewalttaten (körperlich + **psychisch**), Krieg, Zivildienst, Impfschäden · § 2 Berechtigte (+ Nahestehende)
- Leistungen (Teilhabe/Krankenbehandlung/Pflege/Entschädigung/Berufsschadensausgleich) · **Schnelle Hilfen § 115** (Fallmanagement § 30, Traumaambulanz §§ 31 ff.) · Reform 01.01.2024

L6.4 — Betreuungsrecht (Schwerpunkt)

- Voraussetzungen **§ 1814** (volljährig, Krankheit/Behinderung, Unfähigkeit rechtl. Angelegenheiten, freier Wille, Erforderlichkeit)
- Vorsorgevollmacht (vermeiden) ↔ Betreuungsverfügung (ausgestalten) ↔ Patientenverfügung (medizinisch)
- keine Entmündigung · **Einwilligungsvorbehalt § 1825** · **Unterbringung § 1831** (Selbstgefährdung, Genehmigung)
- Reform 2023: § 1896 → 1814 · § 1903 → 1825 · § 1906 → 1831

L6.5 — Migration und Flüchtlingssozialarbeit

- Migrant (eigener Antrieb) ↔ Flüchtling (**Genfer FK 1951**, begründete Furcht vor Verfolgung)
- **AsylbLG:** § 1 (Asylverfahren/Geduldete/Ausreisepflichtige) · § 3 Grundleistungen (36 Monate) · § 1a eingeschränkt · nach Anerkennung → SGB II/XII
- RDG: Sozialarbeitende keine umfängliche Rechtsberatung (L2.2)

L6.6 — Trägerlandschaft

- öffentlich (unmittelbare/mittelbare Staatsverwaltung) ↔ privat
- **sechs Spitzenverbände** der freien Wohlfahrtspflege: AWO/Caritas/Paritätischer/DRK/Diakonie/ZWST

Klausur-Hotspots und Querverbindungen

Vier zentrale Klausur-Hotspots in Lektion 6

Hotspot 1 — Betreuungsrecht (§§ 1814/1825/1831)

Voraussetzungen § 1814, Einwilligungsvorbehalt § 1825, Unterbringung § 1831 — plus die **§§-Umnummerierung** der Reform 2023 (alte AKF nennen § 1896/1903/1906).

Hotspot 2 — Abgrenzung SGB II ↔ SGB XII (innerhalb XII: HzL ↔ Grundsicherung)

erwerbsfähig → SGB II; nicht erwerbsfähig → SGB XII; befristet → HzL, dauerhaft/Altersgrenze → Grundsicherung.

Hotspot 3 — SGB IX (Dreiteilung + GdB-Schwellen)

3 Teile, Behinderungsbegriff (§ 2 I), GdB ≥ 50 (Schwerbehinderung) / 30–<50 (Gleichstellung).

Hotspot 4 — SGB XIV (reform 2024)

schädigendes Ereignis, psychische Gewalt, Schnelle Hilfen/Traumaambulanz, Versorgungsprinzip.

Querverbindungen

L6-Thema	Bezug zu …
Eingliederungshilfe (SGB IX)	§ 35a SGB VIII (L5.1), SGB XII vor BTHG (L6.2)
Subsidiarität Sozialhilfe	L1.2 (Fürsorge), L5.2 (Unterhalt vorrangig)
SGB XIV Versorgungsprinzip	L1.2 (Sonderopfer), § 51 SGG (L2.2)
Betreuung ↔ Vormundschaft	L5.4 (§ 1814 V)
AsylbLG / Asylrecht → Verwaltungsgericht	L2.2 (§ 83b AsylG)
freie Wohlfahrtspflege (§ 75 III SGB VIII)	L5.1 / L6.2 (§ 5 SGB XII)
GdB / Schwerbehinderung	L4.5 (UV), L4.4 (Erwerbsminderung § 43 SGB VI)

Stichwort-Liste zum Auswendiglernen

SGB IX

3 Teile · § 2 I Behinderung (> 6 Monate) · § 3 Prävention · Eingliederungshilfe § 91 nachrangig · GdB ≥ 50 / 30–<50 · § 168 Kündigungsschutz · § 160 Ausgleichsabgabe

SGB XII

Bedarfsdeckung § 1 · Individualität § 9 · Subsidiarität § 2 · HzL §§ 27–40 ↔ Grundsicherung §§ 41–46b · erwerbsfähig → SGB II

SGB XIV

§ 1 schädigendes Ereignis · Gewalt (auch psychisch)/Krieg/Impfschäden · § 2 Berechtigte · Schnelle Hilfen § 115 (Traumaambulanz) · Reform 2024

Betreuungsrecht

§ 1814 Voraussetzungen · Vorsorgevollmacht/Betreuungs-/Patientenverfügung · § 1825 Einwilligungsvorbehalt · § 1831 Unterbringung · Reform 2023 (1896/1903/1906 → 1814/1825/1831)

Migration

Migrant ↔ Flüchtling (Genfer FK 1951) · AsylbLG § 3 (36 Monate)/§ 1a · nach Anerkennung SGB II/XII · RDG-Grenze

Trägerlandschaft

öffentlich (unmittelbar/mittelbar) ↔ privat · sechs Spitzenverbände (AWO/Caritas/Paritätischer/DRK/Diakonie/ZWST)